

TÉRMINOS DE USO

Tabla de Contenidos

INFORMACIÓN SOBRE EL ACUERDO.....	
1. Servicios de Binance.....	
2. Elegibilidad.....	
3. Cómo nos contactamos.....	
4. Términos y Servicios Específicos de Productos.....	
5. Servicio de chat.....	
6. Comisiones y cálculos.....	
INFORMACIÓN SOBRE SU CUENTA BINANCE.....	
7. Creación y mantenimiento de una Cuenta Binance	
8. Custodia; segregación de sus activos.....	
9. Procedimientos de liquidación.....	
10. Acceso a servicios de ejecución, compensación y liquidación.....	
11. Gravamen, compensación y garantía real.....	
12. Autorización irrevocable para instrucciones entre entidades.....	
13. Solicitudes de información.....	
14. Acceso a su Cuenta Binance.....	
15. Información de la cuenta y registros de transacciones.....	
USO DE SU CUENTA.....	
16. Instrucciones.....	
17. Transacciones.....	
18. Intereses materiales y conflictos.....	
19. Límites de transacción.....	
20. Activos Digitales Admitidos.....	
21. Seguridad de la cuenta.....	
OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE.....	
22. Privacidad e IA.....	
23. Modificaciones.....	
24. Cierre de su Cuenta Binance.....	
25. Terminación, suspensión, retenciones y restricciones.....	
PROPIEDAD INTELECTUAL.....	
26. PI preexistente.....	
27. Licencia de PI de Binance.....	
28. Licencia de PI del Usuario.....	
29. PI creada.....	
30. Disposiciones generales.....	
SUS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD.....	
31. Uso prohibido.....	
32. Declaraciones y garantías.....	
33. Exenciones de responsabilidad tecnológicas.....	
34. Indemnización general.....	
35. Responsabilidad.....	



RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: FORO, ARBITRAJE, RENUNCIA A ACCIÓN COLECTIVA.....

36. Notificación de reclamación – negociación, y arbitraje.....

37. Acuerdo para arbitrar.....

38. Ley aplicable.....

39. Renuncia a acción colectiva.....

GENERAL.....

40. Términos generales.....

41. Definiciones e interpretaciones.....

TÉRMINOS DE USO

Fecha de entrada en vigor: 5 de enero de 2026

Estos Términos constituyen un acuerdo jurídicamente vinculante entre usted ("**usted**" o "**su**") y las entidades de Binance identificadas a continuación (cada una, una "**Entidad Binance ADGM**", conjuntamente, las "**Entidades Binance ADGM**", "**Binance**", "**nosotros**", "**nuestro/a**" o "**nos**");

A. **NEST EXCHANGE LIMITED** (anteriormente conocida como Nest Services Limited) ("**NEL**"), regulada por la Financial Services Regulatory Authority (la "**FSRA**") del Abu Dhabi Global Market ("**ADGM**") como el operador de Binance RIE (un sistema multilateral de trading para Activos Digitales y Tokens Referenciados a Moneda Fiduciaria, y una Plataforma de Inversión Reconocida para Derivados). Constituida en ADGM con domicilio registrado en: Addax Tower, Office 4606, Al Reem Island, Abu Dhabi, EAU, con número de registro 32533;

B. **NEST CLEARING AND CUSTODY LIMITED** (anteriormente conocida como Binance (AD) Limited) ("**NCCL**"), regulada por la FSRA como el operador de Binance RCH (una Cámara de Compensación Reconocida), con estipulaciones adicionales para la prestación de servicios de custodia y para operar un Depósito Central de Valores. Constituida en ADGM con domicilio registrado en: Addax Tower, Office 4606, Al Reem Island, Abu Dhabi, EAU, con número de registro 000007529; y

C. **NEST TRADING LIMITED** (anteriormente conocida como BCI Limited) ("**NTL**"), una Persona Autorizada que cuenta con Permisos de Servicios Financieros ("**FSPs**") de la FSRA para llevar a cabo actividades de intermediación en inversiones por cuenta propia, como agente por cuenta de terceros, estructuración de operaciones de inversión, administración de activos, prestación de servicios monetarios y estructuración de custodia (el "**Corredor-Distribuidor de Binance**"). Constituida en ADGM con domicilio registrado en: Addax Tower, Office 4607, Al Reem Island, Abu Dhabi, EAU, con número de registro 32569.

Cada Entidad Binance ADGM está regulada por la FSRA.

Este Acuerdo (según se define en la Cláusula 1.3 a continuación) regula el uso que usted haga de su Cuenta Binance y de cualesquiera otros Servicios de Binance que se pongan a su disposición en o a través de la Plataforma Binance.

Cada Entidad Binance ADGM es una entidad jurídica independiente. Usted tendrá obligaciones contractuales separadas con y frente a cada Entidad Binance ADGM, conforme se describe en el Acuerdo, respaldadas por una estructura de cuenta única unificada para fines operativos.

Los Servicios de Binance podrán ser prestados por una o más Entidades Binance ADGM, o conforme se especifique en el Acuerdo. Adicionalmente, cuando apliquen Términos Locales a su uso de los



Servicios de Binance, dichos Términos Locales suplementarán el Acuerdo y regirán su uso de los Servicios de Binance.

Al registrarse para una Cuenta Binance, usted reconoce que se le ha proporcionado el Acuerdo antes de la prestación de los Servicios de Binance.

Al acceder a la Plataforma Binance y/o utilizar los Servicios de Binance, usted: (i) acepta que ha leído, entendido y aceptado el Acuerdo; (ii) reconoce y acepta que quedará obligado por el Acuerdo y que lo cumplirá, según éste sea actualizado y modificado de tiempo en tiempo; y (iii) confirma que cuenta con la capacidad y autoridad legal para celebrar el Acuerdo.

Todos los términos en mayúscula inicial utilizados en el presente tendrán los significados que se les asignan en la Cláusula 41 de este Acuerdo.

Si usted no entiende y acepta los términos del Acuerdo en su totalidad, no debe registrarse para obtener una Cuenta Binance ni acceder o utilizar la Plataforma Binance o cualquier Servicio de Binance.

ADVERTENCIA DE RIESGO

Al igual que con cualquier activo, el valor de los Activos Digitales puede fluctuar significativamente y existe un riesgo material de pérdida económica al comprar, vender, mantener, pedir prestado o invertir en Activos Digitales. Por lo tanto, usted debe considerar si operar, mantener, pedir prestado o invertir en Activos Digitales u otras inversiones es adecuado para usted a la luz de sus circunstancias financieras.

Riesgos adicionales que usted debe considerar incluyen:

Riesgo de ejecución y liquidez: Las órdenes colocadas en Binance RIE pueden estar sujetas a volatilidad de precios, deslizamiento y falta de liquidez. No hay garantía de que las órdenes se ejecuten al precio esperado o que se ejecuten en absoluto.

Riesgo de apalancamiento y liquidación: Cuando usted opere utilizando apalancamiento o margen, pequeños movimientos de precio pueden resultar en pérdidas significativas, hasta por el total de su inversión inicial. Sus posiciones pueden ser liquidadas automáticamente si no se cumplen los requisitos de margen, lo que podría resultar en la pérdida total de su margen.

Riesgo de custodia y operativo: Los Activos Digitales mantenidos por Binance RCH de conformidad con el Acuerdo y las Reglas ADGM aplicables están sujetos a riesgos operativos, tecnológicos y de seguridad. Usted puede sufrir pérdidas en caso de fallas del sistema, ciberataques u otras interrupciones operativas.

Riesgo legal: La regulación de Activos Digitales está evolucionando globalmente. Cambios en leyes o regulaciones pueden afectar de manera adversa su capacidad para utilizar los Servicios de Binance o el valor de los Activos Digitales.

Información adicional sobre los riesgos asociados con el uso de los Servicios de Binance se establece en nuestra Advertencia de Riesgo, la cual puede ser actualizada de tiempo en tiempo. Usted debe leer cuidadosamente la Advertencia de Riesgo; sin embargo, ésta no explica todos los riesgos que pueden surgir, ni cómo dichos riesgos se relacionan con sus circunstancias personales.



Los Valores y la Moneda puestos a disposición a través de los Servicios de Binance pueden ser mantenidos, procesados o liquidados a través de bancos, custodios o proveedores de servicios de pago de terceros, y están sujetos a riesgos de liquidación, reversión de transferencias, control de cambios y contraparte, incluyendo el riesgo de retraso o pérdida si un tercero suspende el servicio o se vuelve insolvente.

Al acceder o utilizar los Servicios de Binance, usted reconoce y declara que ha leído, entendido y aceptado los riesgos establecidos en la Advertencia de Riesgo, y que entiende los riesgos involucrados en comprar, vender, mantener o invertir en Activos Digitales.

Usted también reconoce que no todos los Servicios de Binance pueden estar habilitados o disponibles en su jurisdicción.

La naturaleza de nuestra relación con usted depende de si usted utiliza uno o más o todos los Servicios de Binance:

Nest Exchange Limited: NEL opera uno o más centros de trading y no actúa como su contraparte contractual, corredor, intermediario ni agente respecto de operaciones ejecutadas en Binance RIE. NEL no tiene una relación fiduciaria ni obligación con usted en conexión con la operación de Binance RIE;

Nest Clearing and Custody Limited: NCCL presta servicios de compensación, liquidación, custodia y préstamo, sin asesorar. Como su custodio, NCCL mantiene activos para usted en su carácter de fiduciario (trustee), sujeto a y de conformidad con los términos establecidos en el Acuerdo; pero, por lo demás, Binance Clearing and Custody Limited no tiene relación ni obligación fiduciaria o de trust con usted, salvo que se establezca expresamente en el Acuerdo o se requiera por las Reglas ADGM;

Corredor-Distribuidor de Binance: Cuando el Corredor-Distribuidor de Binance le preste servicios, podrá actuar como principal al tratar con usted en su propia capacidad, como agente al estructurar, ejecutar, compensar y liquidar transacciones o de otra forma actuar en su nombre; y/o en cualquier otra capacidad según se especifique en los Términos del Producto aplicables y/o en las confirmaciones de transacción.

Salvo que se acuerde expresamente bajo términos separados, Binance no proporciona asesoría de inversión regulada, recomendaciones personales respecto de decisiones de inversión ni ningún otro tipo de asesoría de consultoría, y ninguna comunicación o información que le proporcionemos pretende ser, o debe interpretarse como, una recomendación o asesoría de cualquier tipo.

Notificación de novación: Si usted tiene una cuenta existente con Nest Exchange Limited (anteriormente conocida como Nest Services Limited), al continuar utilizando los Servicios de Binance (incluyendo al acceder a la Plataforma Binance después de las 12:00 del mediodía, hora EAU (UTC+4), el 5 de enero de 2026, fecha de entrada en vigor de la novación), usted acepta la novación de su relación contractual de Nest Exchange Limited (anteriormente conocida como Nest Services Limited, ahora operando como Binance RIE) a las Entidades Binance ADGM identificadas anteriormente, según se describe adicionalmente en el Acuerdo. Esta novación establece su relación con NCCL y NTL además de NEL, respecto de los Servicios de Binance específicos que dichas entidades prestan, según se describe en el Acuerdo, y de conformidad con su consentimiento otorgado bajo los Términos de Uso anteriores. Esto significa que sus derechos y obligaciones relevantes (incluyendo cualesquiera posiciones, activos e historial de transacciones) serán transferidos a las respectivas Entidades Binance ADGM mencionadas anteriormente conforme al Acuerdo. En la práctica, esto tiene el efecto de que cualesquiera de dichos derechos y obligaciones serán reconocidos y continuarán en la estructura de cuenta unificada operada por NCCL de conformidad con el Acuerdo.



Es su responsabilidad determinar si cualquier inversión, estrategia de inversión o transacción relacionada es apropiada para usted de acuerdo con sus objetivos de inversión personales, circunstancias financieras y tolerancia al riesgo, y usted es responsable de cualquier pérdida o responsabilidad asociada. No recomendamos que usted compre, venda o mantenga ningún Activo Digital u otras inversiones. Antes de tomar la decisión de comprar, vender o mantener cualquier Activo Digital o celebrar cualquier otra transacción o inversión en la Plataforma Binance, usted debe llevar a cabo su propia debida diligencia. No somos responsables de sus decisiones de operación o inversión basadas en la información proporcionada por nosotros, incluyendo cualquier pérdida que usted incurra derivada de esas decisiones.

INFORMACIÓN SOBRE EL ACUERDO

1. Servicios de Binance

1.1 Estructura de cuenta unificada. No obstante que usted tiene obligaciones contractuales separadas con y frente a cada Entidad Binance ADGM conforme al Acuerdo, usted utilizará su Cuenta Binance para recibir los Servicios de Binance y para otros fines operativos. Su Cuenta Binance comprende diversos registros, cada uno de los cuales es mantenido por una Entidad Binance ADGM, incluyendo:

- a) un registro mantenido por NCCL que refleja cualesquiera Activos Digitales o cualquier Moneda mantenidos por NCCL en custodia para usted ("**Registro de Custodia**"), si está habilitado o disponible en su jurisdicción. Para los fines de estos Términos, cualquier referencia a su Cuenta Binance en el contexto de la prestación de servicios de custodia se refiere a su Registro de Custodia;
- b) un registro mantenido por NCCL de cualquiera de sus obligaciones frente a cualquier Entidad Binance ADGM conforme al Acuerdo;
- c) un registro de cualesquiera posiciones abiertas, órdenes pendientes e historial de transacciones a través de todos los Servicios de Binance conforme al Acuerdo (incluyendo, sin limitación, "**Posiciones**" (según dicho término se define en las Reglas de Compensación); y
- d) cualesquiera otros registros relacionados con su Cuenta Binance respecto de la prestación de los Servicios de Binance a usted.

1.2 Información de contacto. Usted puede contactarnos utilizando los datos proporcionados en la Cláusula 3 o a través de los canales de soporte al cliente disponibles en la Plataforma Binance. Las notificaciones y comunicaciones formales deben enviarse de conformidad con la Cláusula 40.2 (Notificaciones).

1.3 Acuerdo; documentos incorporados por referencia. Estos Términos y, según aplique, los siguientes documentos, según sean modificados de tiempo en tiempo e incorporados por referencia, constituyen su "**Acuerdo**":

1.3.1 Políticas centrales (aplicables a todos los usuarios):

- a) nuestro [Aviso de Privacidad](#), que establece los términos conforme a los cuales tratamos cualquier dato personal que recabamos sobre usted o que usted nos proporcione. Al utilizar los Servicios de Binance, usted entiende y acepta dicho tratamiento y confirma que todos los datos proporcionados por usted son exactos y están actualizados;



- b) nuestra Advertencia de Riesgo, que establece información importante sobre los riesgos que pueden surgir al comprar, vender, mantener o invertir en Activos Digitales y al utilizar los Servicios de Binance;
- c) nuestra Política de Uso Prohibido, que establece las reglas y restricciones sobre cómo puede usted utilizar los Servicios de Binance, incluyendo los tipos de actividades y conductas que no están permitidas en la Plataforma Binance;
- d) nuestra Política de IA;
- e) nuestras Directrices Globales de la Comunidad;
- f) nuestra Política de Chat en Vivo; y
- g) la página de [Estructura de Comisiones](#) en nuestro Sitio Web, que establece todas las comisiones, comisiones de intermediación y cargos.

1.3.2 Reglamentos (Rulebooks):

- a) Reglas del Exchange (incluyendo los Procedimientos del Exchange y las Especificaciones de Contrato según se definen en las mismas), que rigen su acceso y uso de Binance RIE; y
- b) Reglas de Compensación (incluyendo los Procedimientos de Compensación según se definen en las mismas), que rigen Binance RCH.

1.3.3 Términos del Producto, incorporados por referencia y formando parte de este Acuerdo conforme a la Cláusula 4.1. Una lista completa de los Términos del Producto está disponible en el Sitio Web.

1.3.4 Cualquier otro acuerdo que exprese formar parte de los Términos de Uso.

1.4 Orden de prelación del Acuerdo. En caso de cualquier inconsistencia entre estos Términos y cualquier documento incorporado por referencia en el Acuerdo, el orden de prelación será el siguiente (de mayor a menor):

- a) las Reglas del Exchange o las Reglas de Compensación, según apliquen a la Entidad Binance ADGM correspondiente;
- b) las Especificaciones de Contrato aplicables al Servicio de Binance específico de que se trate;
- c) las Notificaciones emitidas por la Entidad Binance ADGM correspondiente conforme a sus Reglas;
- d) los Procedimientos del Exchange o los Procedimientos de Compensación, según apliquen a la Entidad Binance ADGM correspondiente;
- e) los Términos del Producto aplicables al Servicio de Binance específico de que se trate;
- f) estos Términos; y
- g) las Políticas Centrales listadas en la Cláusula 1.3.1.

Para evitar dudas:



i) cuando un Término de Producto guarde silencio sobre un asunto cubierto por estos Términos, aplicarán estos Términos; y

ii) cuando tanto estos Términos como un Reglamento traten el mismo asunto, prevalecerá el Reglamento en la medida de la inconsistencia.

2. Elegibilidad

2.1 Criterios de elegibilidad. Para ser elegible para registrarse para una Cuenta Binance y utilizar los Servicios de Binance, usted debe:

a) ser una persona física, sociedad, persona jurídica, entidad u otra organización con el pleno poder, autoridad y capacidad para:

i) acceder y utilizar los Servicios de Binance; y

ii) celebrar contratos y cumplir con sus obligaciones y ejercer sus derechos conforme a estos Términos;

b) si usted es una persona física, tener al menos 18 años de edad y estar legalmente autorizado en su jurisdicción para celebrar contratos vinculantes;

c) si actúa como empleado o agente de una entidad legal y celebra el Acuerdo a nombre de dicha entidad, estar debidamente autorizado para actuar en nombre de dicha entidad legal y obligarla para fines de celebrar el Acuerdo;

d) no haber sido previamente suspendido o removido de utilizar los Servicios de Binance;

e) no ser una Persona Restringida; y

f) no encontrarse, estar constituido, establecido de otro modo, residir, o (en la medida aplicable) ser ciudadano de u operar en una jurisdicción:

i) donde sea ilegal conforme a la Ley Aplicable que usted acceda o utilice los Servicios de Binance, o haga que nosotros o cualquier tercero contravenga leyes aplicables a ellos; o

ii) listada en nuestra Lista de Países Prohibidos.

2.2 Modificación de nuestros criterios de elegibilidad. Podemos modificar nuestros criterios de elegibilidad en cualquier momento a nuestra discreción. Cuando sea posible, le daremos aviso con anticipación del cambio. Sin embargo, ocasionalmente podremos necesitar realizar cambios sin avisarle con anticipación. Esto puede incluir cuando:

a) realizamos el cambio como resultado de cambios legales y/o regulatorios;

b) los cambios realizados son en su interés; y/o

c) existe cualquier otra razón válida que signifique que no hay tiempo para avisarle.

Cuando no podamos darle aviso previo, le informaremos del cambio tan pronto como sea posible después de que se realice.

2.3 Criterios de elegibilidad adicionales. Sin perjuicio de la Cláusula 2.1 (Criterios de elegibilidad), podremos, de tiempo en tiempo, aplicar requisitos adicionales de elegibilidad para Servicios de Binance específicos y/o jurisdicciones particulares, y dichos criterios de elegibilidad pueden variar por jurisdicción.

3. Cómo nos contactamos

3.1 Cómo puede usted contactarnos. Para más información sobre Binance, puede consultar la información disponible en nuestro Sitio Web. Si tiene preguntas, comentarios o quejas, puede contactarnos a través de nuestro equipo de soporte al cliente. Estos Términos pueden especificar datos de contacto para notificaciones particulares.

3.2 Cómo lo contactaremos. Nos comunicaremos con usted a través de canales oficiales utilizando los datos que usted nos proporcione. Esto puede incluir contactarlo por correo electrónico, SMS, a través de la Aplicación de Binance o, en circunstancias excepcionales, por teléfono. Es importante que se asegure de que sus datos de contacto sean correctos y estén actualizados. Si sus datos de contacto cambian, debe informarnos de inmediato. Si no lo hace, no seremos responsables si usted no recibe información, notificaciones u otra información importante de nuestra parte. Tenga en cuenta que estafadores pueden intentar hacerse pasar por personal de Binance o por comunicaciones de Binance. Puede usar [Binance Verify](#) para verificar si una fuente está verificada y es oficialmente de Binance.

4. Términos y Servicios Específicos de Productos

4.1 Términos específicos de producto. Una vez que usted haya abierto una Cuenta Binance, podrá acceder y utilizar los Servicios de Binance, sujeto a su disponibilidad respectiva y a los requisitos de elegibilidad. Los Términos del Producto aplicables a cada Servicio de Binance al que usted acceda o utilice se incorporan a, y forman parte de este Acuerdo. Al acceder o utilizar un Servicio de Binance, usted confirma que ha leído, entendido y acepta los Términos del Producto de dicho Servicio de Binance (según se modifiquen de tiempo en tiempo). Si existe conflicto entre estos Términos y los Términos del Producto, los Términos del Producto prevalecerán en la medida del conflicto para dicho Servicio de Binance (sujeto a cualquier orden de prelación establecido).

4.2 Servicios Fiat. En caso de estar habilitados y disponibles en su jurisdicción, usted podrá optar por contratar Servicios Fiat con Proveedores Fiat, los cuales generalmente están operados con partners locales y términos específicos para ese servicio. Al aceptar estas Condiciones, usted reconoce y acepta que:

- a) podrá acceder a los servicios de Proveedores Fiat para operar y/o transaccionar dentro de la Plataforma Binance, sin que lo anterior necesariamente implique que los Servicios Fiat provistos por los Proveedores Fiat son prestados por Binance o Afiliados Binance;
- b) completará cualesquier procesos de identificación y verificación necesarios y requeridos por el Proveedor Fiat para la prestación y acceso a los Servicios Fiat;
- c) será responsable de leer, revisar y, en su caso, aceptar y/o adherirse a cualquier acuerdo de usuario, términos y condiciones, aviso de privacidad, políticas y cualquier otro consentimiento o documento necesario y/o requerido por el Proveedor Fiat para poder acceder a los Servicios Fiat de dicho proveedor;
- d) la responsabilidad sobre los Servicios Fiat recae únicamente en los Proveedores Fiat de los que usted reciba algún Servicio Fiat, liberando y sacando en paz y a salvo a Binance, los Afiliados Binance



y/o entidades afiliadas o subsidiarias y sus respectivos accionistas, miembros, directores, oficiales, empleados, agentes y representantes de cualquier responsabilidad respecto a dichos Servicios Fiat;

e) los Servicios Fiat prestados a usted por un Proveedor Fiat, incluyendo, en su caso, el resguardo de cualquier tipo de Moneda en una Cuenta Fiat, en ningún caso serán considerados Dinero del Cliente ni Activos del Cliente conforme a lo establecido en el presente Acuerdo. En consecuencia, dicha Moneda no estará sujeta a lo dispuesto en la Cláusula 8.3 del presente; y

f) los Servicios Fiat podrán no estar disponibles o estar sujetos a restricciones en su jurisdicción.

Si:

a) usted utiliza Servicios Fiat consistentes en el procesamiento de fondos para la compra instantánea de Activos Digitales con tarjeta de débito o crédito, y/o en la venta instantánea de Activos Digitales para recibir el pago correspondiente de la venta de Activos Digitales en su tarjeta de débito o crédito, entonces (independientemente de su residencia o ubicación), los Servicios Fiat le serán prestados a usted por Proveedores Fiat contratados por Bifinity Bitfi Technology Limited;

b) usted utiliza Servicios Fiat consistentes en el procesamiento o la acreditación de Moneda desde o hacia una Cuenta Fiat derivado de la ejecución de órdenes de compra o venta de Activos Digitales en la Plataforma Binance, entonces los Servicios Fiat le serán proporcionados directamente por Proveedores Fiat; y

c) en caso de que, por cualquier motivo, se llegase a suspender, interrumpir o alterar la prestación de los Servicios Fiat por parte de un Proveedor Fiat o existan indicios o circunstancias que sugieran una potencial suspensión, interrupción o alteración de Servicios Fiat por parte de un Proveedor Fiat que pudieran afectar sus derechos o intereses sobre los Servicios Fiat y/o los recursos mantenidos en las Cuentas Fiat, usted faculta y autoriza de manera expresa, amplia e irrevocable a Binance y/o los Afiliados Binance para actuar de buena fe, en su nombre y representación, para intervenir en protección e interés de sus recursos con el único propósito de salvaguardar los activos objeto de los Servicios Fiat y/o cualesquier activos que usted tenga en una Cuenta Fiat.

Dichas medidas podrán incluir, de manera enunciativa más no limitativa, la ejecución de medidas de buena fe, en su nombre y representación para (i) instruir la transferencia de los recursos que mantenga con un Proveedor Fiat hacia canales alternos con otros Proveedores Fiat a los que pueda acceder para la prestación de Servicios Fiat y la disposición de sus recursos; (ii) instruir al Proveedor Fiat la transferencia de tus recursos para su conversión a Activos Digitales estables (como USDT); y/o (iii) implementar cualquier otro mecanismo razonable bajo el cual usted pueda acceder a sus recursos. Binance no dispondrá de fondos por cuenta propia, ni dispondrá de ellos para uso o beneficio propio o de terceros. Todas las actuaciones de Binance se realizarán exclusivamente en nombre y por cuenta de usted, exclusivamente para los fines aquí previstos.

Usted reconoce que Binance, los Afiliados Binance y/o entidades afiliadas o subsidiarias, no serán responsables de cualesquiera causas que originen o pudieran originar la suspensión, interrupción o alteración de los Servicios Fiat y usted renuncia de manera expresa a cualquier reclamación, acción, compensación o indemnización en contra de Binance, los Afiliados Binance, y/o entidades afiliadas, o subsidiarias y sus respectivos accionistas, miembros, directores, oficiales, empleados, agentes y representantes derivadas de cualquier suspensión, interrupción o alteración de Servicios Fiat, así como de la ejecución de la autorización otorgada en el presente y por cualquier medida adoptada en cumplimiento de la misma.



Binance podrá notificarle con anticipación sobre la implementación de dichas medidas, pero no estará obligada a hacerlo, considerando el carácter y la naturaleza imprevista y/o las condiciones particulares de las contingencias o posibles contingencias que puedan afectar los Servicios Fiat y/o las Cuentas Fiat.

En caso de cualquier controversia relacionada con la ejecución de esta autorización, ésta se resolverá de conformidad con las cláusulas para la resolución de controversias previstas por este Acuerdo.

4.3 Servicios de OTC. Si así lo acuerda con Binance, es posible que se le permita recibir determinados servicios de venta libre (OTC) con respecto a las transacciones bilaterales en Activos Digitales, cuyos servicios estarán sujetos a las Condiciones de OTC de Binance, las cuales se considerarán incorporadas a este Acuerdo por referencia.

Usted acepta vincularse según las Condiciones de OTC de Binance con respecto a todos los Servicios OTC que se le proporcionen a través de los Canales de Comunicación Acordados (según cada término se define en las Condiciones de OTC de Binance).

En caso de que Binance o alguno de los Afiliados Binance le presente o facilite a usted el contacto con una contraparte en el contexto de los Servicios OTC o de cualquier otro Servicio de Binance (incluyendo, sin limitarse, a operaciones en Spot), usted se obliga a no participar, directa o indirectamente, en ningún negocio, operación o transacción con dicha contraparte por fuera de la Plataforma Binance y los Canales de Comunicación Acordados mientras usted tenga una Cuenta Binance. Esta obligación se extiende a cualquier operación posterior, directa o indirecta, que tenga como origen o motivación una relación generada por la facilitación o presentación de Binance con el contacto de una contraparte. Asimismo, usted se obliga a no facilitar, inducir, promover, intermediar ni participar, directa o indirectamente, en transacciones o negociaciones con Activos Digitales y/o Moneda, fuera de la Plataforma Binance con contrapartes a las que usted haya accedido, conocido o respecto de las cuales haya obtenido información mediante Binance o los Afiliados Binance, incluso cuando dichas transacciones o negociaciones se realicen a través de otras personas, cuentas o entidades. Esto en el entendido que esta obligación aplica en todos los casos en que usted participe, colabore o intervenga o se beneficie, de forma directa o indirecta, en la realización de dichas transacciones o negociaciones.

En caso de que Binance tenga la sospecha razonable de que usted está llevando a cabo, o intenta llevar a cabo o facilitar, directa o indirectamente, cualquier negociación o actividad con Activos Digitales y/o Moneda fuera de la Plataforma Binance o de los Canales de Comunicación Acordados conforme a lo previsto en el párrafo anterior, Binance tendrá el derecho de solicitarle cualquier información y/o documentos relevantes (incluyendo registros de comunicación, de negociación y/o transacciones) para verificar el cumplimiento de la presente Cláusula 4.2. Usted, a su vez, se obliga a cooperar y proporcionar dicha información y/o documentación conforme a los términos en que Binance ejerza el derecho aquí previsto.

El incumplimiento de esta Cláusula, incluyendo la negativa a proporcionar la información solicitada, dará derecho a Binance a rescindir este Acuerdo unilateral y discrecionalmente, y cancelar su Cuenta Binance de conformidad con la Cláusula 25 de este Acuerdo, sin perjuicio de los demás derechos y recursos que le correspondan a Binance conforme a la Ley Aplicable y/o este Acuerdo, incluyendo el derecho a reclamar cualquier daño o pérdida que resulte del incumplimiento.

5. Servicio de chat



5.1 Disponibilidad de los Servicios de Chat. Podemos poner a su disposición nuestros servicios interactivos de chat en línea (cada uno, un "Servicio de Chat") en cualquier momento en relación con su uso de cualquiera de los Servicios de Binance.

5.2 Información importante. Un Servicio de Chat se proporciona como una facilidad, a menudo para facilitar su entendimiento de los Servicios de Binance o para asistirle en la navegación de la Plataforma Binance. Un Servicio de Chat también puede facilitar servicios de soporte al cliente para consultas, comentarios y/o quejas. Haremos esfuerzos razonables para asegurar que los Servicios de Chat le proporcionen información precisa y actualizada con base en su pregunta o necesidad. Nada de lo comunicado en un Servicio de Chat se considerará un acuerdo legal, declaración o garantía respecto de los Servicios de Binance, procesos, decisiones o tiempos de respuesta. Cualquier dato personal que usted comparta con nosotros al utilizar un Servicio de Chat estará sujeto a las políticas y avisos aplicables en materia de privacidad descritos en nuestro [Aviso de Privacidad](#). Cuando se utilice Binance AI en un Servicio de Chat, estará sujeto a nuestra Política de IA. Al interactuar con nosotros mediante el uso del Servicio de Chat, usted nos autoriza a monitorear, analizar, guardar y/o de cualquier otra forma tratar su historial de chat. Al utilizar un Servicio de Chat, usted reconoce y consiente nuestro uso de su historial de chat para análisis personalizados, ofertas y/o investigaciones.

5.3 Chats no humanos. Al utilizar un Servicio de Chat, usted puede interactuar con un chatbot, un chatbot de IA u otro agente no humano. Revelaremos el uso de un chatbot, chatbot de IA u otro agente no humano, en la medida en que sea requerido por obligaciones de divulgación conforme a las Reglas ADGM.

5.4 Chats humanos. Adicionalmente, podemos poner a su disposición Servicios de Chat que le permitan interactuar directamente con otros usuarios de la Plataforma Binance ("Chat de Usuario") y/o con un representante de soporte al cliente de Binance ("Chat de Soporte").

5.5 Acciones prohibidas. Usted no debe utilizar un Servicio de Chat, incluyendo el Chat de Usuario o el Chat de Soporte, para enviar mensajes abusivos, difamatorios, deshonestos u obscenos, ni mensajes destinados a manipular un mercado o a difundir información falsa o engañosa, ni mensajes que de otra forma contravengan la Ley Aplicable; y hacerlo puede resultar en la terminación de la sesión del Servicio de Chat y puede dar lugar a restricciones en la disponibilidad de los Servicios de Binance para usted.

6. Comisiones y cálculos

6.1 Pago de comisiones. Usted acepta pagar todas las comisiones aplicables en conexión con su acceso y uso de los Servicios de Binance, conforme se establece en la página de [Estructura de Comisiones](#) en nuestro Sitio Web, o según se le comunique de otra forma en los Términos del Producto aplicables.

Usted nos autoriza e instruye a deducir todas las comisiones aplicables, comisiones de intermediación, intereses, cargos y demás sumas que usted adeude conforme al Acuerdo de la Moneda del Cliente o Activos del Cliente registrados en su Cuenta Binance, de conformidad con el método de cálculo establecido en nuestra página de [Estructura de Comisiones](#). Si usted nos adeuda un monto en un Activo Digital o Moneda y no cuenta con activos suficientes en dicho Activo Digital o Moneda, podremos deducir las sumas adeudadas en otro Activo Digital o Moneda para efectuar el pago (en cuyo caso convertiremos el Activo Digital o Moneda que usted mantenga al Activo Digital o Moneda en que estén denominadas las sumas adeudadas (o su equivalente en Moneda), a la tasa ofrecida en ese momento en la Plataforma Binance o a cualquier otra tasa comercialmente razonable que determinemos). En caso de que no existan Activos Digitales suficientes en su Cuenta Binance, usted reconoce que cualquier monto debido y pagadero por usted conforme a esta Cláusula es una deuda



inmediatamente debida y pagadera por usted a nosotros, en el monto y forma (ya sea en la forma de un Activo Digital o de otra manera) que determinemos, actuando de manera comercialmente razonable.

6.2 Modificación de nuestras comisiones. Podemos ajustar nuestras comisiones de tiempo en tiempo de conformidad con la Cláusula 23.2 (Cambios a comisiones).

6.3 Cálculos. Cualquier cálculo realizado por Binance en conexión con los Servicios de Binance es definitivo y vinculante para usted, en ausencia de Error Manifiesto.

INFORMACIÓN SOBRE SU Cuenta Binance

7. Creación y mantenimiento de una Cuenta Binance

7.1 Apertura de cuenta y relaciones entre entidades.

7.1.1 Para acceder y utilizar los Servicios de Binance, usted debe crear y mantener una Cuenta Binance que contenga los registros establecidos en la Cláusula 1.1 anterior.

7.1.2 Su Cuenta Binance puede ser:

- a) una cuenta individual, abierta por y para una persona física; o
- b) una cuenta corporativa, abierta por y para una sociedad, asociación, fideicomiso u otra entidad jurídica (una "**Cuenta Corporativa de Binance**").

7.2 Clasificación de clientes

7.2.1 Clasificación. Para los fines del Acuerdo, la clasificación de clientes bajo COBS y la prestación de los Servicios de Binance, todos los clientes individuales y corporativos serán clasificados como clientes minoristas.

7.2.2 Protecciones.

- a) Como cliente minorista, usted tiene derecho a las protecciones regulatorias requeridas conforme a las Reglas ADGM. Esto significa que usted se beneficiará de ciertas protecciones relacionadas con comunicaciones, gestión de quejas y acceso a información respecto de sus Transacciones.
- b) Por lo general, solo le prestamos Servicios de Binance sobre una base de “solo ejecución” (execution-only) y no estamos obligados a evaluar la idoneidad de ninguna inversión o Servicio de Binance puesto a su disposición. Sin embargo, en la medida en que usted tenga derecho conforme a las Reglas ADGM a protecciones adicionales, incluyendo evaluaciones de idoneidad o de adecuación respecto de un Servicio de Binance en particular, esto se explicará en los Términos del Producto relevantes, los cuales se considerará que usted ha leído y aceptado al solicitar el servicio correspondiente.
- c) Sus Activos del Cliente y Moneda del Cliente serán mantenidos, si está habilitado o disponible en su jurisdicción, de conformidad con las reglas aplicables de protección de activos del cliente conforme a las Reglas ADGM, y sujetos a la protección conferida por las Reglas de Moneda del Cliente y las Reglas de Custodia Segura.
- d) Usted tiene derecho a acceder a estados de cuenta y actualizaciones sobre sus tenencias y Transacciones.

7.3 Discreción para la apertura de cuenta

7.3.1 Todas las Cuentas de Binance se proporcionan a nuestra discreción. Nos reservamos el derecho de rechazar cualquier solicitud de una Cuenta Binance, incluyendo, sin limitación, cuando:

- a) usted no cumpla con los criterios de elegibilidad establecidos en la Cláusula 2 (Elegibilidad);
- b) no podamos verificar su identidad o completar la debida diligencia requerida a nuestra satisfacción;
- c) razonablemente creamos que abrir una cuenta para usted haría que incumpliéramos las Reglas ADGM u otras obligaciones legales o regulatorias aplicables a nosotros;
- d) usted haya tenido previamente una Cuenta Binance suspendida o terminada;
- e) razonablemente sospechemos actividad fraudulenta, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo u otro delito financiero; y/o
- f) determinemos que no es apropiado prestarle Servicios de Binance considerando sus circunstancias, conocimiento, experiencia o cualquier otro factor que consideremos relevante.

7.3.2 No estamos obligados a proporcionar razones para rechazar una solicitud de cuenta.

7.4 Beneficio exclusivo y usuarios permitidos

7.4.1 Al abrir una Cuenta Binance, usted declara y garantiza que si usted:

- a) es un usuario individual, utilizará su Cuenta Binance solo para sí mismo, y no en nombre de ningún tercero, salvo que haya obtenido nuestro consentimiento previo por escrito para hacerlo; y
- b) tiene una Cuenta Corporativa de Binance, sus Usuarios Permitidos utilizarán la Cuenta Corporativa de Binance sólo para su beneficio, y no en nombre de ningún tercero ni para sí mismos, salvo que se haya obtenido nuestro consentimiento previo por escrito.

7.4.2 Usted no debe proporcionar acceso a ningún Servicio de Binance a ningún tercero a través de su Cuenta Binance, salvo que le hayamos dado nuestro consentimiento previo por escrito.

7.4.3 Para Cuentas Corporativas de Binance, cada Usuario Autorizado debe ser identificado por nosotros y verificado de conformidad con la Cláusula 7.5 (Verificación de identidad y Conozca a su Cliente). Cualquier persona que utilice una Cuenta Binance y que no haya sido verificada como Usuario Autorizado se considerará que actúa sin autorización.

7.4.4 Usted es plenamente responsable de toda actividad que ocurra bajo su Cuenta Binance, ya sea autorizada por usted o no, salvo cuando usted haya cumplido con la Cláusula 21.4 (Si sospecha una Violación de Seguridad) y/o determinemos que la actividad fue exclusivamente resultado de una falla del sistema atribuible a una Entidad Binance ADGM.

7.5 Verificación de identidad y Conozca a su Cliente

7.5 Antes de que usted pueda abrir una Cuenta Binance o acceder a cualquier Servicio de Binance, usted debe completar nuestros procedimientos de verificación de identidad, que pueden incluir (sin limitación):



- a) proporcionar información personal, incluyendo su nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio legal, domicilio residencial actual y datos de contacto; y
- b) proporcionar copias de documentos de identidad (como pasaporte, documento nacional de identidad o licencia de conducir).

7.5.2 Toda la información proporcionada por usted conforme a esta Cláusula 7.5 (Verificación de identidad y Conozca a su Cliente) debe ser:

- a) completa, exacta, verdadera y estar actualizada en todos los aspectos;
- b) proporcionada en un formato aceptable para nosotros; y
- c) verificable a través de fuentes independientes cuando lo consideremos necesario.

7.6 Usted debe actualizarnos respecto de cualquier cambio a la información proporcionada por usted conforme a esta Cláusula 7.

7.6.1 Usted nos autoriza a:

- a) realizar cualesquiera consultas, ya sea directamente o a través de terceros, que consideremos necesarias para verificar su identidad y la de cualesquiera Usuarios Permitidos, y para proteger contra fraude, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo u otro delito;
- b) divulgar sus datos personales y los de cualesquiera Usuarios Permitidos para verificación de identidad, registro de datos de cumplimiento, referencias crediticias, prevención de fraude y a agencias de combate al delito; y
- c) tomar cualquier acción que consideremos necesaria con base en los resultados de dichas consultas, incluyendo rechazar su solicitud o suspender o terminar su Cuenta Binance.

7.6.2 Usted reconoce que cuando realicemos consultas:

- a) sus datos personales y los de cualesquiera Usuarios Permitidos pueden ser divulgados a proveedores de servicios y agencias de terceros; y
- b) dichas agencias pueden responder a nuestras consultas en su totalidad y pueden conservar registros de dichas consultas.

7.6.3 El tratamiento de sus datos personales se describe en nuestro [Aviso de Privacidad](#).

7.7 Debida diligencia reforzada

7.7.1 También podremos requerirle que cumpla con nuestros procedimientos de debida diligencia reforzada mediante:

- a) la entrega de información adicional sobre usted, su negocio o sus Usuarios Permitidos, su fuente de fondos o su uso previsto de los Servicios de Binance;
- b) la entrega de registros o documentación adicional;



- c) la realización de reuniones presenciales o videollamadas con nuestros representantes;
- d) la entrega de certificaciones o constancias de profesionales calificados (como abogados o contadores); y/o
- e) la realización de verificaciones o filtros adicionales.

7.7.2 Podremos imponer debida diligencia reforzada cuando (sin limitación):

- a) sea requerido por las Reglas ADGM o guías regulatorias aplicables a nosotros;
- b) usted sea una Persona Políticamente Expuesta ("**PEP**") o tenga un asociado cercano o familiar que sea PEP;
- c) usted sea de una jurisdicción que consideremos que presenta mayor riesgo de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o sanciones;
- d) usted desee acceder a productos o servicios que consideremos que presentan mayor riesgo;
- e) la naturaleza, tamaño o patrón de sus transacciones genere preguntas o preocupaciones;
- f) tengamos preocupaciones sobre la fuente de fondos o el propósito de la relación comercial; o
- g) determinemos que la debida diligencia reforzada es apropiada de otra manera dadas las circunstancias.

7.7.3 Su acceso a su Cuenta Binance y a los Servicios de Binance puede ser suspendido o restringido en tanto no concluya la debida diligencia reforzada a nuestra satisfacción.

7.8 Monitoreo continuo y actualizaciones de información

7.8.1 Usted debe notificarnos de inmediato si existe cualquier cambio a:

- a) su información personal (incluyendo su nombre, domicilio, nacionalidad, ciudadanía o datos de contacto);
- b) sus circunstancias financieras (si dicho cambio es material para su uso de los Servicios de Binance);
- c) para Cuentas Corporativas, su estructura de propiedad, directores, oficiales, personas con control significativo o Usuarios Permitidos;
- d) su fuente de fondos o fuente de riqueza; o
- e) cualquier otra información que pueda afectar su elegibilidad para utilizar los Servicios de Binance o nuestras obligaciones regulatorias.

7.8.2 Si usted nos notifica que cambió su país de residencia y/o cambió o adquirió otra nacionalidad, y proporciona documentación suficiente para acreditar dicho cambio:

- a) actualizaremos los registros de su Cuenta Binance en consecuencia;



b) usted puede quedar sujeto a distintos requisitos u obligaciones regulatorias, incluyendo (sin limitación) cualesquiera Términos Locales aplicables;

c) ciertos Servicios de Binance pueden dejar de estar disponibles para usted, o pueden volverse disponibles; y

d) podremos requerirle completar verificación o debida diligencia adicional.

7.8.3 Realizamos monitoreo continuo de Cuentas de Binance para asegurar el cumplimiento con obligaciones de prevención de lavado de dinero, prevención de financiamiento al terrorismo y sanciones. Podemos solicitarle información actualizada o adicional en cualquier momento. Usted debe responder a dichas solicitudes con prontitud y dentro del plazo que le especifiquemos.

7.9 Conservación de registros. Conservamos sus datos personales para permitirle el uso continuo de los Servicios de Binance, durante el tiempo que sea requerido para cumplir con los fines relevantes descritos en este [Aviso de Privacidad](#), y según sea requerido por ley, por ejemplo, para fines fiscales y contables, cumplimiento de leyes de prevención de lavado de dinero, o según se le comunique de otra forma. Revise nuestro [Aviso de Privacidad](#) para más información sobre cómo recabamos y utilizamos sus datos personales relacionados con el uso y desempeño de la Plataforma Binance y los Servicios de Binance.

7.10 Subcuentas

7.10.1 Sujeto a nuestro consentimiento, usted puede crear y acceder a Subcuentas de Binance.

7.10.2 Cada Subcuenta Binance:

a) está sujeta al Acuerdo;

b) puede tener límites de transacción, derechos de acceso u otras restricciones separadas según determinemos o según sea configurado por usted (cuando se permita); y

c) sigue siendo su responsabilidad, y usted es responsable por toda actividad bajo dicha Subcuenta Binance.

7.10.3 Solo una persona física o entidad corporativa puede asociarse con una Subcuenta Binance en particular. Usted no debe permitir que múltiples personas compartan acceso a una misma Subcuenta Binance.

8. Custodia; Segregación de sus Activos

8.1 Designación de custodio

8.1.1 Al abrir una Cuenta Binance, usted designa a NCCL como custodio de todos sus Activos Digitales, Valores y Moneda (si está habilitado o disponible en su jurisdicción) que usted transfiera a su Cuenta Binance o que se reciban en su nombre en conexión con los Servicios de Binance y en su Cuenta Binance.

8.1.2 Su Cuenta Binance es mantenida por Binance RCH en el Libro Interno (Internal Ledger) para el propósito de registrar la Moneda del Cliente y los Activos del Cliente mantenidos para usted, si está habilitado o disponible en su jurisdicción, lo cual es separado de cualquier registro en el Libro Interno



utilizado para reflejar el propio dinero o activos de NCCL, o cualquier dinero o activos mantenidos por NCCL para otros clientes.

8.1.3 NCCL mantendrá todos dichos Activos Digitales, Valores y Moneda (en caso de estar habilitado o disponible en su jurisdicción) de conformidad con este Acuerdo, las Reglas ADGM aplicables y cualesquiera otras leyes aplicables.

8.1.4 NCCL acepta dicha designación y acuerda prestar los servicios de custodia de conformidad con este Acuerdo.

8.2 Naturaleza de la relación de custodia

NCCL ejercerá la habilidad, cuidado y diligencia requeridos de un custodio profesional conforme a las Reglas ADGM. Como su custodio, NCCL mantiene activos para usted en su carácter de fiduciario (trustee), sujeto a y de conformidad con los términos establecidos en este Acuerdo; pero por lo demás, salvo en la medida expresamente establecida en el Acuerdo o requerida por las Reglas ADGM, NCCL no actúa como fiduciario (trustee) ni con deber fiduciario respecto de usted bajo este Acuerdo. Su derecho sobre Activos Digitales y Moneda se registra en su Cuenta Binance y en asientos del Libro Interno de NCCL, los cuales reflejan la cantidad y tipo de cada activo mantenido por NCCL para usted.

8.3 Moneda mantenida bajo las Reglas de Moneda del Cliente

8.3.1 NCCL puede mantener Moneda para usted como Moneda del Cliente con uno o más terceros y reflejarla en su Cuenta Binance, de conformidad con las Reglas de Moneda del Cliente, dependiendo de la Moneda y de los Servicios de Binance habilitados o disponibles en su jurisdicción.

Lo anterior es separado e independiente de cualesquiera Servicios Fiat que puedan estar habilitados para usted y que usted pueda contratar directamente con un Proveedor Fiat conforme a la Cláusula 4.2.

8.3.2 Únicamente en el caso de que NCCL mantuviera Moneda para usted conforme a la Cláusula 8.3.1 anterior, esto significaría que:

a) Un monto igual al monto de Moneda reflejado en su Cuenta Binance es mantenido por NCCL con una o más instituciones financieras o con un Afiliado de Binance (controlado por NCCL) ("**Entidad CM de Binance**") en una o más instituciones financieras. La deuda correspondiente adeudada por cada institución financiera o por dicha Entidad CM de Binance a NCCL es mantenida por NCCL en fideicomiso (trust) para usted y sus otros clientes de conformidad con las Reglas de Moneda del Cliente, y no es un activo de NCCL y, por lo tanto, no está disponible para acreedores de NCCL en caso de insolvencia de NCCL;

b) La Moneda recibida por NCCL para sus clientes se mantiene en una o más cuentas mantenidas por la Entidad CM de Binance o por NCCL con una o más instituciones financieras reguladas, y dichas cuentas están separadas de cualesquiera cuentas que mantengan los fondos propios de NCCL o de la Entidad CM de Binance;

c) La Moneda recibida y mantenida por NCCL para usted puede mezclarse con Moneda mantenida y recibida por NCCL para sus otros clientes en una o más cuentas de clientes agrupadas mantenidas por la Entidad CM de Binance o NCCL en las instituciones financieras correspondientes, pero su derecho específico a un monto de Moneda mantenido para usted por la Entidad CM de Binance o NCCL se registra en su Cuenta Binance;



d) En caso de insolvencia o liquidación de NCCL, u otro evento relevante estipulado por la autoridad regulatoria correspondiente, la Moneda del Cliente mantenida para usted estará sujeta a las Reglas de Distribución de Moneda del Cliente; y

e) Cuando lo indiquemos claramente en la Plataforma Binance, la Moneda puede ser mantenida por usted no como se describe en la Cláusula 8.3.1, sino en una Cuenta Fiat separada, la cual puede ser utilizada por usted para liquidar ciertas Transacciones que habilitemos de tiempo en tiempo. La Moneda mantenida en dicha Cuenta Fiat no es mantenida por NCCL ni está cubierta por las Reglas de Moneda del Cliente, ya que será proporcionada directamente por el Proveedor Fiat con quien usted contrató los Servicios Fiat aplicables de manera directa.

8.3.3 No se pagará ni se pondrá a disposición de nosotros ni de cualquier otra parte interés u otro beneficio alguno respecto de la Moneda en su Cuenta Binance que sea mantenida por NCCL o Afiliados de Binance con una o más instituciones financieras conforme a la Cláusula 8.3.1 anterior; sin embargo, NCCL o Afiliados de Binance pueden recibir intereses u otros beneficios de dichas instituciones financieras, los cuales conservarán para su exclusivo beneficio.

8.3.4 La Moneda mantenida para usted puede mantenerse en una jurisdicción fuera de ADGM, y las prácticas de mercado, insolvencia y el régimen legal aplicable en dicha(s) jurisdicción(es) puede diferir del régimen aplicable en ADGM.

8.4 Segregación de Activos del Cliente

8.4.1 NCCL mantiene sus Activos Digitales de conformidad con las Reglas ADGM aplicables, de la siguiente manera:

a) **Segregación en libro mayor:** NCCL segrega en el Libro Interno que mantiene, sus propios Activos Digitales de los Activos Digitales mantenidos para sus clientes (para evitar dudas, el término "cliente" no incluye a NCCL, pero NCCL es un beneficiario del trust respecto de los activos en direcciones de red omnibus mantenidas en fideicomiso (trust)), manteniendo en su propio Libro Interno registros separados de: (i) el monto de Activos Digitales mantenidos por ella que son sus propios Activos Digitales y posiciones; y (ii) el monto de Activos Digitales y posiciones mantenidos por NCCL para cada uno de sus clientes, incluyendo a usted.

b) **Segregación individual:** Su Cuenta Binance se mantiene en el Libro Interno de NCCL y registra la cantidad y tipo de cada Activo Digital mantenido por NCCL para usted. Conforme al Acuerdo, usted tiene un derecho individual (en la forma de un interés beneficiario) sobre el monto de Activos Digitales mantenidos para usted por NCCL como custodio en fideicomiso (trust) para usted, según se registre en su Cuenta Binance, sujeto a, y de conformidad con los términos del Acuerdo. Los Activos Digitales mantenidos por NCCL son fungibles, y usted no tiene un interés beneficiario en Activos Digitales específicos depositados en su cuenta con NCCL, sino en Activos Digitales de la misma cantidad, tipo y calidad.

c) **Mantenimiento omnibus en cadena:** Por eficiencia operativa y de conformidad con la práctica de mercado, los Activos Digitales registrados en su Cuenta Binance pueden mantenerse en cadena por NCCL en una o más billeteras omnibus junto con Activos Digitales mantenidos por NCCL para sí misma y para sus otros clientes, incluyendo otras Entidades Binance ADGM y Afiliados de Binance. La totalidad de dichos Activos Digitales mantenidos por NCCL en billeteras omnibus se mantienen por NCCL en fideicomiso (trust), sujeto a, y de conformidad con los términos del Acuerdo, en beneficio de las personas identificadas en su Libro Interno (incluyéndose a sí misma) de tiempo en tiempo como las personas para quienes se mantienen Activos Digitales del tipo mantenido en dichas billeteras, de modo que cada persona sea el propietario beneficiario de una proporción del total de



Activos Digitales de dicho tipo registrado en las billeteras ómnibus, y dicha proporción se calcula por referencia al monto de Activos Digitales de ese tipo registrado por NCCL en su Libro Interno como mantenido para esa persona. NCCL mantiene el Libro Interno para identificar el monto y tipo de Activos Digitales mantenidos para usted en cualesquiera de dichas billeteras ómnibus, y su derecho individual e interés beneficiario en Activos del Cliente mantenidos en dichas billeteras ómnibus es el que determine dicho libro mayor y se registre en su Cuenta Binance. Para evitar dudas, la mezcla de Activos Digitales en cadena dentro de billeteras ómnibus no afecta ni invalida el trust creado conforme al Acuerdo, y los Activos Digitales recibidos y mantenidos por NCCL para usted, para sus otros clientes o para sí misma en una billetera ómnibus siguen siendo propiedad sujeta a trust mantenida por NCCL en beneficio de usted, de todos dichos clientes y de NCCL, de conformidad con el Libro Interno de NCCL que registra el monto de Activos Digitales mantenidos para cada beneficiario del trust, sujeto a, y de conformidad con este Acuerdo y las Reglas ADGM.

d) Para evitar dudas, NCCL, en su carácter de fiduciario (trustee) del trust de Activos Digitales de conformidad con la Cláusula 8.4.1(c) y los demás términos del Acuerdo, actúa en una capacidad distinta de NCCL en su carácter de beneficiario del trust bajo dicho trust. El trust sobre cualquier billetera ómnibus no pretende, y no deberá, dejar de existir únicamente por el hecho de que, en cualquier momento, el único beneficiario del trust sea NCCL.

e) NCCL realiza conciliaciones del monto de Activos Digitales registrado en la Cuenta Binance contra el monto de Activos Digitales registrado en cuentas de billeteras ómnibus al menos cada semana, de conformidad con COBS 17.8.3.

8.4.2 Protección en caso de insolvencia: Su interés en activos mantenidos en trust por NCCL para usted y los demás beneficiarios del trust conforme al Acuerdo no es propiedad de NCCL y se beneficia de las protecciones aplicables conforme a las Reglas ADGM en caso de insolvencia de NCCL. NCCL acepta que es un término del trust conforme al cual los Activos Digitales se mantienen bajo el Acuerdo que, en caso de insolvencia de Binance, cuando las Reglas ADGM requieran que cualesquiera costos de distribución de activos en trust y otros gastos se cubran con los activos en trust, cualesquiera activos mantenidos en trust por NCCL para sí misma como beneficiario del trust serán utilizados primero (después de liquidar dichos activos) para cubrir dichos costos y gastos. En la medida en que los activos mantenidos en trust por NCCL para sí misma como beneficiario del trust sean insuficientes para cubrir dichos costos y gastos, usted acepta que los costos y gastos pendientes se cubrirán con Activos Digitales mantenidos en trust para usted y otros clientes, prorrata conforme al monto de Activos Digitales registrado como mantenido por NCCL para usted y cada uno de dichos clientes.

8.4.3 Para evitar dudas, el trust establecido conforme al Acuerdo no reemplaza ni limita la operación de la Sección 263 de las Reglas de Insolvencia 2022, y el trust se administrará de manera consistente con las Reglas por Incumplimiento de Binance RCH y con las disposiciones de prelación vigentes del FSMR y de las Reglas de Insolvencia 2022.

8.4.4 Los Activos Digitales mantenidos para usted pueden mantenerse en una jurisdicción fuera de ADGM, y las prácticas de mercado, insolvencia y el régimen legal aplicable en dicha(s) jurisdicción(es) pueden diferir del régimen aplicable en ADGM.

8.4.5 Los Activos Digitales mantenidos para usted pueden mantenerse en una cuenta con una institución financiera que esté en el mismo grupo que NCCL.

8.5 No Rehipotecación.



NCCL no rehipotecará, prestará ni utilizará de otra forma los Activos del Cliente para sus propios fines ni para los fines de cualquier otro cliente u otra Entidad Binance del ADGM, salvo en los siguientes casos:

- a) cuando usted haya consentido expresamente dicho uso en los Términos del Producto aplicables; o
- b) cuando, conforme al Acuerdo, usted haya otorgado a NCCL derechos de deducción, gravamen u otros derechos similares respecto de sus Activos del Cliente;
- c) cuando sea necesario para fines operativos directamente relacionados con la prestación de servicios a usted (tales como comisiones de red u otras comisiones que surjan en relación con la liquidación de sus transacciones); o
- d) cuando los Activos del Cliente mantenidos para usted puedan utilizarse temporalmente en beneficio de NCCL o de uno o más de nuestros otros clientes en el curso de los procesos de liquidación (incluyendo, sin limitación, los procesos de liquidación de Binance RCH).

8.5.2 Cuando usted haya consentido la rehipotecación o el uso de sus Activos Digitales conforme a Términos del Producto específicos:

- a) usted reconoce y acepta los riesgos asociados con dicho uso, incluyendo el riesgo de que los activos no estén disponibles para su devolución inmediata; y
- b) dicho uso estará sujeto a las limitaciones y protecciones establecidas en los Términos del Producto pertinentes y en las Reglas de ADGM.

9. Procedimientos de Liquidación

9.1 Liquidación de Activos Digitales

9.1.1 En su calidad de custodio, NCCL efectuará la liquidación de Transacciones o transferencias mediante la actualización del Libro Interno y el abono o cargo en su Cuenta Binance, según corresponda.

9.1.2 No obstante lo anterior, podremos reconocer cargos o abonos en su Cuenta Binance antes de que haya ocurrido la liquidación on-chain del activo correspondiente, sujeto a las siguientes condiciones:

- a) los abonos a su Cuenta Binance son provisionales y están condicionados a la recepción efectiva por parte de NCCL de la liquidación final;
- b) NCCL podrá revertir cualquier abono provisional (con efecto retroactivo al momento contractual de liquidación) si la liquidación efectiva no ocurre dentro de un período razonable o si NCCL considera razonablemente que la liquidación efectiva no ocurrirá; y
- c) usted reconoce y acepta que cualquier uso de los montos abonados antes de la liquidación efectiva se realiza bajo su propio riesgo, y que será responsable de reembolsar cualquier monto abonado que posteriormente sea revertido.

9.2 Liquidación de Moneda

9.2.1 Si está habilitado y disponible en su jurisdicción, y en su calidad de custodio y conforme a la Cláusula 8.3, NCCL efectuará la liquidación de Transacciones en Moneda, ya sea directamente o



mediante la instrucción a un tercero o a una Afiliada de Binance, según corresponda, actualizando su Libro Interno para reflejar la transferencia de Dinero del Cliente entre las cuentas correspondientes.

a) Cuando el Dinero del Cliente ya sea mantenido tanto para el pagador como para el beneficiario, la liquidación se completará mediante el cargo y abono de los saldos respectivos en el Libro Interno, sin necesidad de transferencia física de fondos.

b) Cuando se reciban nuevos fondos, la liquidación ocurrirá al momento de la recepción de fondos compensados y la correspondiente actualización del Libro Interno.

9.2.2 Cuando se acuerde específicamente y en el caso de que NCCL preste los servicios establecidos en la Cláusula 8.3, NCCL podrá efectuar la liquidación de transacciones o transferencias de Transacciones en Moneda instruyendo al tercero correspondiente para que transfiera la Moneda relevante a la cuenta del beneficiario (lo cual puede incluir una cuenta mantenida por nosotros o para nosotros).

9.3 Activos Insuficientes

9.3.1 Si usted da una Instrucción que resulte en un cargo a su Cuenta Binance que exceda el saldo disponible, Binance podrá, a su discreción:

a) negarse a actuar conforme a la Instrucción; o

b) liquidar parcialmente la Instrucción hasta el límite de los activos disponibles.

9.3.2 Cuando múltiples Instrucciones resulten en cargos que excedan los saldos disponibles, NCCL podrá determinar el orden en que procesará dichas Instrucciones a su discreción, considerando factores como el momento de recepción de las Instrucciones, las obligaciones regulatorias de liquidación y consideraciones de gestión de riesgos.

9.4 Riesgo de Liquidación

9.4.1 Usted reconoce y acepta que:

a) las prácticas de liquidación varían entre distintos mercados y para distintos tipos de Activos Digitales;

b) en algunos casos, la entrega de Activos Digitales y el pago pueden no ocurrir simultáneamente (es decir, la entrega contra pago puede no estar disponible);

c) cuando la entrega ocurre antes del pago o el pago ocurre antes de la entrega, usted asume el riesgo de que la contraparte no cumpla con sus obligaciones; y

d) NCCL no será responsable por pérdidas derivadas del riesgo de liquidación, incluyendo el incumplimiento de la contraparte, salvo en la medida en que dichas pérdidas sean causadas por negligencia grave o dolo de NCCL.

9.5 Fallas en la Liquidación

9.5.1 Si una liquidación en Moneda o Activos Digitales no se completa como se esperaba, NCCL realizará esfuerzos razonables para recuperar cualquier fondo o activo involucrado en la transacción fallida. Cuando se hayan realizado abonos provisionales en su cuenta en anticipación de la liquidación,

NCCL podrá revertir dichos abonos para reflejar el resultado real de la transacción. Usted reconoce y acepta que cualquier uso de montos abonados provisionalmente antes de la liquidación final se realiza bajo su propio riesgo, y que será responsable de reembolsar cualquier monto que posteriormente sea revertido.

9.5.2 Usted reconoce que NCCL no garantiza la liquidación y no será responsable por fallas en la liquidación salvo en la medida en que sean causadas por negligencia grave o dolo de NCCL.

9.6 Proceso de Reversión y Limitaciones conforme a las Reglas de Compensación

9.6.1 NCCL podrá revertir una liquidación conforme a las Reglas de Compensación y de acuerdo con los Procedimientos de Compensación, tomando medidas razonables y comercialmente viables para devolver al Participante de Compensación a la posición en la que se encontraba antes de la liquidación.

9.7 Limitación de Responsabilidad por Reversiones

9.7.1 En ningún caso NCCL será responsable por:

- a) pérdidas indirectas, consecuenciales o especiales (incluyendo pérdida de utilidades, negocios u oportunidades) que surjan de o en relación con cualquier liquidación o reversión de liquidación;
- b) pérdidas derivadas de retrasos en la realización de una reversión;
- c) pérdidas derivadas de la imposibilidad de NCCL de efectuar una reversión completa; y/o
- d) pérdidas derivadas de movimientos del mercado ocurridos durante el período entre la liquidación original y la reversión.

9.8 Obligaciones de Liquidación

9.8.1 Respecto de cualquier Transacción para la transferencia de Activos Digitales, usted deberá:

- a) mantener saldos suficientes en su Cuenta Binance para liquidar dichas Transacciones;
- b) asegurar que los Activos Digitales recibidos en liquidación se utilicen conforme a las Reglas de ADGM;
- c) notificar inmediatamente a NCCL cualquier discrepancia en los montos o tiempos de liquidación;
- d) no considerar la liquidación como definitiva durante un período de 24 horas posteriores a la liquidación, durante el cual NCCL podrá identificar y corregir errores; y
- e) cooperar plenamente con cualquier proceso de reversión iniciado por NCCL.

9.8.2 Respecto de cualquier Transacción para la transferencia de Activos Digitales, NCCL:

- a) realizará esfuerzos razonables para efectuar la liquidación oportunamente tras la coincidencia de órdenes para Transacciones en Activos Digitales;
- b) le notificará, cuando sea practicable, retrasos materiales en la liquidación;
- c) mantendrá registros de todas las liquidaciones conforme a las Reglas de ADGM; y

d) le proporcionará acceso a la información de liquidación a través de la Plataforma Binance.

9.9 Procedimientos en caso de Liquidación Fallida

9.9.1 NCCL no garantiza que la liquidación de transacciones en Activos Digitales ocurra en un momento determinado o que ocurra en absoluto.

9.9.2 NCCL podrá suspender o cancelar la liquidación conforme a los criterios especificados en las Reglas de Compensación.

9.9.3 El proceso de reversión y las limitaciones de responsabilidad establecidas anteriormente en la Cláusula 9 se aplicarán igualmente a cualquier suspensión o cancelación de la liquidación por parte de NCCL.

9.10 Disputas de Liquidación

9.10.1 Si usted disputa cualquier aspecto de la liquidación de una Transacción en Activos Digitales, deberá:

- a) notificarnos dentro de las 48 horas posteriores a la liquidación o dentro de cualquier otro período que NCCL pueda especificar;
- b) proporcionar todos los detalles de la disputa, incluyendo la evidencia de respaldo; y
- c) continuar cumpliendo con todas las demás obligaciones conforme al Acuerdo en tanto se resuelva la disputa.

9.10.2 Investigación y Resolución

a) Al recibir una notificación de disputa de liquidación, investigaremos el asunto y podremos:

- i) solicitar información adicional;
- ii) suspender liquidaciones adicionales en tanto se realiza la investigación;
- iii) revertir la liquidación disputada conforme a la Cláusula 9.6 (Proceso de Reversión y Limitaciones conforme a las Reglas de Compensación); o
- iv) tomar cualquier otra acción que consideremos apropiada.

b) Le notificaremos el resultado de nuestra investigación y cualquier acción tomada.

c) Nuestra determinación respecto de las disputas de liquidación será final y vinculante para usted, sujeta a los procedimientos de resolución de disputas establecidos en este Acuerdo.

9.10.3 La existencia de una disputa de liquidación no:

- a) afecta la definitividad de otras liquidaciones;
- b) lo libera de cualquier otra obligación conforme al Acuerdo;



c) nos impide tomar medidas conforme a los Procedimientos de Incumplimiento de las Reglas de Compensación si usted se encuentra de otro modo en incumplimiento; y/o

d) crea responsabilidad alguna para nosotros más allá de la expresamente prevista en el Acuerdo.

9.11 Registros de Liquidación

9.11.1 Mantenemos registros de todas las liquidaciones, incluyendo:

- a) montos y monedas de liquidación;
- b) fechas y horas de liquidación;
- c) montos cargados y abonados;
- d) cualquier error identificado y corregido; y
- e) cualquier reversión efectuada.

9.11.2 Los registros de liquidación están disponibles para usted a través de su Cuenta Binance.

9.11.3 Los registros de liquidación mantenidos por nosotros constituyen, salvo Error Manifiesto o fraude, prueba concluyente de la liquidación.

10. Acceso a los Servicios de Ejecución, Compensación y Liquidación

10.1 Salvo que se acuerde expresamente lo contrario por escrito (lo cual puede incluir, sin limitación, Términos Locales), usted:

10.1.1 acepta que cualquier Transacción en Binance RIE sea ejecutada por usted como principal para su propia Cuenta Binance, en una base back-to-back para sus clientes, o como agente para sus clientes, de conformidad con las Reglas del Exchange; y

10.1.2 designa y autoriza al Intermediario Broker-Dealer de Binance como su Miembro de Compensación conforme a las Reglas de Compensación y autoriza que dichas Transacciones sean compensadas y liquidadas en Binance RCH por el Intermediario Broker-Dealer de Binance actuando en su nombre.

11. Gravamen, Compensación y Garantía

11.1 Otorgamiento de Garantía

11.1.1 Para asegurar el pago y cumplimiento de todas sus obligaciones frente a cualquier Entidad Binance del ADGM conforme a la Cláusula 34 (Indemnización), ya sean reales, exigibles o contingentes, presentes o futuras (las “**Obligaciones Garantizadas**”), usted por este medio:

a) otorga a NCCL, como fiduciario en beneficio de todas las Entidades Binance del ADGM, un derecho de garantía continuo y de primer rango, así como un gravamen, sobre:

i) todos los Activos Digitales mantenidos a su favor en su Cuenta Binance o los intereses en Activos Digitales que no se mantengan a su favor pero que estén registrados o asignados a su Cuenta Binance o mantenidos en fideicomiso para usted conforme a la Cláusula 8.4.1(c) anterior (Tenencia Ómnibus



On-chain), o que de otro modo sean identificados por cualquier Entidad Binance del ADGM como relacionados con su Cuenta Binance o cualquier Transacción celebrada bajo la misma;

ii) toda la Moneda mantenida a su favor en su Cuenta Binance o que esté registrada o asignada a su Cuenta Binance (independientemente de si se mantiene en su Cuenta Binance) o que de otro modo sea identificada por cualquier Entidad Binance del ADGM como relacionada con su Cuenta Binance o cualquier Transacción celebrada bajo la misma, excluyendo cualquier Moneda asignada en una Cuenta Fiat proporcionada por un Proveedor Fiat; y

iii) todos los derechos, intereses, distribuciones, ingresos, productos, recompensas y rendimientos de lo anterior,

(colectivamente, la “**Propiedad Garantizada**”); y

b) cede y acuerda ceder, con plena garantía de título, los **Derechos Cedidos** a NCCL como fiduciario en beneficio de todas las Entidades Binance del ADGM, de manera absoluta. “**Derechos Cedidos**” significa todos los derechos relacionados con el Acuerdo, la Propiedad Garantizada o cualquier Transacción conforme al Acuerdo que usted tenga ahora o en el futuro frente a cualquier Entidad Binance del ADGM o cualquier tercero.

11.1.2 El derecho de garantía y el gravamen conforme a esta Cláusula 11:

a) se otorgan como garantía general y continua para todas las Obligaciones Garantizadas;

b) garantizan todas las obligaciones independientemente del momento en que se incurran;

c) se aplican independientemente de si la Propiedad Garantizada está sujeta a RTS o a Liquidación Diferida;

d) son adicionales y no sustituyen cualquier otra garantía o derecho que cualquier Entidad Binance del ADGM tenga ahora o en el futuro, y constituyen un acuerdo de garantía distinto e independiente para todos los efectos;

e) no se satisfacen mediante ningún pago intermedio o cumplimiento total o parcial de las Obligaciones Garantizadas, sino que garantizan el saldo final de las Obligaciones Garantizadas, sobreviven a la terminación de la Cuenta Binance y/o a las transacciones ejecutadas por Binance RIE o gestionadas por el Intermediario Broker-Dealer de Binance, y continuarán hasta que todas las Obligaciones Garantizadas hayan sido cumplidas total y definitivamente; y surten efecto de manera separada respecto de cada tipo de Activo Digital sobre el cual se otorga la garantía conforme a la Cláusula 11.1 anterior.

11.1.3 Usted reconoce y acepta renunciar a cualquier derecho que pudiera tener para exigir que cualquier Entidad Binance del ADGM (o cualquier fiduciario o agente en su nombre) proceda contra o ejecute cualquier otro derecho o garantía o reclame el pago a cualquier persona antes de reclamarle a usted conforme al Acuerdo. Esta renuncia aplica independientemente de cualquier ley o disposición en el Acuerdo, los Términos del Producto o los Términos Locales en contrario. Sus obligaciones conforme a esta Cláusula 11 (Gravamen, Compensación y Garantía) no se verán afectadas por ningún acto, omisión o circunstancia que, de no ser por esta disposición, pudiera liberar o exonerarlo de sus obligaciones conforme al Acuerdo o afectar dichas obligaciones, incluyendo (sin limitación) y ya sea o no conocido por usted o por cualquier Entidad Binance del ADGM:

- a) cualquier variación, modificación, prórroga, transacción, renovación o liberación de, o negativa o falta de perfeccionamiento o ejecución de, cualquier término del Acuerdo o de cualquier derecho o recurso contra, o cualquier garantía otorgada por usted o por cualquier otra persona;
- b) cualquier irregularidad, invalidez o inexigibilidad de sus obligaciones conforme al Acuerdo o cualquier ley u orden presente o futura de cualquier gobierno o autoridad (ya sea de derecho o de hecho) que pretenda reducir o afectar de otro modo dichas obligaciones, con la intención de que sus obligaciones conforme al Acuerdo permanezcan en pleno vigor y que esta garantía se interprete en consecuencia como si no existiera tal irregularidad, invalidez, inexigibilidad, ley u orden; o
- c) cualquier limitación legal, discapacidad, incapacidad, fallecimiento u otra circunstancia relacionada con usted o cualquier otra persona, o cualquier modificación o variación de los términos del Acuerdo o de cualquier otro documento o garantía.

11.1.4 Ejecución del Derecho de Garantía

a) Si en cualquier momento, salvo que usted haya pagado íntegramente todas sus obligaciones vencidas conforme a la Cláusula 34 (Indemnización General), NCCL podrá, a su entera y absoluta discreción y sin previo aviso, de inmediato o en cualquier momento posterior:

i) iniciar las acciones, medidas o procedimientos que considere adecuados para ejecutar la cesión de los Derechos Cedidos y/o el derecho de garantía y gravamen sobre la Propiedad Garantizada para el pago de parte o la totalidad de las Obligaciones Garantizadas, incluyendo, sin limitación, la apropiación o venta de parte o la totalidad de la Propiedad Garantizada en la forma, términos y precio que considere apropiados en las circunstancias (incluyendo si es por contraprestación en efectivo o en especie), en el orden que NCCL considere adecuado, y/o tomar cualquier acción respecto de los Derechos Cedidos y aplicar cualquier monto recibido en relación con los mismos;

ii) acreditar cualquier saldo en Moneda de cualquiera de sus Cuentas de Binance, y realizar cualquier conversión de moneda o efectuar cualquier transacción en monedas que considere adecuada, en los momentos y a los tipos que considere apropiados; y/o

iii) efectuar cualquier transferencia entre, o registros en, cualquiera de sus Cuentas de Binance que considere apropiados.

NCCL podrá, a su entera y absoluta discreción, optar por realizar dichas acciones en una o más fechas con el fin de pagar la totalidad o parte de las Obligaciones Garantizadas, según lo considere apropiado tras consultar con cualquier otra Entidad Binance del ADGM que elija. Usted reconoce que ello puede resultar en que sus obligaciones frente a las Entidades Binance del ADGM se extingan en el orden que determine NCCL y puede resultar en que sus obligaciones conforme a ciertas Transacciones, o categorías de Transacciones, se satisfagan en fechas distintas.

b) En caso de que la ejecución del derecho de garantía sea insuficiente para cubrir el pago de las Obligaciones Garantizadas, usted seguirá siendo legalmente responsable por cualquier déficit.

c) Usted, por este medio y a título de garantía y únicamente con el propósito de asegurar de manera más completa el cumplimiento de las Obligaciones Garantizadas, designa irrevocablemente a NCCL como su apoderado para que, en su nombre y representación, realice todos los actos y ejecute todos los documentos que usted mismo podría ejecutar en relación con cualquiera de los bienes de la Propiedad Garantizada o en conexión con cualquiera de los asuntos previstos en el Acuerdo, incluyendo (sin limitación):

i) ejecutar cualquier transferencia, factura de venta u otro instrumento respecto de sus Activos Digitales, dinero, monedas fiduciarias y bienes;

ii) ejercer todos sus derechos y facultades respecto de la Propiedad Garantizada;

iii) solicitar, exigir, reclamar, recibir, transigir y otorgar finiquitos por cualquier y todos los montos y reclamaciones por dinero, Activos Digitales o cumplimiento específico debidos o por devengarse conforme a o derivados de la Propiedad Garantizada;

iv) endosar cheques u otros instrumentos u órdenes en relación con la Propiedad Garantizada; y

v) formular reclamaciones, tomar acciones o iniciar procedimientos que NCCL considere necesarios o convenientes para proteger o ejecutar el derecho de garantía y gravamen creados por esta Cláusula 11.

d) Ningún comprador u otra persona que trate con NCCL o con su apoderado o agente estará obligado a investigar:

i) si cualquier facultad ejercida o pretendidamente ejercida por NCCL ha pasado a ser ejercitable;

ii) si alguna Obligación Garantizada permanece exigible;

iii) la idoneidad o regularidad de cualquiera de las acciones de NCCL; y/o

iv) la aplicación de cualquier monto pagado o de cualquier otra contraprestación entregada a NCCL.

A falta de mala fe por parte de dicho comprador u otra persona, tales actuaciones se considerarán, en lo que respecta a la seguridad y protección de dicho comprador u otra persona, dentro de las facultades conferidas por esta Cláusula 11 y válidas en consecuencia.

Su recurso respecto de cualquier improcedencia o irregularidad en el ejercicio de dichas facultades se limitará exclusivamente a daños y perjuicios.

11.1.5 Compensación Neta de Pagos

a) Si, en cualquier fecha, montos (de la misma moneda o tipo) fueran de otro modo pagaderos o entregables por usted a una Entidad Binance del ADGM y por una Entidad Binance del ADGM a usted, entonces, a elección de NCCL, cada obligación de pago o entrega se considerará automáticamente satisfecha y extinguida mediante el pago o entrega del monto neto, determinado por NCCL a su entera y absoluta discreción.

11.1.6 Compensación Entre Entidades

a) NCCL podrá compensar cualquier monto adeudado por NCCL o por cualquiera de las Entidades Binance del ADGM a usted contra cualquier monto pagadero o entregable por usted a NCCL o a cualquiera de las Entidades Binance del ADGM (ya sea que surja conforme al Acuerdo, las Reglas de ADGM o de otro modo, sea exigible o contingente e independientemente de la moneda o tipo de activo, lugar de pago o entrega, o lugar de registro de la obligación). Si los montos están denominados en distintas monedas o tipos de activos, NCCL o cualquiera de las Entidades Binance del ADGM (incluyendo, sin limitación, cualquier proveedor de servicios de la Entidad Binance del ADGM) podrá convertir cualquiera de los montos a la moneda o tipo de activo en que esté denominado el otro, al tipo de cambio al cual NCCL o la Entidad Binance del ADGM correspondiente pudiera, de buena fe y

utilizando procedimientos comercialmente razonables, adquirir el monto relevante de dicha moneda o activo. Si alguna obligación no está determinada, NCCL o la Entidad Binance del ADGM correspondiente podrá estimarla de buena fe y efectuar la compensación con base en dicha estimación. Esta Cláusula 11.1.6 (Compensación Entre Entidades) será sin perjuicio y adicional a cualquier derecho de compensación, offset, combinación de cuentas, gravamen, derecho de retención o de retención de pagos, u otro derecho o requisito al que NCCL o cualquiera de las Entidades Binance del ADGM tenga derecho o esté sujeta en cualquier momento (ya sea por ministerio de ley, contrato o de otro modo).

11.1.7 Subordinación a las Protecciones del Cliente

a) Esta Cláusula 11 estará subordinada a cualquier regla aplicable al Dinero del Cliente o a la segregación de Activos del Cliente conforme a las Reglas de ADGM. Cuando alguna de sus disposiciones entre en conflicto con estas Condiciones, las disposiciones de las Reglas de ADGM serán prevalecientes.

b) NCCL tendrá derecho a no entregar ningún Activo del Cliente a usted, a la entera y absoluta discreción de Binance RCH.

11.1.8 Sus Compromisos

Usted deberá, a su propio costo y a solicitud de NCCL, ejecutar y realizar todos los actos, instrumentos y documentos (incluyendo, sin limitación, la realización de actos adicionales o la ejecución y entrega de instrumentos o documentos adicionales) que NCCL pueda requerir en cada momento para los fines del Acuerdo, incluyendo, sin limitarse a, el perfeccionamiento de los derechos de NCCL (y de las demás Entidades del ADGM) conforme al derecho de garantía y gravamen establecidos en esta Cláusula 11.

11.1.9 Costos y Gastos

Todos los costos y gastos razonables incurridos por NCCL (y/o cualquier otra Entidad del ADGM) en relación con la ejecución del derecho de garantía y gravamen conforme a esta Cláusula 11 serán pagaderos por usted, a primer requerimiento.

11.1.10 Acuerdos de Garantía

Usted acepta que usted y NCCL tienen la intención de que las disposiciones de esta Cláusula 11 (Gravamen, Compensación y Garantía) surtan efecto como un acuerdo de garantía (según se define en las Reglas de Insolvencia 2022).

12. Autorización Irrevocable para Instrucciones Entre Entidades

12.1 Autorización a las Entidades Binance ADGM para emitir Instrucciones

12.1.1 Al abrir una Cuenta Binance y aceptar este Acuerdo, usted autoriza e instruye irrevocablemente a NCCL para aceptar y actuar conforme a las Instrucciones provenientes de:

a) NEL, en relación con:

i) la liquidación de transacciones ejecutadas en Binance RIE;



ii) el abono o cargo a su Cuenta Binance por operaciones, comisiones y otros montos derivados de su uso de los servicios de ejecución;

iii) la transferencia de Activos Digitales o Moneda para efectuar la liquidación de sus Transacciones; y

iv) cualquier otra acción razonablemente necesaria para que NEL desempeñe su función como sede de ejecución (execution venue);

b) el Intermediario Broker-Dealer de Binance, en relación con:

i) la liquidación de transacciones cuando el Intermediario Broker-Dealer de Binance actúe como su broker-dealer (ya sea como principal o como agente), le proporcione servicios de staking de activos o gestione transacciones;

ii) el abono y cargo a su Cuenta Binance por operaciones, comisiones, honorarios y otros montos derivados de la prestación de servicios de broker-dealer o de servicios monetarios por parte del Intermediario Broker-Dealer de Binance;

iii) la transferencia de Activos Digitales o Moneda para efectuar la liquidación de transacciones gestionadas o ejecutadas por el Intermediario Broker-Dealer de Binance; y

iv) cualquier otra acción razonablemente necesaria para que el Intermediario Broker-Dealer de Binance desempeñe sus funciones como broker-dealer o proveedor de servicios monetarios; y

c) cualquier Entidad Binance del ADGM, en relación con:

i) el pago de comisiones, cargos, intereses u otros montos adeudados a cualquier Entidad Binance del ADGM conforme al Acuerdo;

ii) la ejecución de cualquier gravamen, derecho de compensación o derecho de garantía otorgado conforme al Acuerdo o que surja conforme a las Reglas de ADGM; y

iii) cualquier otra acción expresamente autorizada conforme al Acuerdo.

12.1.2 Esta autorización es:

a) irrevocable y permanecerá vigente mientras usted mantenga una Cuenta Binance o tenga obligaciones pendientes frente a cualquier Entidad Binance del ADGM;

b) otorgada a cambio de una contraprestación válida, a saber, su acceso a la estructura de cuenta unificada y a los Servicios de Binance;

c) otorgada conjuntamente con un interés, a saber, los intereses de cada Entidad Binance del ADGM en asegurar la correcta liquidación de transacciones y el pago de obligaciones; y

d) destinada a subsistir a su fallecimiento, incapacidad, quiebra o insolvencia en la máxima medida permitida por las Reglas de ADGM.

12.2 Autorización Permanente de Cargo y Abono



12.2.1 Usted autoriza irrevocablemente a NCCL, sin necesidad de ninguna Instrucción adicional de su parte o de cualquier Usuario Autorizado, para:

a) cargar su Cuenta Binance por:

i) la liquidación de transacciones de compra ejecutadas por NEL o gestionadas por el Intermediario Broker-Dealer de Binance;

ii) el pago de comisiones, honorarios, cargos u otros montos adeudados a cualquier Entidad Binance del ADGM;

iii) el pago o retención de margen, colateral u otros montos requeridos conforme a cualquier Término del Producto;

iv) el pago de intereses o cargos de financiamiento en relación con cualquier interés programado conforme a cualquier acuerdo de préstamo con una Entidad Binance del ADGM;

v) el pago de impuestos, derechos u otros cargos gubernamentales (cuando aplique);

vi) la satisfacción de cualquier monto adeudado conforme a cualquier derecho de compensación, gravamen o garantía ejercido por cualquier Entidad Binance del ADGM; y

vii) cualquier otro cargo expresamente autorizado conforme al Acuerdo;

b) acreditar en su Cuenta Binance:

i) los ingresos de Transacciones de venta ejecutadas en Binance RIE o gestionadas por el Intermediario Broker-Dealer de Binance;

ii) Activos Digitales o Moneda recibidos en su nombre de terceros, según corresponda y estén disponibles y habilitados en su jurisdicción;

iii) ingresos, distribuciones, recompensas u otros pagos en relación con Activos Digitales mantenidos a su favor;

iv) reembolsos, bonificaciones u otros abonos provenientes de cualquier Entidad Binance del ADGM; y

v) cualquier otro abono que surja conforme o en relación con el Acuerdo; y

c) transferir Activos Digitales o Moneda (según corresponda y estén habilitados en su jurisdicción):

i) entre distintas Subcuentas de Binance dentro de su Cuenta Binance;

ii) a direcciones o cuentas externas según sea necesario para liquidar transacciones o cumplir sus Instrucciones;

iii) a cuentas de margen segregadas o cuentas de colateral conforme a los Términos del Producto; y

iv) según sea necesario para facilitar los Servicios de Binance.



12.2.2 NCCL mantendrá registros de todos los cargos, abonos y montos transferidos conforme a esta autorización, y dichos registros se reflejarán en su Historial de Cuenta accesible a través de la Plataforma Binance.

12.2.3 La Autorización no crea una Relación de Mandato

a) La autorización otorgada conforme a esta Cláusula 12 (Autorización Irrevocable para Instrucciones Entre Entidades) no crea una relación de mandato entre usted y ninguna Entidad Binance del ADGM, salvo:

i) cuando el Intermediario Broker-Dealer de Binance actúe como su agente conforme a Términos del Producto específicos; o

ii) en la medida limitada necesaria para ejecutar las Instrucciones autorizadas para fines de liquidación u operativos.

b) NCCL actúa conforme a las Instrucciones de NEL y del Intermediario Broker-Dealer de Binance en virtud de esta autorización como una función mecánica de liquidación, y no como agente ni fiduciario de dichas entidades.

12.2.4 Su Reconocimiento y Aceptación

Usted reconoce y acepta que:

a) está sujeto a los términos de este Acuerdo, incluyendo, sin limitación, las Reglas del Exchange y las Reglas de Compensación;

b) las autorizaciones otorgadas conforme a esta Cláusula 12 (Autorización Irrevocable para Instrucciones Entre Entidades) son esenciales para la operación de la estructura de cuenta unificada y la prestación de los Servicios de Binance a través de múltiples Entidades Binance del ADGM;

c) sin dichas autorizaciones, no sería posible que usted accediera a los Servicios de Binance de manera integrada mediante una sola Cuenta Binance;

d) dichas autorizaciones no menoscaban su derecho a impugnar transacciones no autorizadas o errores conforme a la Cláusula 17.2;

e) NCCL actuará conforme a las Instrucciones de NEL y del Intermediario Broker-Dealer de Binance únicamente en la medida en que dichas Instrucciones sean consistentes con el Acuerdo y las Reglas de ADGM; y

f) usted conserva el derecho de cerrar su Cuenta Binance conforme a la Cláusula 24 (Cierre de su Cuenta Binance), lo cual pondrá fin a estas autorizaciones una vez liquidadas todas las obligaciones pendientes frente a todas las Entidades Binance del ADGM (según determine NCCL).

13. Solicitudes de Información

13.1 Cuándo Podemos Solicitar Información. Podremos requerirle información en cualquier momento para cumplir con las Reglas de ADGM u otras obligaciones legales o regulatorias aplicables, incluyendo requisitos de verificación de identidad, o en relación con la detección de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, fraude u otros delitos, así como conductas prohibidas conforme a nuestra Política de Uso Prohibido, o cualquier incumplimiento real o potencial del Acuerdo, o por cualquier

otro motivo válido. Usted acepta proporcionar de manera oportuna toda la información que le solicitemos dentro de cualquier plazo razonablemente especificado por nosotros y nos autoriza a conservar un registro de dicha información durante toda la vigencia de su Cuenta Binance, en la medida necesaria para cumplir sus fines, o durante cualquier otro periodo prescrito por las Reglas de ADGM u otras leyes aplicables.

13.2 Qué Sucede Cuando Usted Proporciona Información. Su acceso a su Cuenta Binance y los límites de Transacción aplicables a su uso de los Servicios de Binance podrán modificarse como resultado de la información recopilada sobre usted de manera continua. Si existe una sospecha razonable de que cualquier información proporcionada por usted es incorrecta, falsa, desactualizada o incompleta, podremos enviarle un aviso solicitando correcciones, eliminar información relevante o realizar cualquier otra acción que consideremos necesaria para asegurar que todos los documentos e información proporcionados por usted sean verdaderos, exactos, completos y actualizados en todos los aspectos.

13.3 Consecuencias de no Proporcionar Información

13.3.1 Si usted no proporciona o se rehúsa a proporcionar la información solicitada, o no la proporciona dentro del plazo especificado, podremos:

- a) suspender o restringir su acceso a su Cuenta Binance y/o a cualquier Servicio de Binance, con efecto inmediato y sin previo aviso;
- b) dar por terminada su Cuenta Binance y nuestra relación con usted conforme a la Cláusula 25 (Terminación, Suspensión, Retenciones y Restricciones);
- c) negarnos a procesar cualquier Transacción, Instrucción o solicitud de retiro pendiente;
- d) reportar el asunto a la FSRA, a autoridades de procuración de justicia u otras autoridades relevantes; y/o
- e) adoptar cualquier otra acción que consideremos necesaria o apropiada en las circunstancias.

13.3.2 Podremos extraer inferencias adversas de su falta de entrega de la información solicitada, incluyendo inferir que:

- a) usted no cumple con los criterios de elegibilidad para utilizar los Servicios de Binance;
- b) usted ha participado o podría estar participando en lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, fraude u otros delitos;
- c) usted ha incumplido o podría estar incumpliendo el Acuerdo o la Ley Aplicable; y/o
- d) continuar prestándole los Servicios de Binance nos haría incumplir nuestras obligaciones regulatorias.

13.3.3 Cualquier suspensión, restricción o terminación conforme a esta Cláusula 13.3 (Consecuencias de no Proporcionar Información) permanecerá vigente hasta que usted proporcione la información solicitada a nuestra satisfacción o hasta que demos por terminada su Cuenta Binance de manera definitiva.

13.4 Intercambio de Información.

13.4.1 Podemos estar obligados, conforme a este Acuerdo, las Reglas de ADGM, órdenes judiciales o instrucciones regulatorias que nos sean aplicables, a compartir información sobre usted, su Cuenta Binance y sus transacciones con:

- a) la FSRA u otras autoridades regulatorias;
- b) otros Afiliados de Binance;
- c) autoridades de aplicación de la ley;
- d) juzgados y tribunales;
- e) unidades de inteligencia financiera y autoridades de prevención de lavado de dinero;
- f) autoridades fiscales;
- g) proveedores de servicios de verificación de identidad, prevención de fraude y prevención de delitos financieros;
- h) nuestros asesores profesionales (como abogados, auditores o consultores); y/o
- i) cualesquiera otras personas o entidades según lo exijan las Reglas de ADGM u otra obligación legal o regulatoria que nos sea aplicable.

13.4.2 Usted reconoce y acepta que estamos facultados para divulgar dicha información sin previo aviso (salvo cuando dicho aviso sea exigido por las Reglas de ADGM u otras leyes que nos sean aplicables).

13.4.3 La información adicional sobre cómo procesamos y compartimos sus datos personales se establece en nuestro [Aviso de Privacidad](#), el cual se incorpora y forma parte de este Acuerdo por referencia.

13.5 Intercambio de Información entre Entidades.

13.5.1 Usted reconoce y acepta que compartamos sus datos personales, información de cuenta, historial de transacciones y cualquier otra información relacionada con usted entre las Entidades Binance de ADGM o los Afiliados de Binance para los fines lícitos y operativos que se describen a continuación:

- a) operar la estructura de cuenta unificada;
- b) prestarle los Servicios de Binance a través de las Entidades Binance de ADGM o mediante un Afiliado de Binance;
- c) cumplimiento de las obligaciones regulatorias aplicables a cualquier Entidad Binance de ADGM o Afiliado de Binance;
- d) gestión de riesgos, evaluación crediticia y prevención de fraude;
- e) hacer valer derechos o ejercer remedios conforme al Acuerdo;

f) investigar o resolver quejas, disputas o reclamaciones; y/o

g) cualquier otro fin necesario o apropiado para la prestación de los Servicios de Binance.

13.5.2 Este intercambio de información entre entidades es necesario para permitir que:

a) NCCL mantenga registros consolidados de custodia y compensación;

b) NEL supervise la conducta del mercado y haga cumplir sus reglas, incluyendo, sin limitación, revisiones previas al trading;

c) el Broker-Dealer de Binance evalúe su idoneidad para los servicios de broker-dealer y gestione el riesgo de contraparte;

d) NEL y el Broker-Dealer de Binance proporcionen instrucciones de liquidación a NCCL respecto de sus transacciones; y

e) todas las Entidades Binance de ADGM o los Afiliados de Binance mantengan una visión coherente de su identidad, perfil de riesgo y actividad.

13.5.3 Cada Entidad Binance de ADGM procesará sus datos personales de conformidad con las leyes de protección de datos de ADGM y nuestro [Aviso de Privacidad](#).

13.6 Al cerrar su Cuenta Binance de conformidad con la Cláusula 24 (Cierre de su Cuenta Binance), usted reconoce que no podemos prestar los Servicios de Binance sin la capacidad de compartir información entre las Entidades Binance de ADGM y los Afiliados de Binance.

14. Acceso a su Cuenta Binance

14.1 Requisitos de Acceso.

14.1.1 Para acceder a su Cuenta Binance y utilizar los Servicios de Binance, usted o sus Usuarios Permitidos deben contar con:

a) el equipo necesario (como una computadora, teléfono inteligente u otro dispositivo);

b) acceso a internet con suficiente ancho de banda y confiabilidad;

c) un navegador web o aplicación móvil compatible;

d) sus Identificadores de Acceso; y

e) cualesquiera otros requisitos técnicos que podamos especificar de tiempo en tiempo.

14.1.2 Su Cuenta Binance puede ser accedida a través de:

a) la Plataforma Binance (sitio web, aplicación de escritorio o móvil);

b) las APIs de Binance, sujetas a términos de API separados y a nuestra aprobación; o

c) cualesquiera otros métodos de acceso que podamos prescribir de tiempo en tiempo.



14.1.3 Al acceder a su Cuenta Binance, usted obtiene acceso a los servicios prestados por todas las Entidades Binance de ADGM a través de una única interfaz unificada. Sus credenciales de inicio de sesión proporcionan acceso a:

- a) servicios de trading prestados por Binance RIE;
- b) servicios de custodia, compensación, liquidación y préstamo prestados por NCCL; y
- c) servicios de intermediación prestados por el Broker-Dealer de Binance, incluyendo actuar como principal o agente, servicios de dinero, gestión de activos y estructuración de transacciones.

14.1.4 Usted únicamente está autorizado a acceder a su Cuenta Binance utilizando los Identificadores de Acceso que le proporcionamos a usted o a sus Usuarios Permitidos para dichos fines. Usted no debe:

- a) compartir sus Identificadores de Acceso con ninguna otra persona;
- b) permitir que cualquier otra persona acceda a su Cuenta Binance utilizando sus Identificadores de Acceso; y/o
- c) utilizar los Identificadores de Acceso de otra persona para acceder a su Cuenta Binance.

14.2 Autenticación Multifactor.

14.2.1 Podemos requerir autenticación multifactor (“MFA”) para acceder a su Cuenta Binance y para autorizar determinadas acciones sensibles (como retiros, cambios en la configuración de seguridad o la adición o modificación de direcciones de retiro).

14.2.2 Usted es responsable de:

- a) mantener acceso seguro a todos los dispositivos y cuentas utilizados para MFA;
- b) mantener seguros y accesibles los códigos de respaldo o métodos de recuperación; y
- c) completar cualquier procedimiento de recuperación de cuenta que prescribamos si pierde acceso a sus métodos de MFA.

14.3 Restricción de acceso a terceros.

14.3.1 Usted debe asegurarse de que cualquier Cuenta(s) de Binance registrada(s) a su nombre no sea(n) utilizada(s) por ninguna persona distinta de usted mismo o, respecto de Cuentas Corporativas de Binance, sus Usuarios Permitidos, salvo conforme al Acuerdo.

14.3.2 Si tiene conocimiento de que alguna persona no autorizada ha obtenido o puede haber obtenido acceso a su Cuenta Binance, usted deberá:

- a) notificarnos inmediatamente de conformidad con la Cláusula 21.4 (Si sospecha una Violación de Seguridad);
- b) bloquear inmediatamente su Cuenta Binance utilizando la función de deshabilitar cuenta en la Plataforma Binance o contactándonos;

c) cambiar sus Identificadores de Acceso lo antes posible; y

d) adoptar cualesquiera otras medidas que razonablemente le solicitemos para asegurar su Cuenta Binance.

15. Información de la Cuenta y Registros de Transacciones

15.1 Historial de su Cuenta.

15.1.1 Usted puede acceder a su Historial de Cuenta en cualquier momento a través de la Plataforma Binance. Su Historial de Cuenta contiene, entre otras cosas, estados periódicos que detallan sus transacciones y tenencias de tiempo en tiempo. Usted debe revisar su Historial de Cuenta de manera regular y cuidadosa y notificarnos si observa cualquier registro o transacción que no reconozca o que considere incorrecta dentro de los catorce (14) días naturales siguientes a la fecha en que su Historial de Cuenta sea proporcionado o puesto a su disposición. Usted deberá verificar todos los estados relacionados con su Cuenta Binance y todas las Confirmaciones respecto de las Transacciones celebradas que Binance le proporcione de tiempo en tiempo contra sus propios registros. Cualquier objeción por su parte no será válida salvo que esté acompañada de evidencia de respaldo. Si no presenta objeción alguna dentro de los siete (7) días naturales siguientes a la fecha del estado o confirmación correspondiente (o cualquier otro plazo establecido en dicho estado o confirmación), dicho estado o Confirmación se considerará (en ausencia de Error Manifiesto o evidencia clara en contrario) concluyente y vinculante para usted, y usted no tendrá derecho a objetarlo. No obstante lo anterior, Binance podrá (pero no estará obligado a), en cualquier momento y a su sola discreción, optar por corregir cualquier error en cualquier registro, estado o Confirmación que se haya probado a su satisfacción que es incorrecto, y podrá exigirle el reembolso inmediato de cualesquiera Activos Digitales transferidos erróneamente a usted como resultado de dicho error. Binance no realiza declaraciones ni otorga garantías respecto de la disponibilidad, accesibilidad, exactitud, vigencia o integridad de la información contenida en cualquier estado o Confirmación proporcionada por Binance o presentada de otro modo en la Plataforma Binance. Usted deberá notificar inmediatamente a Binance si no recibe un estado o Confirmación dentro de los plazos habituales proporcionados en el curso ordinario de los negocios o de su uso de los Servicios de Binance.

15.2 Errores. Podemos corregir cualquier error en su Historial de Cuenta en cualquier momento, y nos reservamos el derecho, en la medida técnicamente factible y pertinente, de anular, cancelar o revertir cualquier Transacción que involucre o derive de un Error Manifiesto o de modificar los detalles de dicha Transacción para reflejar lo que razonablemente consideremos que son los detalles correctos o justos de dicha Transacción. Nos reservamos el derecho de anular, cancelar o revertir cualquier Transacción que involucre o derive de un Error Manifiesto o de modificar los detalles de dicha Transacción para reflejar lo que razonablemente consideremos que son los detalles correctos o justos de dicha Transacción.

15.3 Para evitar dudas, cualquier corrección o reversión derivada de Errores Manifiestos (incluida la corrección de errores en el manejo de Dinero del Cliente) no afectará la determinación de la liquidación final conforme a lo establecido en la Cláusula 9.1.

15.4 Usted reconoce y acepta que cuando ejecute cualquier Transacción con Intención Impropia y/o en caso de Error Manifiesto, Binance queda autorizado por usted (sin que proceda pago, penalidad o responsabilidad alguna a cargo de Binance y siempre que dicha acción cumpla con las Reglas de ADGM) para:

a) cancelar/anular dicha Transacción y tratarla como si nunca se hubiera celebrado; o



b) modificar el(los) precio(s) de dicha Transacción (previa notificación de Binance a usted del(los) precio(s) modificado(s)) para reflejar el(los) precio(s) de mercado prevaleciente(s) en el momento correspondiente, según lo determine Binance con referencia a una fuente disponible de precios de mercado justos.

Si Binance cancela una Transacción conforme a los derechos aquí referidos, Binance revertirá cualquier transferencia de Activos Digitales que se haya realizado hacia y/o desde su Cuenta Binance en relación con dicha Transacción como si dicha Transacción nunca hubiera tenido lugar.

Si Binance modifica una Transacción conforme a los derechos aquí referidos, Binance le confirmará los detalles de los términos modificados de la Transacción a través de un canal de comunicación acordado y realizará las transferencias de Activos Digitales hacia y/o desde su Cuenta Binance que sean necesarias para reflejar los términos de la Transacción modificada.

Usted reconoce y acepta que será el único responsable de sus propias transacciones con terceros que se hayan celebrado en relación con o con base en cualquier Transacción que pueda estar sujeta a cancelación o modificación conforme a los derechos de Binance aquí establecidos.

Sin perjuicio de la generalidad de los demás términos del Acuerdo, y en ausencia de fraude o mala fe por parte de Binance, Binance no será responsable frente a usted en ningún caso por ninguna Pérdida o reclamación de cualquier naturaleza que usted pueda sufrir o incurrir en relación con cualquier Error Manifiesto, cualquiera que sea su origen, ya sea directa o indirecta, especial o consecuencial (incluyendo, entre otras, pérdida de utilidades o pérdida de oportunidades), aun cuando Binance haya sido advertido de la posibilidad de que dichas pérdidas se produjeran o de que las mismas fueran razonablemente previsibles.

15.5 Intercambio de información. Podemos estar obligados conforme a este Acuerdo o a las Reglas de ADGM a compartir información sobre su Cuenta Binance y su Historial de Cuenta con terceros y Afiliados de Binance. Usted reconoce y acepta que estamos facultados para divulgar dicha información. Para más información sobre cómo procesamos sus datos personales, puede revisar nuestro [Aviso de Privacidad](#).

USO DE SU CUENTA

16. Instrucciones

16.1 Emisión de Instrucciones. Usted debe asegurarse de que cualquier Instrucción enviada sea completa y exacta. No estamos obligados a verificar la exactitud, autenticidad o validez de ninguna Instrucción y no supervisaremos ni rechazaremos Instrucciones por el hecho de que sean, o parezcan ser, duplicadas. No obstante, si tenemos dudas respecto de la exactitud, autenticidad o validez de una Instrucción, podremos negarnos a actuar conforme a dicha Instrucción o diferir su ejecución, o solicitar información adicional respecto de la Instrucción.

Las Instrucciones son irrevocables y, por lo tanto, una vez que una Instrucción haya sido enviada, usted o sus Usuarios Permitidos no tendrán derecho a rescindirla o retirarla sin nuestro consentimiento por escrito. Su Instrucción no se considerará recibida por nosotros sino hasta que haya sido recibida por nuestro servidor. Nuestro registro de todas las Instrucciones será concluyente y vinculante para usted para todos los efectos.

16.2 Actuación conforme a sus Instrucciones. Al enviar una Instrucción, usted o sus Usuarios Permitidos nos autorizan a iniciar la Transacción en su Cuenta Binance. En consecuencia, quedamos



autorizados para acreditar o debitar (o proporcionar información de liquidación a terceros, Afiliados de Binance o Proveedores Fiat, para que dichos terceros, Afiliados de Binance o Proveedores Fiat acrediten o debiten) sus Activos Digitales de su Cuenta Binance conforme a su Instrucción. Si usted no cuenta con suficientes Activos Digitales o Moneda acreditados en su Cuenta Binance o Cuenta Fiat, según corresponda, para efectuar la Transacción (esto es, por un monto inferior al requerido para liquidar la Transacción y pagar todas las comisiones asociadas con la Transacción), entonces tendremos el derecho de negarnos a efectuar cualquier Transacción. Binance también podrá negarse a actuar conforme a Instrucciones en la medida permitida por estos Términos. Es su responsabilidad mantener suficientes Activos Digitales o Moneda acreditados en su Cuenta Binance o Cuenta Fiat, según corresponda.

16.3 Protección de las Instrucciones. Usted reconoce que las Instrucciones y la información transmitidas en la Plataforma Binance o por correo electrónico generalmente se transmiten a través de internet y pueden ser enrutadas a través de instalaciones públicas y transnacionales que no están específicamente protegidas. No podemos garantizar que las Instrucciones y la información transmitidas estén completamente protegidas contra accesos no autorizados, y usted acepta los riesgos asociados.

16.4 Retiros. Sujeto al Acuerdo, y siempre que usted cuente con saldo suficiente en su Cuenta Binance y los Activos Digitales correspondientes no estén sujetos a retención en su Cuenta Binance en relación con algún Servicio de Binance, usted podrá emitir Instrucciones a Binance para transferir Activos Digitales a una dirección de billetera externa mediante la presentación de una solicitud de retiro en la Plataforma Binance. Una vez recibida la solicitud de retiro, Binance: (i) deducirá el saldo de su Cuenta Binance; y (ii) iniciará una transferencia en cadena a una billetera externa designada por usted. Binance podrá no procesar una solicitud de retiro si, a nuestro juicio razonable, consideramos que las Reglas de ADGM, otras restricciones legales o este Acuerdo impiden la ejecución del retiro correspondiente. Binance también podrá suspender los retiros en el momento que estime apropiado para resolver cualquier incidente en la Plataforma Binance. Una vez que dichos incidentes hayan sido resueltos, Binance reanudará los retiros.

17. Transacciones

17.1 Celebración de Transacciones. Usted podrá celebrar Transacciones directamente con nosotros o directamente con otros usuarios, las cuales podrán o no ser facilitadas por nosotros.

No declaramos ni garantizamos que ninguna Transacción se completará exitosamente ni dentro de un período de tiempo específico.

17.2 Transacciones No Autorizadas. Usted es responsable del control y uso de su Cuenta Binance. En consecuencia, asumiremos que usted, o un Usuario Autorizado, ha autorizado cualquier Instrucción enviada desde su Cuenta Binance, salvo que se nos notifique lo contrario. Es importante que usted supervise su Historial de Cuenta para asegurarse de que cualquier actividad no autorizada o sospechosa en su Cuenta Binance sea identificada y notificada a nosotros lo antes posible. No somos responsables de ninguna reclamación ni de pérdidas resultantes de una Transacción ejecutada como consecuencia de una Instrucción no autorizada, salvo que usted nos haya notificado conforme a esta Cláusula 17.2 y que se confirme mediante nuestra investigación interna que usted, o un Usuario Autorizado, no autorizó la Instrucción de ninguna manera, ni siquiera por error, negligencia, equivocación o como consecuencia de un fraude, y que se demuestre que la Instrucción no autorizada se debió exclusivamente a un problema técnico atribuible a Binance.

17.3 Conservación de la información de las Transacciones. Para facilitar el cumplimiento de los estándares globales de la industria en materia de conservación de datos, usted acepta permitirnos (pero reconoce que no estamos obligados a ello) conservar un registro de toda la información de las Transacciones durante la vigencia de su Cuenta Binance, en la medida en que sea necesario para cumplir con sus finalidades previstas, o durante cualquier otro período que prescriban las Reglas de ADGM. Consulte nuestro [Aviso de Privacidad](#) para obtener más información sobre cómo recopilamos y utilizamos los datos relacionados con el uso y funcionamiento de la Plataforma Binance y los Servicios de Binance.

18. Intereses Materiales y Conflictos

18.1 Binance. Usted entiende que los Servicios de Binance se prestan a través de diversas entidades, cada una de las cuales puede ser, asociarse o colaborar con otras entidades que participan en actividades relacionadas con Activos Digitales.

18.2 Naturaleza de Nuestros Deberes. Usted entiende y acepta que ni su relación con nosotros, ni ningún Servicio de Binance que le proporcionemos, ni ningún otro asunto, dará lugar a deber alguno de nuestra parte ni de parte de ningún Afiliado de Binance, ya sea de naturaleza legal, equitativa o fiduciaria, salvo aquellos que se establezcan expresamente en el Acuerdo o que surjan conforme a las Reglas de ADGM según sean modificadas por los términos del Acuerdo (y no se entenderá implícito ningún otro). En particular, nosotros y cualquier Afiliado de Binance podremos, de tiempo en tiempo, actuar en más de una capacidad, y en dichas capacidades podremos recibir comisiones u honorarios de más de un usuario (incluyéndolo a usted). Usted acepta que podamos actuar en dichas capacidades y prestar otros Servicios de Binance o realizar operaciones con o para usted, cualquier Afiliado de Binance o cualquier otro usuario y, al hacerlo, Binance no estará obligada a rendirle cuentas por suma alguna ni por el elemento de utilidad de ninguna suma recibida por cuenta propia. Los deberes de Binance conforme a estas Condiciones son exclusivamente de naturaleza mecánica y administrativa. No estamos obligados a revisar o verificar la suficiencia, exactitud o integridad de ningún documento o información que recibamos de usted o que le transmitamos, y podremos basarnos en cualquier manifestación, comunicación, aviso o documento que razonablemente consideremos genuino, correcto y debidamente autorizado, incluso conforme a estas Condiciones. Binance no estará obligada a asegurar los Activos Digitales ni a exigir que cualquier otra persona mantenga un seguro. No obstante cualquier otra disposición de estas Condiciones o de cualquier acuerdo celebrado conforme a, o en relación con, estas Condiciones, incluyendo, sin limitarse a, cualquier Condición de Producto en contrario, Binance no estará obligada a (i) hacer o dejar de hacer algo si ello constituyera o pudiera constituir, a su juicio razonable, un incumplimiento de cualquier ley o regulación o de un deber fiduciario o de confidencialidad; o (ii) gastar o arriesgar fondos propios o asumir cualquier responsabilidad financiera en el desempeño de sus deberes, obligaciones o responsabilidades o en el ejercicio de cualquier derecho, facultad, autoridad o discreción, si tiene motivos para considerar que el reembolso de dichos fondos o una indemnización adecuada contra, o garantía para, dicho riesgo o responsabilidad no está razonablemente asegurada. Los derechos, facultades, autoridades y discreciones conferidos a Binance conforme a o en relación con estas Condiciones se verán complementados por las Reglas de ADGM en la medida en que Binance las utilice a su sola discreción.

18.3 Intereses Materiales. Usted entiende y acepta que ni nosotros ni ningún Afiliado de Binance estaremos obligados a: (1) tomar en consideración información alguna conocida por nosotros o por cualquier Afiliado de Binance que constituya un interés material; (2) revelarle dicha información; o (3) utilizar dicha información en su beneficio. Asimismo, usted reconoce que, de tiempo en tiempo, podremos recibir información general de mercado en el curso de la prestación de los Servicios de Binance, la cual podremos utilizar en el curso ordinario de nuestros negocios.

18.4 Conflictos de Interés. Usted reconoce que los Servicios de Binance se prestan a través de múltiples Entidades Binance de ADGM, cada una de las cuales es una entidad legal independiente que puede actuar en distintas capacidades. De tiempo en tiempo, una o más Entidades Binance de ADGM o Afiliados de Binance podrán participar en Binance RIE, o bien celebrar Transacciones con usted o en un mercado operado por NEL o Afiliados de Binance. En dichos casos, dichas entidades podrán mantener posiciones o tener intereses económicos que no estén alineados con los suyos y que puedan ser contrarios a sus intereses. Binance RIE opera el Mercado como proveedor de infraestructura de mercado y no actúa como su corredor, agente ni fiduciario en dicha capacidad; sus relaciones de contraparte, así como la capacidad en la que actúa cualquier Entidad Binance de ADGM, son las establecidas en el Acuerdo. Hemos establecido y mantenido arreglos organizacionales y administrativos efectivos con el fin de adoptar todas las medidas razonables para identificar y gestionar los conflictos de interés entre nosotros y nuestros usuarios y terceros relevantes, a fin de evitar que dichos conflictos afecten negativamente los intereses de nuestros usuarios. En los casos en que dichos arreglos organizacionales y administrativos no sean suficientes para garantizar que se eviten los riesgos de afectación a sus intereses, le informaremos sobre la naturaleza y/o las fuentes de los conflictos de interés relevantes y las medidas adoptadas para mitigar dichos riesgos, a fin de permitirle tomar una decisión informada sobre si continuar realizando operaciones con nosotros. Nos reservamos el derecho, en todo momento, de negarnos a actuar por usted cuando no podamos gestionar un conflicto de interés de otra manera. Para evitar cualquier duda, las Entidades Binance de ADGM y los Afiliados de Binance podrán, de tiempo en tiempo, mantener, adquirir, enajenar, cubrir, tomar prestados o prestar Activos Digitales que estén admitidos a hacer trading en Binance RIE, y podrán recibir comisiones, diferenciales, ingresos por financiamiento u otros ingresos derivados de dichas actividades. Nada en esta Cláusula obliga a Binance a divulgar posiciones o estrategias propietarias, salvo cuando así lo exijan las Reglas de ADGM. Si la información es recibida por otra división o departamento de Binance, podrá ser tratada como confidencial para dicha división o departamento, y Binance, en su calidad de fiduciario, no se considerará que tiene conocimiento de la misma. No obstante cualquier otra disposición de estas Condiciones en contrario, Binance no estará obligada a divulgar a ninguna otra persona (i) información confidencial alguna o (ii) cualquier otra información cuya divulgación constituya o pudiera constituir, a su juicio razonable, un incumplimiento de cualquier ley o regulación o de un deber fiduciario.

18.5 Delegación. Binance podrá contratar y pagar los servicios de asesores profesionales o expertos, delegar en cualquier otra persona y designar y pagar a custodios, nominados, cofiduciarios o fiduciarios adicionales, y podrá basarse en el asesoramiento o los servicios de dichos asesores profesionales, expertos, delegados, custodios, nominados, cofiduciarios o fiduciarios adicionales.

18.6 Renuncia. Binance podrá renunciar como fiduciario y designar a uno de los Afiliados de Binance como sucesor mediante notificación a usted.

19. Límites de Transacción

19.1 Sus límites de Transacción. Su Cuenta Binance podrá estar sujeta a un límite respecto de:

- a) el monto o volumen de las Transacciones que pueda realizar en relación con su Cuenta Binance; y/o
- b) el monto o valor de la Moneda o de los Activos Digitales que pueda transferir hacia o desde su Cuenta Binance,

en cada caso, dentro de un período determinado (por ejemplo, diario). Los límites aplicables se muestran en su Cuenta Binance.



19.2 Cambios a sus límites de Transacción. Nos reservamos el derecho de modificar cualquier límite de Transacción aplicable a su Cuenta Binance en cualquier momento y a nuestra discreción. También podrá ser posible que usted solicite un cambio en sus límites. Cualquier cambio se realizará a nuestra discreción y estará sujeto a las condiciones adicionales que consideremos necesarias.

20. Activos Digitales Admitidos

20.1 Activos Digitales Admitidos. Los Servicios de Binance únicamente están disponibles en relación con Activos Digitales Admitidos que califiquen como Activos Virtuales Aceptados o Tokens Referenciados a Moneda Fiduciaria Aceptados o Valores Digitales identificados y considerados como un Valor por la FSRA conforme a sus lineamientos. Esta lista de Activos Digitales Admitidos podrá modificarse de tiempo en tiempo y se publica en nuestro Sitio Web. Podremos eliminar o suspender uno o más Activos Digitales de la lista de Activos Digitales Admitidos y realizaremos esfuerzos comerciales razonables para notificarle con antelación, lo que implicará que usted ya no podrá acceder a dichos Activos Digitales como parte de los Servicios de Binance y únicamente se le permitirá retirar dichos Activos Digitales de su Cuenta Binance. Si Activos Digitales que ya no sean Activos Digitales Admitidos permanecen en su Cuenta Binance más allá del período específico que se le haya notificado, Binance podrá, a su discreción, convertir dichos Activos Digitales en un tipo distinto de Activo Digital que sea un Token Referenciado a Moneda Fiduciaria. Binance le notificará con antelación cualquier conversión y usted podrá retirar dichos Activos Digitales dentro de un período razonable que Binance le indique, antes de que sean convertidos en Tokens Referenciados a Moneda Fiduciaria.

20.1.1 No asumimos responsabilidad alguna en relación con cualquier intento de utilizar su Cuenta Binance para Activos Digitales que no admitamos, ni por la conversión a un tipo distinto de Activo Digital conforme a la Cláusula 20.1. Asimismo, no asumimos responsabilidad u obligación alguna respecto de Activos Digitales no admitidos enviados a una Cuenta Binance, ni respecto de Activos Digitales Admitidos enviados a una dirección de cartera de Activos Digitales incompatible. Si usted envía Activos Digitales no admitidos a una Cuenta Binance o Activos Digitales Admitidos a una dirección de cartera incompatible, perderá dichos Activos Digitales. En algunos casos de Activos Digitales perdidos, Binance podrá, a su discreción, ofrecerle la opción de intentar una recuperación. Podremos cobrar comisiones para procesar el intento de recuperación en su nombre. Calcularemos todas las comisiones a nuestra discreción y le notificaremos las comisiones aplicables en o antes del momento en que usted autorice el intento de recuperación. Binance no garantiza de manera alguna el monto de activos (si los hubiera) que puedan recuperarse en un intento de recuperación. El monto efectivamente recuperado podrá diferir del monto estimado de recuperación. Binance no evalúa ni otorga garantía alguna respecto de la autenticidad, seguridad o protección de Activos Digitales no admitidos. Usted reconoce y acepta que Binance no es responsable de ninguna pérdida incurrida durante el intento de recuperación ni del uso posterior del Activo Digital recuperado.

20.2 Bifurcaciones (Forks). Podremos suspender temporalmente cualquier Servicio de Binance en relación con un Activo Digital específico mientras determinamos si admitiremos o no una Bifurcación. No estamos obligados a admitir una Bifurcación de un Activo Digital que usted mantenga en su Cuenta Binance, independientemente de si alguna versión resultante de dicho Activo Digital Bifurcado es un Activo Digital Dominante o no. Si optamos por admitir una Bifurcación de un Activo Digital, realizaremos un anuncio público a través de nuestro Sitio Web o por cualquier otro medio que consideremos apropiado.

20.2.1 Usted reconoce que no tenemos control alguno sobre, ni la capacidad de influir en, la creación o implementación de una Bifurcación. No podemos otorgar garantía alguna respecto de la seguridad, funcionalidad o suministro de ningún Activo Digital, incluyendo tanto el nuevo Activo Digital Dominante como otros Activos Digitales sujetos a la Bifurcación correspondiente. Es posible que



usted no pueda hacer trading de o con Activos Digitales Bifurcados en la Plataforma Binance y que pierda cualquier valor asociado con dichos Activos Digitales.

20.3 Bifurcaciones y Airdrops. Binance no otorga promesas, garantías ni declaraciones respecto del resultado o del soporte de Bifurcaciones potenciales o propuestas, Activos Digitales Bifurcados o Airdrops. Binance podrá determinar, a su discreción, si reclama, lista o distribuye cualquier Airdrop, Activo Digital Bifurcado u otro Activo Digital, así como los términos y condiciones (incluidos los criterios de elegibilidad) que serán aplicables a cualquier reclamación, listado o distribución de cualquier Airdrop o Activo Digital Bifurcado. Si usted desea participar en una Bifurcación o Airdrop, deberá retirar el Activo Digital afectado a su propia cartera privada con suficiente antelación a la Bifurcación o Airdrop potencial o propuesto.

20.4 Activos Digitales Respaldados. Podremos, de tiempo en tiempo, admitir Activos Digitales que pretendan estar respaldados por, o vinculados o indexados en valor a, otro activo, incluidos, sin limitarse a, Activos Digitales, Moneda o materias primas como la plata o el oro ("**Activos Digitales Respaldados**"). Usted reconoce y acepta que (a) ha leído, entendido y aceptado todos los términos, condiciones y riesgos asociados con cada Activo Digital Respaldado en particular antes de celebrar cualquier Transacción relacionada con dicho Activo Digital Respaldado y (b) Binance no tiene ni tendrá, bajo ninguna circunstancia, obligación alguna de comprar, recomprar, efectuar o facilitar la redención de sus Activos Digitales Respaldados, salvo en la medida exigida conforme a los términos de un Activo Digital Respaldado emitido por nosotros o por un Afiliado de Binance. Nos reservamos el derecho de modificar, suspender o discontinuar cualquier servicio en relación con cualquier Activo Digital Respaldado en cualquier momento y a nuestra discreción. No hacemos declaración alguna respecto de si un Activo Digital Respaldado específico mantendrá su valor frente a cualquier activo, ni respecto del monto o la calidad de las reservas o colateral mantenidos por cada emisor o cualquier tercero en relación con cualquier Activo Digital Respaldado.

20.5 Gobernanza y Votación. Para ciertos Activos Digitales Admitidos, los protocolos subyacentes otorgan a sus tenedores la posibilidad de votar sobre diversos asuntos, incluidos, sin limitarse a, cuestiones relacionadas con la gobernanza y la operación del protocolo ("**Derechos de Votación**"). Cuando dichos Activos Digitales Admitidos se almacenan en su Cuenta Binance, Binance conserva la discreción de ejercer cualesquiera Derechos de Votación en relación con sus Activos Digitales Admitidos. Si usted desea ejercer cualquier Derecho de Votación, deberá retirar sus Activos Digitales Admitidos de su Cuenta Binance a su propia cartera privada antes de que ocurra el evento de votación correspondiente.

21. Seguridad de la Cuenta

21.1 Su responsabilidad. Usted es responsable de adoptar las medidas adecuadas para proteger su hardware y sus datos contra virus y software malicioso, así como contra cualquier material inapropiado. Salvo que lo disponga la Ley Aplicable, usted es responsable de realizar respaldos y de mantener copias duplicadas de cualquier información que almacene o transfiera a través de los Servicios de Binance. No somos responsables de ninguna reclamación ni de pérdidas derivadas de su incumplimiento de esta Cláusula.

21.2 Medidas de seguridad. En todo momento, usted y cualquier Usuario Autorizado deberán mantener una seguridad y control adecuados de todos sus Identificadores de Acceso. Usted es responsable de adoptar las medidas de seguridad necesarias (o de asegurarse de que sus Usuarios Permitidos adopten dichas medidas) para proteger su Cuenta Binance y mantener seguros sus Identificadores de Acceso, incluyendo:

a) cumplir estrictamente con todos nuestros mecanismos o procedimientos;

- b) crear una contraseña robusta y mantener la seguridad y el control de sus Identificadores de Acceso;
- c) mantener actualizados la Cuenta de Correo Electrónico y el número telefónico que nos haya proporcionado, a fin de recibir cualquier aviso o alerta que podamos enviarle;
- d) no permitir nunca el acceso remoto ni compartir su computadora y/o la pantalla de su computadora con otra persona mientras haya iniciado sesión en su Cuenta Binance;
- e) recordar que bajo ninguna circunstancia le solicitaremos que comparta sus contraseñas o códigos de autenticación de dos factores; y
- f) cerrar sesión en los Sitios o en la Plataforma Binance al final de cada visita.

Usted deberá mantener la Cuenta de Correo Electrónico y los Identificadores de Acceso protegidos contra cualquier ataque o acceso no autorizado. Deberá notificarnos de inmediato si tiene conocimiento o motivos para sospechar que la seguridad de su Cuenta de Correo Electrónico, o la de un Usuario Autorizado, se ha visto comprometida, o si ha existido cualquier uso no autorizado de su Cuenta de Correo Electrónico o de la de un Usuario Autorizado.

21.3 Supervisión de su Historial de Cuenta. Es importante que usted supervise su Historial de Cuenta para asegurarse de que cualquier actividad no autorizada o sospechosa en su Cuenta Binance sea identificada y notificada a nosotros lo antes posible. Usted reconoce que cualquier Incidente de Seguridad puede dar lugar al acceso no autorizado a su Cuenta Binance por parte de terceros y a la pérdida o robo de cualesquiera Activos Digitales y/o fondos mantenidos en su Cuenta Binance y en cualquier cuenta asociada, incluyendo sus cuentas bancarias vinculadas y tarjetas de crédito.

21.4 Si sospecha un Incidente de Seguridad. Si usted sospecha un Incidente de Seguridad, deberá asegurarse de que:

- a) se nos notifique de inmediato utilizando los datos establecidos en la Cláusula 3 y de que se nos continúe proporcionando información precisa y actualizada durante toda la duración del Incidente de Seguridad;
- b) su Cuenta Binance sea bloqueada de inmediato mediante la función de deshabilitación de cuenta en la Plataforma Binance o a través de cualquier otro método que podamos prescribir de tiempo en tiempo; y/o
- c) adopte cualesquiera otras medidas que razonablemente le solicitemos para reducir, gestionar o reportar cualquier Incidente de Seguridad.

Nos reservamos el derecho de solicitar, y usted acepta proporcionar de manera inmediata, toda la información y documentación que consideremos relevante o necesaria en relación con un Incidente de Seguridad real o sospechado. Asimismo, usted reconoce y acepta que podremos proporcionar dicha información a cualquier tercero que consideremos necesario para investigar o resolver cualquier Incidente de Seguridad.

OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE

22. Privacidad e Inteligencia Artificial



22.1 Aviso de Privacidad. Nuestra recopilación y uso de datos personales en relación con este Acuerdo, los Servicios de Binance, la Plataforma Binance y cualquier Sitio se rige por lo dispuesto en nuestro [Aviso de Privacidad](#) (según se actualice de tiempo en tiempo). Usted reconoce que podremos tratar los datos personales relacionados con usted que nos haya proporcionado o que hayamos recopilado de usted en relación con este Acuerdo y de conformidad con el Aviso de Privacidad. Sus datos personales serán tratados de conformidad con el Aviso de Privacidad, el cual formará parte de este Acuerdo.

Usted declara y garantiza que:

- a) reconoce que ha leído y comprendido nuestro [Aviso de Privacidad](#); y
- b) nuestro negocio cambia de manera regular y, en consecuencia, nuestro [Aviso de Privacidad](#) también cambiará. Por lo tanto, si de tiempo en tiempo le proporcionamos una versión sustituta del [Aviso de Privacidad](#), usted lo leerá de manera oportuna.

22.2 Política de IA. Podrá utilizarse inteligencia artificial en relación con este Acuerdo, los Servicios de Binance y la Plataforma Binance, conforme a lo previsto en nuestra Política de IA (según se actualice de tiempo en tiempo).

Usted declara y garantiza que:

- a) reconoce que Binance AI podrá ser utilizada por nosotros para el tratamiento de su información, para proporcionarle información o para la creación de información. Las Entradas de IA y las Salidas de IA, según se definen en nuestra Política de IA, podrán incluir contenido que contenga Datos de Terceros; y
- b) reconoce que ha leído y comprendido nuestra Política de IA.

23. MODIFICACIONES

23.1 Cómo y cuándo podemos realizar modificaciones. Podemos realizar cambios a estas Condiciones y a cualesquiera términos y condiciones incorporados por referencia (distintos de los Reglamentos), tales como las Condiciones de Producto, en cualquier momento, y su uso continuado de los Servicios de Binance constituirá su consentimiento a dichos cambios. Las modificaciones se publicarán en nuestro Sitio Web y también podrán notificarse a los usuarios por separado por correo electrónico, a través de la Aplicación Binance o por cualquier otro medio que Binance determine a su discreción.

23.2 Cuándo entran en vigor las modificaciones. Por lo general, Binance intentará notificar a los usuarios antes de que las modificaciones entren en vigor. No obstante, en ocasiones podremos necesitar realizar modificaciones que entren en vigor de manera inmediata, en cuyo caso los usuarios serán notificados tan pronto como sea posible después de que dichas modificaciones surtan efecto. Las circunstancias en las que las modificaciones podrán entrar en vigor de manera inmediata podrán incluir, a título enunciativo y no limitativo, cuando:

- a) el cambio sea necesario para atender requisitos legales y/o regulatorios; o
- b) los cambios tengan por objeto aclarar los términos aplicables.



23.3 Si usted no desea aceptar las modificaciones, podrá cerrar su Cuenta Binance de conformidad con la Cláusula 24.1 (Su derecho a cerrar su Cuenta Binance). Su acceso o uso continuado de cualesquiera Servicios de Binance se considerará como aceptación de las modificaciones.

23.4 Cambios a las comisiones. También podremos realizar cambios a las comisiones establecidas en la página de [Estructura de Comisiones](#) de nuestro Sitio Web, lo cual incluye la introducción de nuevas comisiones y/o cargos. Si usted no desea aceptar dichos cambios, podrá cerrar su Cuenta Binance de conformidad con la Cláusula 24.1 (Su derecho a cerrar su Cuenta Binance). Su acceso o uso continuado de los Servicios de Binance se considerará como aceptación de las comisiones actualizadas.

24. Cierre de su Cuenta Binance

24.1 Su derecho a cerrar su Cuenta Binance. Usted podrá cancelar su Cuenta Binance en cualquier momento siguiendo los procedimientos de cancelación de cuenta que indiquemos de tiempo en tiempo. No se le cobrará comisión alguna por cancelar su Cuenta Binance; sin embargo, deberá pagar cualquier monto pendiente que nos adeude. Usted nos autoriza a cancelar o suspender cualquier Transacción pendiente al momento de la cancelación y a deducir de su Cuenta Binance cualquier monto pendiente que nos adeude.

En ciertos casos, usted no podrá cerrar su Cuenta Binance, incluyendo cuando:

- a) consideremos que esté intentando evadir una investigación por parte de las autoridades competentes;
- b) tenga una Transacción pendiente o una Reclamación abierta;
- c) su Cuenta Binance tenga montos pendientes de pago a nuestro favor; y/o
- d) su Cuenta Binance esté sujeta a un congelamiento, retención, limitación o reserva.

En determinadas circunstancias, Binance podrá no estar en posibilidad de revelar las razones por las cuales usted no puede cerrar su Cuenta Binance, ni de comunicar motivo alguno respecto de la imposibilidad de cerrar su cuenta.

24.2 Qué sucede cuando su Cuenta Binance se cierra. Si su Cuenta Binance se cierra, usted deberá retirar todos los Activos Digitales mantenidos en su Cuenta Binance. En caso de que usted no retire sus Activos Digitales, o si no ha accedido a su Cuenta Binance durante un período continuo de 90 días, le enviaremos un aviso de nuestra intención de tratar su cuenta como una cuenta inactiva.

24.3 Qué sucede cuando su Cuenta Binance se vuelve inactiva. Si usted no responde al aviso previsto en la Cláusula 24.2 (Qué sucede cuando su Cuenta Binance se cierra) dentro de un plazo de 30 días, podremos:

- a) marcar su Cuenta Binance como una cuenta inactiva;
- b) convertir los Activos Digitales en un tipo distinto de Activo Digital. Al hacerlo, no seremos responsables de ninguna pérdida de ganancias, obligaciones fiscales ni de cualquier otra pérdida, daño o gasto en que usted incurra como resultado de dicha conversión;
- c) transferir dicha cuenta inactiva y/o cualquier Activo Digital mantenido en dicha cuenta a cualquier tercero (incluyendo, sin limitarse a, otro Afiliado de Binance, cualquier custodio tercero o una cartera



aislada), si consideramos que es razonablemente necesario hacerlo. En dicho caso, usted tendrá el derecho de recuperar sus Activos Digitales, sujeto a que cumpla con nuestros (o del tercero correspondiente) requisitos razonables de verificación y cualesquiera otros términos y condiciones aplicables;

d) ajustar su cuenta inactiva de tal manera que usted reciba un derecho contractual sobre la cantidad y el tipo de Activos Digitales que se mantenían en su Cuenta Binance antes de que ésta fuera convertida en una cuenta inactiva;

e) cobrar una comisión por cuenta inactiva, la cual podrá tener por objeto cubrir el costo de mantener los Activos Digitales con cualquier Afiliado de Binance o cualquier tercero, y dicha comisión será deducida directamente de la cuenta inactiva de manera mensual;

f) cerrar cualesquiera y todas las Posiciones Abiertas de conformidad con las Reglas de Compensación; y/o

g) cerrar una cuenta inactiva en cualquier momento.

24.4 Se le notificará cualquiera de las acciones anteriores, vía correo electrónico o por cualquier otro medio que determinemos como apropiado.

24.5 Usted autoriza expresamente a NCCL a deducir de los montos mantenidos en su Cuenta Binance cualquier cantidad que nos adeude, incluyendo, sin limitarse a, cualquier Comisión de Financiamiento, Comisión de Liquidación u otros montos aplicables.

24.6 Usted reconoce que no estaremos obligados a pagar recompensa, incentivo o interés alguno que de otra forma hubiéramos acordado pagar conforme a las Condiciones de Producto aplicables, respecto de los Activos Digitales acreditados en una cuenta inactiva.

25. Terminación, Suspensión, Retenciones y Restricciones

25.1 Nuestro derecho. Podremos, en cualquier momento, modificar o discontinuar, de manera temporal o permanente, cualquier parte o funcionalidad de los Servicios de Binance. En particular, podremos: (1) negarnos a completar o bloquear, cancelar o, cuando lo permitan las Reglas ADGM, revertir cualquier Transacción que usted haya autorizado; (2) terminar, suspender o restringir su acceso a cualquiera o a todos los Servicios de Binance; (3) terminar, suspender, cerrar, retener o restringir su acceso a cualquiera o a todas sus Cuenta(s) de Binance; (4) negarnos a transmitir información o Instrucciones a terceros (incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa, operadores de carteras de terceros); y/o (5) adoptar cualquier medida que consideremos necesaria, en cada caso con efectos inmediatos y por cualquier motivo, incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa, cuando:

a) usted no sea, o deje de ser, elegible para usar uno o más Servicios de Binance;

b) razonablemente sospechemos que:

i) la persona que ha iniciado sesión en su Cuenta Binance no es usted, o sospechemos que la Cuenta Binance ha sido o será utilizada para fines ilegales, fraudulentos o no autorizados;

ii) la persona que ha iniciado sesión en su Cuenta Corporativa de Binance no es un Usuario Autorizado, o sospechemos que la Cuenta Corporativa de Binance ha sido o será utilizada para fines ilegales, fraudulentos o no autorizados;



iii) más de una persona física tiene acceso y/o realiza Transacciones utilizando la misma Cuenta Binance, o sospechemos que la Cuenta Binance ha sido o será utilizada para fines ilegales, fraudulentos o no autorizados; o

iv) la información proporcionada por usted es incorrecta, falsa, desactualizada o incompleta;

c) tengamos preocupaciones razonables respecto de su solvencia crediticia o situación financiera, incluyendo:

i) en caso de que usted sea una persona física, usted se declare en quiebra, sea demente, cometa un acto de quiebra, o se inicie en su contra cualquier acción para declararlo en quiebra;

ii) en caso de que usted actúe en representación de una sociedad, cualquiera de los socios fallezca o se declare en quiebra o sea demente, cometa un acto de quiebra, o se inicie cualquier acción para declarar en quiebra a cualquiera de los socios, o si se inicia una acción para disolver y/o modificar a los socios o la constitución de la sociedad;

iii) en caso de que usted actúe en representación de una sociedad mercantil, dicha sociedad no pueda pagar sus deudas a su vencimiento, o se inicie una acción para someter a la sociedad a insolvencia, administración judicial, sindicatura, administración administrativa, o cualquier procedimiento similar o análogo; o

iv) usted convoque a una reunión de sus acreedores o proponga o celebre cualquier convenio o arreglo con, o cualquier cesión en beneficio de, sus acreedores;

d) esté pendiente la presentación de dicha información y documentos de conformidad con la Cláusula 7;

e) esté pendiente la realización de debida diligencia reforzada de conformidad con la Cláusula 7.7 (Debida diligencia reforzada);

f) razonablemente consideremos que estamos obligados a hacerlo por una orden judicial o una instrucción regulatoria que nos sea aplicable;

g) hayamos determinado o sospechemos:

i) que usted ha incumplido el Acuerdo;

ii) que usted ha incumplido cualesquiera garantías expresas o implícitas del Acuerdo, o cualesquiera declaraciones que usted haya realizado;

iii) que cualquier Transacción es no autorizada, errónea, fraudulenta o ilícita, o hayamos determinado o sospechemos que su Cuenta Binance o los Servicios de Binance están siendo utilizados de manera fraudulenta, no autorizada o ilícita; o

iv) que existe cualquier hecho de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, fraude o cualquier otro delito en relación con su Cuenta Binance o su uso de los Servicios de Binance;

h) el uso de su Cuenta Binance esté sujeto a cualquier litigio, investigación o procedimiento judicial, gubernamental o regulatorio pendiente, en curso o amenazado y/o percibamos un riesgo elevado de incumplimiento legal o regulatorio asociado con la actividad de su Cuenta Binance;



- i) usted adeude montos a Binance que no hayan sido pagados, ya sea por un contracargo o por cualquier otra causa;
- j) cualquier comunicación por correo electrónico a su Cuenta de Correo Electrónico sea devuelta como no entregable;
- k) surja un problema con la verificación de su identidad;
- l) usted haya realizado cualquier acción que pueda eludir nuestros controles, como abrir múltiples Cuentas de Binance sin nuestro consentimiento por escrito o abusar de promociones que podamos ofrecer de tiempo en tiempo;
- m) lleguemos a la conclusión de que usted no está operando de forma responsable o que, de otro modo, no es apto para acceder o utilizar cualesquiera Servicios de Binance; y/o
- n) formemos la opinión de que existe cualquier otra razón válida que implique que necesitamos hacerlo.

Adoptaremos medidas razonables para notificarle cuando sea apropiado. Sin embargo, puede haber ocasiones en las que, conforme a las Reglas ADGM u otras obligaciones legales o regulatorias aplicables a nosotros, se nos exija no hacerlo.

25.2 Su reconocimiento. Usted reconoce y acepta que:

- a) los ejemplos establecidos en la Cláusula 25.1 (Nuestro derecho) anterior sobre cuándo podríamos adoptar medidas para terminar, suspender, cerrar o restringir su acceso a su Cuenta Binance y/o a los Servicios de Binance constituyen una lista no exhaustiva;
- b) nuestra decisión de adoptar ciertas medidas, incluyendo, sin limitación, terminar, suspender o restringir su acceso a su Cuenta Binance o a los Servicios de Binance, podrá basarse en criterios confidenciales que son esenciales para nuestra gestión de riesgos y protocolos de seguridad. Usted acepta que no tenemos obligación alguna de revelarles los detalles de nuestros procedimientos de gestión de riesgos y seguridad;
- c) no se considera apropiado ni aceptable que su conducta sea agresiva, abusiva o ponga en riesgo la seguridad, salud o bienestar de nuestros empleados, o que imponga exigencias irrazonables a nuestros empleados. La conducta y el lenguaje agresivos o abusivos (verbales o escritos) son irrazonables y pueden hacer que nuestros empleados y/u otras personas, incluyendo a otro usuario, se sientan acosados, intimidados, amenazados o abusados. Todos los empleados de Binance tienen la autoridad para gestionar conductas irrazonables. En casos graves, o cuando exista conducta inaceptable reiterada, o incumplimiento de una advertencia previa o de una acción o restricción previa, podremos ejercer nuestro derecho de terminar, suspender, retener o restringir su acceso a los Servicios de Binance; y
- d) la disponibilidad y prestación de cualesquiera Servicios Fiat dependen de la jurisdicción desde la cual usted acceda a dichos servicios, así como de los términos y condiciones que usted acuerde con el Proveedor Fiat correspondiente. Usted reconoce y acepta que, dado que los Servicios Fiat son prestados directamente por el Proveedor Fiat, ni Binance ni ninguno de los Afiliados de Binance tienen control alguno ni responsabilidad alguna respecto del otorgamiento, prestación, acceso, disponibilidad o cualesquiera otras acciones realizadas por el Proveedor Fiat en relación con dichos Servicios Fiat.



25.3 Qué sucede cuando ejercemos nuestros derechos. Cuando terminemos, suspendamos, retengamos o restrinjamos su acceso a uno o más Servicios de Binance:

- a) si usted tiene Instrucciones, operaciones, posiciones o Transacciones abiertas, éstas podrán ser cerradas por usted o por nosotros, dependiendo de las circunstancias de la terminación, suspensión, retención, restricción u otra acción que adoptemos;
- b) cualquier contracargo derivado del uso de su Cuenta Binance o de los Servicios de Binance podrá resultar en la suspensión inmediata y/o restricción de su Cuenta Binance y de los Servicios de Binance;
- c) para reactivar una Cuenta Binance y/o Servicios de Binance suspendidos y/o restringidos, podría requerirse que usted nos reembolse el valor total del contracargo, incluyendo cualquier monto que nos adeude, incluyendo cualesquiera comisiones aplicables; y
- d) usted es responsable de cualquier monto acreditado en caso de un contracargo, y usted nos autoriza y nos otorga el derecho de deducir costos y comisiones directamente de cualesquiera activos en su Cuenta Binance sin previo aviso.

25.4 Posesión ilícita. Si se nos informa y razonablemente creemos que cualesquiera Activos Digitales o Monedas Fiat (si estuvieran habilitadas o disponibles en su jurisdicción) mantenidos en su Cuenta Binance son robados o, de otro modo, no se encuentran lícitamente en su posesión (ya sea por error o de otra manera), podremos, pero no tendremos obligación de, imponer una retención sobre los fondos afectados y sobre su Cuenta Binance. Cuando impongamos una retención sobre algunos o todos los Activos Digitales o Monedas Fiat mantenidos en su Cuenta Binance, o sobre la totalidad de su Cuenta Binance, podremos mantener dicha retención hasta que, mediante evidencia aceptable para nosotros, se demuestre que usted tiene derecho a la posesión de los Activos Digitales y/o Moneda mantenidos en su Cuenta Binance. No nos involucraremos en controversia alguna, ni en la resolución de la controversia, relacionada con cualesquiera Activos Digitales y/o Moneda mantenidos en su Cuenta Binance.

25.5 Acceso a los Servicios de Binance en otras jurisdicciones. Binance no se dirige específicamente a usuarios en determinadas jurisdicciones y los Servicios de Binance podrán estar total o parcialmente restringidos en algunos países (incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, nuestra Lista de Países Prohibidos). Binance se reserva el derecho de modificar, de tiempo en tiempo, los Servicios de Binance que estén disponibles para usted. Si usted viaja a un lugar incluido en nuestra Lista de Países Prohibidos, es posible que los Servicios de Binance no estén disponibles y su acceso a los Servicios de Binance pueda ser bloqueado. Usted reconoce que esto puede afectar su capacidad para operar en la Plataforma Binance y/o supervisar cualquier orden existente o cualquier Posición (según se define en las Reglas de Compensación) o, de otro modo, utilizar los Servicios de Binance. Usted no deberá intentar de manera alguna eludir ninguna restricción de este tipo, incluyendo mediante el uso de una red privada virtual para modificar su dirección de protocolo de internet.

PROPIEDAD INTELECTUAL

26. PI de antecedentes

La PI de Binance permanecerá atribuida a Binance.

27. Licencia de PI de Binance



Le otorgamos una licencia no exclusiva por la duración del Acuerdo, o hasta que suspendamos o terminemos su acceso a los Servicios de Binance, lo que ocurra primero, para utilizar la PI de Binance, excluyendo las Marcas, únicamente en la medida necesaria para permitirle recibir los Servicios de Binance para uso personal no comercial o uso interno de negocio, de conformidad con el Acuerdo.

28. Licencia de PI del Usuario

28.1 Su otorgamiento de licencia. Usted nos otorga una licencia perpetua, irrevocable, libre de regalías, mundial y no exclusiva para utilizar la PI del Usuario en la medida en que:

- a) forme parte de, o sea necesaria para el uso de, cualquier PI Creada; y
- b) sea necesaria para permitirnos proporcionarle los Servicios de Binance, de tiempo en tiempo.

28.2 Nuestro derecho a sublicenciar. La licencia que usted nos otorga conforme a esta Cláusula incluye nuestro derecho a sublicenciar a un tercero en la medida requerida para permitirnos a nosotros y a cualesquiera Afiliados de Binance proporcionarle o darle acceso a los Servicios de Binance, o a cualquier parte de los mismos.

29. PI Creada

29.1 PI Creada. La PI Creada se atribuirá automáticamente a nosotros, de tiempo en tiempo, en la fecha en que sea creada.

29.2 Cesión. Por este acto, usted nos cede (y acepta procurar que cualesquiera agentes, representantes o contratistas cedan), con plena garantía de titularidad, la titularidad de todos los derechos e intereses presentes y futuros sobre la PI Creada.

Si se le solicita, usted deberá (y acepta procurar que cualesquiera agentes, representantes o contratistas), sin costo para nosotros, firmar y/o ejecutar todos los documentos y realizar todos los actos que podamos requerir para perfeccionar las cesiones conforme a esta Cláusula.

30. General

30.1 No somos responsables. Usted acepta y reconoce que: (1) no somos responsables de ningún Material del Usuario (ya sea proporcionado por usted o por terceros) que pueda ponerse a disposición en la Plataforma Binance o en los Sitios; y (2) el uso de dicho Material del Usuario es bajo su propio riesgo y no otorgamos garantía alguna en relación con el mismo.

30.2 Nuestros derechos. Tendremos el derecho, a nuestra discreción, de eliminar, modificar o rechazar cualquier contenido que usted envíe, publique o muestre en la Plataforma Binance o en los Sitios (incluyendo cualquier Material del Usuario) por cualquier motivo. Nos reservamos el derecho de adoptar cualesquiera acciones que consideremos apropiadas a nuestra discreción, incluyendo emitirle una advertencia por escrito, eliminar cualquier Material del Usuario, reclamar daños u otra compensación monetaria de usted, suspender o terminar su Cuenta Binance (si la hubiere), o suspender su acceso a la Plataforma Binance y/o a los Sitios. Asimismo, tendremos el derecho de restringir o prohibir su uso futuro de cualquiera y todos los Servicios de Binance.

30.3 Grabación. Usted acepta que podremos grabar cualquier comunicación, electrónica, telefónica, por videollamada o de cualquier otra forma, que tengamos con usted en relación con el Acuerdo, y que cualesquiera grabaciones que conservemos constituirán evidencia de las comunicaciones entre usted y nosotros. Usted acepta que las conversaciones telefónicas y las videollamadas podrán ser grabadas



para que podamos responder consultas, asegurar el cumplimiento de las Reglas ADGM, mejorar nuestros servicios y proporcionar soporte al cliente.

SUS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD

31. Uso Prohibido

31.1 Al abrir una Cuenta Binance o realizar cualquier Transacción, y sin perjuicio de cualquier otra restricción o limitación establecida en estos términos, usted acepta que usted y cualquier Usuario Autorizado no:

a) utilizarán ni permitirán el uso de los Servicios de Binance de una manera que viole nuestra Política de Uso Prohibido o que pueda poner a Binance en descrédito, menoscabar la dignidad o degradar el buen nombre de Binance;

b) a sabiendas o de manera imprudente crearán o mantendrán o exacerbarán manipulaciones (o intentos de manipulación), acaparamientos (o intentos de acaparamiento), o de otro modo actuarán de una manera que sea sustancialmente perjudicial para los intereses o el bienestar de Binance o de cualquiera de sus otros usuarios;

c) incumplirán el Acuerdo o cualquier otro acuerdo celebrado conforme a, o en relación con, estos Términos, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, cualesquiera Términos del Producto aplicables;

d) violarán, o intentarán violar, (1) cualquier Ley Aplicable; o (2) los derechos de autor, patente, marca, secreto industrial u otros derechos de propiedad intelectual nuestros o de cualquier tercero, o derechos de publicidad o privacidad; y/o

e) accederán, usarán, o intentarán acceder o usar, los Servicios de Binance directa o indirectamente con (1) jurisdicciones que Binance haya considerado de alto riesgo, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, la Lista de Países Prohibidos o (2) personas que Binance haya considerado de alto riesgo, incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa, Personas Restringidas.

32. Declaraciones y Garantías

Por este acto, usted nos declara y garantiza (y reconoce que celebramos este Acuerdo confiando en estas declaraciones y garantías), y usted acepta que cada declaración y garantía se considerará reiterada por usted: (i) en cada fecha en la que usted acceda, use, o intente acceder o usar, la Plataforma Binance o cualesquiera Servicios de Binance; (ii) cada vez que se celebre una Transacción o usted imparta una Instrucción; y (iii) cada vez que usted deposite, retire o transfiera cualesquiera Activos Digitales o Moneda hacia, desde, o dentro de, la Plataforma Binance o su Cuenta Binance; hasta la terminación del Acuerdo, lo siguiente:

a) todos los documentos, información y datos que usted nos proporcione (o que se nos proporcionen en su nombre) son, y permanecerán en todo momento, verdaderos, exactos, completos y actualizados en todos los aspectos. Usted reconoce que podremos basarnos en dicha información para determinar si usted es o no elegible para acceder a la Plataforma Binance o utilizar cualesquiera Servicios de Binance, y para cumplir obligaciones conforme a la Ley Aplicable. Usted no ha ocultado, omitido ni tergiversado ningún hecho o circunstancia que pueda tener un efecto material en nuestra decisión de proporcionar, continuar proporcionando o limitar cualquiera de los Servicios de Binance, o que pueda afectar su elegibilidad o nuestras obligaciones regulatorias o contractuales;



b) todas las decisiones adoptadas en relación con el Acuerdo y cualquier Transacción fueron, y serán, adoptadas única y exclusivamente con base en su propio juicio y tras su propia evaluación independiente de sus recursos financieros, capacidad y disposición para asumir los riesgos relevantes y objetivos financieros, y tras haber buscado (o haber decidido deliberadamente no buscar) su propio asesoramiento profesional independiente financiero, legal, fiscal y de otra índole. Usted reconoce y acepta que no está basándose en ninguna comunicación (ya sea escrita, oral o a través de cualquier interfaz de usuario, API, app u otro medio) de Binance como:

i) asesoramiento de inversión, financiero, legal, fiscal o regulatorio (ni ninguna otra forma de asesoramiento);

ii) una recomendación o solicitud para celebrar, o abstenerse de celebrar, cualquier Transacción;

iii) una seguridad, declaración, garantía o predicción respecto del valor futuro, desempeño, idoneidad o cualquier resultado esperado de cualquier Transacción, Activo Digital o Servicio de Binance; o

iv) una promesa de cualquier resultado particular, ganancia o protección contra pérdidas;

c) usted ha leído, entendido y acepta este Acuerdo (incluyendo cualesquiera Términos del Producto aplicables y términos de Transacción), junto con cualesquiera avisos publicados por Binance y puestos a su disposición a través de la Plataforma Binance (según se actualicen de tiempo en tiempo), incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa:

i) las condiciones, limitaciones, comisiones y criterios de elegibilidad para cada Servicio de Binance disponible para usted; y

ii) los riesgos asociados con los Activos Digitales, las Transacciones y el uso de la Plataforma Binance;

d) el hecho de que los Servicios de Binance y su disponibilidad pueden variar por jurisdicción, producto y otros factores y circunstancias;

e) salvo que usted nos lo notifique específicamente y nosotros lo aceptemos, ninguna persona distinta de usted tiene, o adquirirá, ningún interés legal o beneficiario en, o control sobre, su Cuenta Binance, y usted es el único titular beneficiario de todos los Activos Digitales y Moneda mantenidos en su Cuenta Binance;

f) ninguna persona tiene, o tendrá, ningún derecho real de garantía, gravamen, cargo, prenda, cesión, afectación, o cualquier otro derecho de tercero sobre su Cuenta Binance y/o cualesquiera saldos de Activos Digitales o Moneda mantenidos en su Cuenta Binance, salvo cualquier garantía o afectación creada en virtud del presente, y usted no ha otorgado, ni otorgará, ninguno de dichos derechos salvo que usted nos lo haya notificado;

g) usted cuenta con plena facultad, autoridad y capacidad legal para: (1) acceder y utilizar la Plataforma Binance y/o los Servicios de Binance; (2) celebrar, entregar y cumplir sus obligaciones conforme al Acuerdo y cualquier otro acuerdo celebrado conforme a, o en relación con, el Acuerdo, incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa, cualesquiera Términos del Producto aplicables; y (3) otorgar a Binance todos los derechos, consentimientos y facultades contemplados por el Acuerdo;



h) usted cuenta con conocimiento, experiencia y entendimiento suficientes sobre la naturaleza, riesgos y mecánica de los Activos Digitales y las Transacciones contempladas en el Acuerdo para evaluar sus riesgos, méritos e idoneidad de cada Transacción;

i) si usted es una sociedad mercantil, socio de una sociedad, o fiduciario de un fideicomiso (o cualquier otra forma de entidad no incorporada):

i) la sociedad, sociedad de personas, fideicomiso o entidad está, y continuará estando, debidamente constituida (o formada), válidamente existente y al corriente (o estatus equivalente) conforme a las leyes de su jurisdicción de constitución o formación, y cuenta con plena facultad y autoridad para llevar a cabo su negocio y para celebrar y cumplir este Acuerdo;

ii) la sociedad, sociedad de personas, fideicomiso o entidad está, y continuará estando, operada de manera que cumpla con la Ley Aplicable, y con sus documentos constitutivos, de gobierno y organizacionales (incluyendo cualesquiera estatutos sociales, contrato de sociedad, escritura de fideicomiso, carta constitutiva, reglamentos internos u otro documento equivalente);

iii) usted nos notificará inmediatamente si existe cualquier cambio, por renuncia, remoción, nombramiento o fallecimiento (o de otro modo), que afecte a cualquier director, socio, fiduciario, fideicomitente, persona controladora, beneficiario final, o cualquier persona autorizada para operar su Cuenta Binance;

iv) usted nos informará inmediatamente si la sociedad, sociedad de personas, fideicomiso o entidad es disuelta, liquidada, extinguida o sometida a administración, sindicatura, quiebra, o cualquier procedimiento análogo, ya sea voluntario o involuntario; y

v) su aceptación y cumplimiento del Acuerdo han sido debidamente autorizados mediante todas las acciones internas necesarias de la sociedad, sociedad de personas, fideicomiso u otra entidad, y no requieren ningún consentimiento o aprobación interna adicional;

j) todos los consentimientos, permisos, autorizaciones, aprobaciones, licencias, registros, declaraciones, presentaciones, notificaciones y acuerdos requeridos por o de cualesquiera terceros, Autoridad Regulatoria, dependencia gubernamental, comisión, agencia u otra organización que tenga jurisdicción sobre usted para:

i) acceder y utilizar la Plataforma Binance y/o los Servicios de Binance;

ii) celebrar, entregar y cumplir sus obligaciones conforme al Acuerdo y cualquier otro acuerdo celebrado conforme a, o en relación con, este Acuerdo;

han sido obtenidos (ya sea incondicionalmente o, cuando sean condicionales, con dichas condiciones cumplidas) y se encuentran en pleno vigor y efecto, han sido revelados a nosotros por escrito (cuando la revelación sea requerida por la Ley Aplicable o por nosotros), no han sido revocados, retirados ni modificados, y todas las condiciones de dicho consentimiento, autorización o aprobación han sido, y continuarán siendo, cumplidas;

k) el Acuerdo y cualquier otro acuerdo celebrado conforme a, o en relación con, estos Términos constituyen obligaciones legales, válidas y vinculantes a su cargo, exigibles en su contra conforme a sus términos respectivos, sujetas únicamente a leyes aplicables de quiebra, reorganización, insolvencia, moratoria u otras que afecten en general los derechos de los acreedores y a los principios generales de equidad, ya sea que se consideren en un procedimiento en equidad o en derecho;



l) usted ha cumplido, y cumplirá en todo momento, con todas las Leyes Aplicables;

m) usted no está sujeto a ninguna incapacidad legal, procedimiento de insolvencia, quiebra, liquidación, administración, sindicatura, convenio con acreedores, arreglo voluntario, o cualquier otro procedimiento o estatus análogo, ni a ninguna orden, sentencia, decreto u otra restricción que impediría, limitaría o menoscabaría su capacidad para celebrar o cumplir sus obligaciones conforme al Acuerdo;

n) usted ha considerado cuidadosamente, y es capaz de soportar, todos los riesgos económicos, legales y de otra índole asociados con su uso de la Plataforma Binance, los Servicios de Binance y su participación en cualesquiera Transacciones contempladas en el Acuerdo;

o) usted declara y garantiza que:

i) usted no es, ni se convertirá, en una Persona Restringida; y

ii) usted no utilizará la Plataforma Binance ni los Servicios de Binance para realizar Transacciones con, o en beneficio de, cualquier Persona Restringida;

p) ningún Activo Digital depositado en su Cuenta Binance proviene de, ni será transferido a, ninguna Persona Restringida;

q) si usted es una entidad legal, usted está debidamente constituida, debidamente organizada y válidamente existente conforme a las leyes de su jurisdicción y, cuando corresponda, al corriente, y cuenta con plena facultad para conducir su negocio tal como se conduce actualmente. Si usted es una persona física, usted tiene al menos 18 años (o la mayoría de edad en su jurisdicción de residencia, lo que sea mayor), cuenta con plena capacidad legal para contratar y no está sujeto a ninguna incapacidad legal que menoscabe su capacidad para celebrar o cumplir el Acuerdo;

r) su acceso y uso de la Plataforma Binance y/o los Servicios de Binance, y su celebración, entrega y cumplimiento de sus obligaciones conforme al Acuerdo y cualquier otro acuerdo celebrado conforme a, o en relación con, el Acuerdo o cualesquiera Términos del Producto, no:

i) si usted es una entidad legal, socio de una sociedad o fiduciario de un fideicomiso, resultarán en un incumplimiento o conflicto con cualquier disposición de su constitución, estatutos sociales, contrato de sociedad, escritura de fideicomiso, carta constitutiva, reglamentos internos o documentos constitutivos, de gobierno u organizaciones equivalentes;

ii) resultarán en un incumplimiento, constituirán un evento de incumplimiento, requerirán cualquier consentimiento, o darán a cualquier parte el derecho de acelerar, terminar, modificar o cancelar, cualquier instrumento, acuerdo, documento o compromiso del que usted sea parte o por el cual usted o cualquiera de sus bienes esté obligado o sujeto; y

iii) resultarán en que usted, o causen que nosotros o cualquier tercero, incumplamos cualquier Ley Aplicable o, según corresponda, Reglas ADGM, decreto o sentencia de cualquier tribunal, o cualquier laudo de cualquier árbitro, o los de cualquier autoridad gubernamental o Autoridad Regulatoria en cualquier jurisdicción;

s) usted declara y garantiza que:

i) todos los Activos Digitales y Moneda depositados en su Cuenta Binance han sido adquiridos y son mantenidos por usted de manera legal y provienen de fuentes legítimas;



ii) todos dichos Activos Digitales y Moneda están libres de cualquier asociación u origen criminal, fraudulento u otro ilícito;

iii) ningún Activo Digital o Moneda en su Cuenta Binance constituye producto de, o está relacionado con, cualquier actividad delictiva, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, fraude, corrupción u otra conducta ilícita; y

iv) usted, a solicitud de Binance, proporcionará de manera pronta evidencia satisfactoria del origen de fondos y del origen de riqueza respecto de cualesquiera Activos Digitales o Moneda (en caso de estar disponible y habilitado en su jurisdicción) depositados en su Cuenta Binance;

t) usted declara y garantiza que usted no, y procurará que ninguna persona que actúe en su nombre, utilizará la Plataforma Binance y/o los Servicios de Binance con Intención Impropia o en contra de nuestra Política de Uso Prohibido.

u) usted reconoce y acepta que:

i) las declaraciones y garantías de esta Cláusula 32 se otorgan a partir de la fecha en que usted accede o utiliza por primera vez la Plataforma Binance y se consideran reiteradas en cada fecha posterior según se especifica en esta Cláusula;

ii) cada declaración y garantía es separada e independiente, y el incumplimiento de una no excusa ni limita ninguna otra;

iii) Binance está celebrando el Acuerdo, prestando los Servicios de Binance y procesando cada Transacción con base material en dichas declaraciones y garantías;

iv) usted notificará inmediatamente a Binance por escrito si cualquier declaración o garantía deja de ser verdadera, resulta inexacta o es incumplida, y Binance podrá (a su sola discreción y sin responsabilidad) suspender o dar por terminada su Cuenta Binance y negarse a procesar cualquier Transacción hasta que el incumplimiento sea subsanado a satisfacción de Binance (si es susceptible de subsanación); y

v) dichas declaraciones y garantías sobrevivirán la terminación o cierre de su Cuenta Binance en la medida necesaria para dar efecto a los derechos y remedios de Binance conforme a estos Términos.

33. Renuncias de Responsabilidad Tecnológica

33.1 Para los fines de los Servicios de Binance, Binance podrá ofrecer o poner a su disposición para su acceso y uso la Plataforma Binance. En consecuencia, Binance le otorga un derecho revocable, no exclusivo e intransferible para acceder y usar la Plataforma Binance con el fin de recibir los Servicios de Binance aplicables conforme al Acuerdo. Binance podrá limitar, revocar o variar dicha licencia y/o modificar, suspender, terminar, restringir o discontinuar la Plataforma Binance (o cualquier parte de esta) o cualesquiera servicios, información, características o funciones accesibles por medio de la Plataforma Binance o su acceso a la Plataforma Binance por cualquier motivo, en cualquier momento, sin previo aviso ni responsabilidad.

33.2 Sin Declaración ni Garantía. Los Servicios de Binance y cualquier información proporcionada en los Sitios y en la Plataforma Binance, incluyendo los Servicios de Chat, se proporcionan “tal cual” y “según disponibilidad”, sin ninguna declaración o garantía, ya sea expresa o implícita, hasta el máximo permitido por las Reglas ADGM. En específico, renunciamos a cualesquiera garantías



implícitas de título, comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular y/o no infracción. No hacemos declaración ni garantía de que el acceso a los Sitios, la Plataforma Binance, cualquiera de sus Cuentas de Binance, los Servicios de Binance, o cualquiera de los materiales contenidos en los mismos, será continuo, ininterrumpido, oportuno o libre de errores. Esto podría resultar en la imposibilidad de operar en la Plataforma Binance por un periodo de tiempo y también podría generar demoras. Usted reconoce y acepta que el acceso y uso de la Plataforma se proporciona “tal cual” y “según disponibilidad” y Binance no hace declaración ni garantía de ningún tipo, expresa o implícita, respecto de: (i) la funcionalidad, operación, contenido o cualquier otro aspecto de la Plataforma Binance; y (ii) que la Plataforma Binance o cualquier parte de ella esté libre de defectos, fallas o interrupciones; o (iii) que la Plataforma Binance o cualquier parte de ella sea adecuada para sus fines o para cualquier fin particular y, sin perjuicio de lo anterior, Binance no será en ningún caso responsable por cualquier error del sistema, fallas o fallo de la Plataforma Binance, cualquiera que sea su origen o causa, salvo por fraude o dolo de Binance determinado por un tribunal competente.

33.3 Suspensión de Acceso. Podremos, de tiempo en tiempo, suspender el acceso a su Cuenta Binance y/o a los Servicios de Binance por mantenimiento programado o de emergencia. Haremos esfuerzos comerciales razonables para asegurar que las Transacciones en la Plataforma Binance se procesen oportunamente, pero no hacemos declaraciones ni garantías respecto del tiempo necesario para completar el procesamiento, el cual depende de muchos factores fuera de nuestro control.

33.4 Contenido. Aunque hacemos esfuerzos razonables para actualizar la información en los Sitios y en la Plataforma Binance, no hacemos declaraciones, garantías ni aseguramientos, ya sean expresos o implícitos, de que el contenido en los Sitios y en la Plataforma Binance, incluyendo la información en relación con los Servicios de Binance, sea exacto, completo o esté actualizado.

33.5 Usted reconoce que la Plataforma Binance consiste en ciertos sistemas de trading, plataformas y/o software y tecnología relacionada (los “**Sistemas de Trading**”) que le permiten, asisten y/o facilitan colocar Órdenes, celebrar y/o liquidar Transacciones. Usted también reconoce que dichos Sistemas de Trading pueden ser propiedad de Binance o pueden ser licenciados a Binance por licenciantes terceros (los “**Licenciantes Terceros**”) para su acceso y/o uso. Además de los términos del Acuerdo, usted acepta y se obliga a cumplir cualesquiera términos y condiciones que Binance y/o dichos Licenciantes Terceros puedan prescribir o estipular de tiempo en tiempo como aplicables en relación con su provisión y/o su acceso y/o uso de dichos Sistemas de Trading.

33.6 En la medida en que usted pueda usar tecnología de terceros, aplicaciones web, interfaces de programación de aplicaciones, software, código de software, programas, protocolos y/o otros recursos de terceros (“**Aplicaciones de Terceros**”) (ya sea que dichas Aplicaciones de Terceros hayan sido identificadas y seleccionadas, obtenidas o usadas independientemente por usted, puestas a disposición vía Binance o de otro modo) para proporcionar conectividad a la Plataforma Binance para colocar Órdenes, celebrar y/o liquidar Transacciones, o de otro modo participar en los Servicios de Binance, usted reconoce y acepta que usted es el único responsable y asumirá todos los riesgos asociados con el uso de cualquier Aplicación de Terceros, incluyendo (sin limitarse a) el riesgo de que dichas Aplicaciones de Terceros no funcionen adecuadamente con la Plataforma Binance y otros riesgos asociados con la compatibilidad de dichas Aplicaciones de Terceros con la Plataforma Binance. Usted reconoce que cualquier enlace hacia o desde Aplicaciones de Terceros hacia o desde la Plataforma Binance no constituye ninguna forma de respaldo por parte de Binance de ningún producto, servicio, información o renuncia de responsabilidad presentada o puesta a disposición a través de dichas Aplicaciones de Terceros, y que Binance no garantiza (ni hace declaraciones respecto de) la exactitud de la información presentada o proporcionada a través de dichas Aplicaciones de Terceros. Usted será el único responsable de su decisión de usar cualquier Aplicación de Terceros y deberá asegurar que dicho uso sea adecuado para usted a la luz de sus objetivos de inversión. Si usted sufre cualquier pérdida en relación con su uso de cualquier Aplicación de Terceros, Binance no será responsable por



dicha pérdida. Adicionalmente, usted reconoce que Binance no tiene control sobre los términos de uso o políticas de privacidad relacionados con cualquier Aplicación de Terceros, y usted acepta asegurarse de que ha leído y entendido cuidadosamente dichos términos y políticas antes de usar dicha Aplicación de Terceros.

33.7 Usted reconoce que Binance puede usar o proporcionar tecnología y/o servicios electrónicos, o poner a disposición tecnología y/o servicios electrónicos proporcionados por terceros, en cada caso para su uso en relación con los Servicios de Binance y cualquier Orden colocada o Transacción realizada por usted con Binance. Dicha tecnología y servicios electrónicos pueden incluir, de manera enunciativa mas no limitativa, tecnología de trading, aplicaciones web, interfaces de programación de aplicaciones, software, código de software, programas, protocolos y pantallas (colectivamente, la “Tecnología”) para operar, analizar operaciones y mercados, construir sistemas automatizados de trading y/o para asistir o facilitar la provisión, disponibilidad o conectividad de la Plataforma Binance proporcionada o puesta a disposición por Binance para su acceso o uso. Binance proporciona la Tecnología “tal cual”, sin garantías de comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular, ni otras garantías expresas o implícitas. Usted reconoce y acepta que ni Binance, ni cualquier Licenciente Tercero, ni cualquier otro proveedor tercero de Tecnología serán responsables por la operación o desempeño de cualquier sistema automatizado de trading desarrollado con Tecnología ni por cualesquiera errores, fallas o averías o imposibilidad de acceder a cualquier Tecnología o a la Plataforma Binance ni por demoras o interrupciones en la transmisión de órdenes debido a averías, volumen excesivo de llamadas o fallas de equipos de transmisión o comunicación en internet o de otro modo, incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa, problemas de comunicación, fallas de software o hardware, errores de funcionamiento, cualesquiera problemas o fallos asociados con problemas informáticos o cualquier otra causa o causas técnicas.

33.8 Usted reconoce que ciertas bases de datos, programas, protocolos, pantallas y manuales que puedan formar parte de la Tecnología (la “**Información Propietaria**”) son propiedad y son únicos de Binance, Licenciantes Terceros o (según corresponda) proveedores terceros de Tecnología, respecto de los cuales pueden existir derechos de autor, patente u otros derechos propietarios de Binance, dichos Licenciantes Terceros, proveedores terceros de Tecnología o terceros de quienes dichos Licenciantes Terceros o proveedores terceros de Tecnología hayan licenciado o adquirido dichos derechos. Usted acepta adoptar o procurar que se adopten todas las precauciones necesarias para mantener la confidencialidad de dicha Información Propietaria, cumplir con todas las leyes de derechos de autor, marcas, secretos industriales, patentes y demás necesarias para proteger todos los derechos en la Información Propietaria según lo aconseje Binance, y acepta no remover, ocultar u obliterar ningún aviso de derechos de autor u otro aviso propietario, que puede incluir referencias a la propiedad de Binance, dichos Licenciantes Terceros u otros terceros, según se incluya en la Tecnología.

33.9 Sitios web de terceros. Los enlaces a sitios web de terceros (incluyendo, sin limitación, contenido, materiales y/o información en los sitios web de terceros) pueden proporcionarse como una conveniencia, pero no están controlados por nosotros. Usted reconoce y acepta que no somos responsables de ningún aspecto del contenido, materiales, información o servicios contenidos en cualquier sitio web de terceros accesible o vinculado desde la Plataforma Binance o los Sitios, incluyendo aquellos relacionados con cualesquiera Servicios Fiat proporcionados por un Proveedor Fiat.

33.10 Usted reconoce, acepta y acuerda que Binance, Afiliadas de Binance, Proveedores Fiat, Licenciantes Terceros o cualquier otro proveedor tercero de Tecnología y sus respectivos directores, funcionarios, empleados, agentes, contratistas y/o subcontratistas no serán responsables por cualquier Pérdida, daño, costo o gasto (incluyendo la pérdida de datos) sufrido o incurrido por usted como resultado de, que surja de o en relación con errores, malfuncionamientos, averías, imposibilidad de acceso, fallas, interrupciones o demoras en la Tecnología o la Plataforma Binance, o de cualesquiera

inexactitudes, errores u omisiones en la información contenida en la Tecnología o en los Sistemas de Trading suministrados a, o puestos a disposición para acceso y uso por, usted, siempre que esta limitación no aplique a cualquier pérdida, costo o daño sufrido o incurrido por usted causado por fraude o dolo de Binance (según lo determine un tribunal competente) en el cumplimiento de sus obligaciones impuestas por el Acuerdo o las Reglas ADGM. Cada uno de Binance, dichos Licenciantes Terceros y dichos proveedores terceros de Tecnología no otorga garantías, condiciones, aseguramientos ni declaraciones de calidad satisfactoria, idoneidad para un propósito particular u otras garantías, condiciones, aseguramientos o declaraciones, ya sean expresas o implícitas, en derecho o en hecho, orales o por escrito, en cada caso en relación con cualquier Tecnología o la Plataforma Binance, salvo según se establezca expresamente en los términos del Acuerdo. Bajo ninguna circunstancia Binance, dichos Licenciantes Terceros y/o dichos proveedores terceros de Tecnología serán responsables por cualquier pérdida, daño, costo o gasto de cualquier naturaleza incurrido o sufrido por usted de naturaleza indirecta, incidental, especial o consecuencial (incluyendo, sin limitación, cualquier pérdida económica u otra pérdida de facturación, ganancias, negocio o goodwill) que surja de o en relación con la provisión de, o la disponibilidad para usted de, cualquier Tecnología o la Plataforma Binance. Sin perjuicio de la generalidad de lo anterior, usted acepta no entablar ninguna acción legal, ya sea en responsabilidad extracontractual, contractual o de otro modo, contra Binance, cualquier Licenciante Tercero o cualquier otro proveedor tercero de Tecnología en relación con cualquier incumplimiento por parte de Binance, dichos Licenciantes Terceros o (según corresponda) dicho otro proveedor tercero de Tecnología para ejecutar o de otro modo liquidar una Transacción celebrada por usted usando Tecnología.

33.11 Datos de Terceros. Las Entidades Binance ADGM pueden basarse en información y/o datos obtenidos de o proporcionados por terceros. Las Entidades Binance ADGM también pueden poner a su disposición índices de terceros y/u otros datos de mercado proporcionados por terceros a través de la Plataforma Binance, en cada caso con fines informativos y como una facilidad para usted. Usted reconoce y acepta que cada Entidad Binance ADGM: (i) no garantiza la exactitud, integridad o disponibilidad de cualquier información o dato proporcionado por terceros (incluyendo, sin limitación, cualquier índice de terceros o datos de mercado) ("**Datos de Terceros**"), independientemente de si dichos Datos de Terceros están incluidos dentro de un producto de Binance o se proporcionan de manera independiente; (ii) no garantiza que dichos Datos de Terceros estén actualizados al momento en que se obtengan; y (iii) no será responsable por el contenido de cualesquiera Datos de Terceros ni por discrepancias o errores contenidos en los mismos ni por cualquier pérdida derivada del uso o confianza en ellos. Cualquier uso o confianza en cualesquiera Datos de Terceros será bajo su exclusivo riesgo y discreción. Salvo que Binance lo establezca expresamente de otro modo, Binance no respalda ningún índice de terceros ni otro producto, servicio, información, dato o renuncia de responsabilidad obtenida de o proporcionada por cualquier tercero que se ponga a disposición o sea accesible a través de la Plataforma y no garantiza el resultado de cualquier uso o confianza en los mismos.

33.12 Acceso de Red y Compatibilidad. Usted es el único responsable de obtener el acceso a la red de datos necesario para utilizar los Servicios de Binance. Usted es responsable de adquirir y actualizar el hardware o dispositivos compatibles necesarios para acceder y usar los Servicios de Binance y la Plataforma Binance y cualquier actualización de los mismos. Asimismo, usted reconoce que el uso de la Plataforma Binance puede requerir hardware o dispositivos compatibles, acceso a internet y un navegador web que incluya encriptación de 128 bits (incluyendo, sin limitarse a, las versiones más recientes de Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari y Opera, sujetas en cada caso a actualizaciones periódicas), y el software de Binance (la versión más reciente, sujeta a actualizaciones periódicas), y que el desempeño de la Plataforma Binance puede verse afectado por el desempeño de dichos factores. Usted reconoce que no se recomienda acceder a la Plataforma Binance mediante un dispositivo con pantalla táctil en un navegador web para fines de trading. Usted acepta que cumplir con estos requisitos es su responsabilidad. Binance no será responsable por pérdidas que resulten directa o indirectamente de hardware o dispositivos incompatibles, congestión de red personal,

retrasos de red, ambiente de red deficiente y versión desactualizada de software. Binance se reserva el derecho de limitar el número de Cuentas de Binance o Subcuentas que puedan crearse desde un dispositivo en particular y el número de dispositivos asociados a una Cuenta Binance en particular. Binance no garantiza que los Servicios de Binance, o cualquier parte de los mismos, funcionen en cualquier hardware o dispositivo en particular. Los Servicios de Binance pueden estar sujetos a fallas y demoras inherentes al uso de internet y comunicaciones electrónicas.

34. Indemnización General

34.1 Adicionalmente y sin perjuicio de cualquier otro derecho o remedio de Binance conforme a las Reglas ADGM o la Ley Aplicable, los Términos del Producto u otros (sin duplicidad), usted deberá en todo momento indemnizarnos, mantenernos indemnizados y eximirnos de responsabilidad, a primer requerimiento, por y contra cualesquiera y todas las Pérdidas sufridas o incurridas por Binance, que surjan (ya sea directa o indirectamente) de, en el curso de, o en cualquier forma relacionadas con:

- a) su acceso o uso de su Cuenta Binance y/o los Servicios de Binance;
- b) cualquier incumplimiento por usted o sus afiliadas o cualquier falla por usted o sus afiliadas en cumplir cualquier disposición del Acuerdo o las Leyes Aplicables;
- c) Binance actuando conforme a sus instrucciones o de cualquier manera permitida bajo el Acuerdo;
- d) su contravención de cualquier Ley Aplicable; y/o
- e) su violación de los derechos de cualquier tercero.

34.2 Usted además indemnizará, mantendrá indemnizada y eximirá a Binance de toda responsabilidad por cualesquiera y todos los gastos, costos y honorarios legales (en base a indemnización total) incurridos, incluyendo, sin limitarse a, gastos, costos y honorarios legales incurridos para producir registros e información, o pagos realizados (ya sea que dichos pagos sean o vayan a realizarse en liquidación de cualquier procedimiento o en relación con cualquier resolución, sentencia, orden o laudo) por cualquiera de ellos en relación con investigaciones o procedimientos (ya sean legales, regulatorios, arbitrales u otros) iniciados en su contra en relación con las Cláusulas 34.1(a) a 34.1(d) anteriores. Usted proporcionará toda asistencia razonable a Binance en relación con dichas investigaciones o procedimientos.

34.3 En el supuesto de que usted:

- a) incumpla la Cláusula 31 de este Acuerdo, o que las manifestaciones realizadas por usted conforme a la Cláusula 32 sean o resulten ser falsas, incorrectas, incompletas o engañosas en cualquier aspecto material al momento de hacerse u otorgarse, y usted no informe a Binance de la situación real tan pronto como sea razonablemente posible;
- b) incurra, o Binance razonablemente sospeche que usted incurre, o exista una alegación creíble en su contra (ya sea por Binance, un Afiliado Binance, tercero o Proveedor Fiat) de que usted incurre, en fraude, mala conducta, malversación, uso de información privilegiada, manipulación de mercado, abuso de mercado, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, violaciones a sanciones, o cualquier otra mala conducta grave, incumplimiento regulatorio, actividad ilegal o impropiedad; o
- c) use, o Binance razonablemente sospeche que usted usa, los Servicios de Binance con Intención Impropia, y que Binance determine, actuando de buena fe y de manera comercialmente razonable, que



podría razonablemente resultar en un daño reputacional para Binance, comprometer la integridad de los mercados mantenidos por Binance y/o ocasionar que otros usuarios sufran pérdidas;

34.4 y ello haya causado o vaya a causar que Binance sufra una Pérdida (incluyendo cuando Binance sufra o vaya a sufrir una Pérdida como resultado de compensar a otros usuarios), Binance tendrá el derecho, pero no la obligación, de exigir el pago de un monto que Binance determine razonablemente, de buena fe y de manera comercialmente razonable, que constituye su Pérdida total en relación con el Acuerdo y el evento relevante (un “**Monto de Pago por Incumplimiento**”). Binance podrá determinar, a su sola discreción, si ejerce sus derechos conforme a esta Cláusula 34.4 y, si Binance decide ejercer tales derechos, determinará el Monto de Pago por Incumplimiento con base en una fecha seleccionada por Binance. Al determinar cualquier Monto de Pago por Incumplimiento, Binance podrá (pero no estará obligado a) considerar los costos, pérdidas y gastos en que se incurriría para reemplazar o proporcionar el equivalente económico de los derechos y obligaciones contractuales restantes conforme al Acuerdo, junto con cualquier otro factor relevante. Tras la determinación del Monto de Pago por Incumplimiento, Binance le enviará un estado confirmando dicho monto. Dicho monto será inmediatamente exigible y pagadero tras la confirmación de Binance del monto. Su obligación de pagar cualquier Monto de Pago por Incumplimiento podrá satisfacerse mediante compensación (set-off) de conformidad con la Cláusula 40.14 o cualesquiera otros derechos de compensación disponibles para Binance.

34.5 Liberación. Por este medio, usted acuerda irrevocable e incondicionalmente liberarnos de cualesquiera y todas las reclamaciones y demandas (y renuncia a cualesquiera derechos que usted pueda tener contra nosotros ahora o en el futuro en relación con cualesquiera Pérdidas que usted pueda sufrir o incurrir), que surjan directa o indirectamente de, o en relación con, cualquier disputa que usted tenga con cualquier otro usuario u otro tercero en relación con los Servicios de Binance (incluyendo cualesquiera Transacciones de Activos Digitales) o con el objeto del Acuerdo.

35. Responsabilidad

35.1 Nuestra responsabilidad. Ni Binance ni ninguna Afiliada de Binance tendrá responsabilidad u obligación alguna por cualquier pérdida sufrida por usted, salvo en la medida en que dicha pérdida surja única y directamente como resultado de la negligencia grave, dolo, fraude real o incumplimiento material y continuo de una obligación conforme al Acuerdo por parte de Binance. Usted reconoce y acepta que ni Binance ni ninguna Afiliada de Binance conoce circunstancias especiales que le conciernan, que los daños y perjuicios constituyen un remedio adecuado y que usted no tendrá derecho a otros reclamos o remedios en derecho o en equidad, incluyendo, sin limitación, cualquier acción in rem, medidas cautelares y/o cumplimiento específico.

35.2 Limitaciones de responsabilidad. No obstante cualquier otra cláusula del Acuerdo, por este medio usted reconoce y acepta que en ningún caso nosotros ni ninguna Afiliada de Binance tendremos responsabilidad frente a usted o cualquier otra persona o entidad por:

a) cualesquiera pérdidas directas o indirectas (incluyendo pérdida de utilidades, negocio u oportunidades), daños o costos, ya sea que surjan de o en relación con los Servicios de Binance o de otro modo, incluyendo, sin limitación:

i) cualquier riesgo identificado en la Advertencia de Riesgos, según se actualice de tiempo en tiempo;

ii) la operación de los protocolos subyacentes a cualquier Activo Digital, su funcionalidad, seguridad o disponibilidad;



iii) si los Activos Digitales Respaldados mantienen su valor frente a cualquier activo, o si el emisor del Activo Digital Respalado mantiene reservas suficientes en relación con cualquier Activo Digital Respalado;

iv) cualquier acción u omisión conforme al Acuerdo o el ejercicio o no ejercicio de cualquier derecho, poder, autoridad o facultad discrecional conferida a Binance por, o en relación con, este Acuerdo;

v) cualquier inexactitud, defecto u omisión de datos de precio de Activos Digitales, cualquier error o demora en la transmisión de dichos datos, y la interrupción de tales datos;

vi) el mantenimiento programado o no programado que realicemos, incluyendo cualquier interrupción del servicio y cambios resultantes de dicho mantenimiento;

vii) el robo de un dispositivo habilitado para acceder y usar los Servicios de Binance;

viii) acciones, omisiones o incumplimientos del Acuerdo por otros usuarios, y cualquier daño causado por acciones u omisiones de cualesquiera terceros (incluyendo cualquier tercero con el que NCCL mantenga Moneda o Activos Digitales para usted, en caso de estar habilitado o disponible en su jurisdicción);

ix) (1) cualquier daño o interrupción causada por virus informáticos, spyware u otro malware que pueda afectar su computadora u otro equipo, o cualquier ataque de phishing, spoofing u otro; (2) en caso de que su hardware falle, se dañe o se destruya, o que cualesquiera registros o datos almacenados en su hardware se corrompan o se pierdan por cualquier razón; o (3) por su uso de internet para conectarse a los Servicios de Binance o cualquier problema técnico, fallas del sistema, malfuncionamientos, fallas de líneas de comunicación, alto tráfico o demanda de internet, problemas relacionados, brechas de seguridad o cualesquiera problemas técnicos o defectos similares experimentados;

x) nuestra decisión de rechazar su solicitud para abrir una(s) Cuenta(s) de Binance;

xi) cualquier terminación, suspensión, retención (hold) o restricción de acceso a cualquier Cuenta Binance o Servicios de Binance, incluyendo su imposibilidad de retirar Activos Digitales, emitir Instrucciones o celebrar Transacciones durante el periodo de cualquier suspensión, retención o restricción, de conformidad con el Acuerdo;

xii) cualquier límite de Transacciones aplicado a su Cuenta Binance;

xiii) cualquier decisión nuestra de dar soporte o no dar soporte a Activos Digitales;

xiv) nuestra imposibilidad de contactarle utilizando la información de contacto que usted proporcionó;

xv) que cerremos una cuenta inactiva (dormant);

xvi) el fallo de una Transacción o el tiempo necesario para completar cualquier Transacción;

xvii) nuestra negativa o demora en actuar conforme a cualquier Instrucción;

xviii) cualquier vulneración de seguridad de su Cuenta de Correo Electrónico o una Brecha de Seguridad;



xix) pérdidas sufridas por usted como resultado de acción de terceros, incluyendo fraude o estafas de terceros que involucren a Binance únicamente como receptor de su Moneda o Activos Digitales, y/o la conversión de Moneda a Activos Digitales;

xx) pérdidas sufridas por usted como resultado de la transferencia de Activos Digitales fuera de la Plataforma Binance a su solicitud;

xxi) cualesquiera pérdidas que surjan de o en relación con nuevas ofertas de Activos Digitales, ofertas iniciales de monedas (ICOs), o la decisión de listar o no listar Activos Digitales en la Plataforma Binance;

xxii) un Evento de Red (Network Event), un Fork o un Airdrop;

xxiii) la corrección, calidad, exactitud, seguridad, integridad, confiabilidad, desempeño, oportunidad, precio o disponibilidad continua de los Servicios de Binance, o por demoras u omisiones de los Servicios de Binance, o por la falla de cualquier servicio de conexión o comunicación para proporcionar o mantener su acceso a los Servicios de Binance, o por cualquier interrupción o disrupción de su acceso o cualesquiera comunicaciones erróneas entre nosotros, independientemente de la causa; y

xxiv) cualesquiera Transacciones, Instrucciones u operaciones efectuadas por usted o supuestamente efectuadas por usted a través de su Cuenta de Correo Electrónico o Cuenta Binance.

b) cualquier pérdida de negocio, utilidades, ahorros anticipados u oportunidades, o cualesquiera pérdidas o daños especiales, punitivos, agravados, incidentales, indirectos o consecuenciales, ya sea que surjan de o en relación con nuestros Sitios, la Plataforma Binance, su Cuenta Binance, los Servicios de Binance, el Acuerdo y/o cualquier otro acuerdo celebrado conforme a, o en relación con, estos Términos, o de otro modo; y/o

c) cualesquiera pérdidas o daños que usted pueda incurrir debido a un Error Manifiesto (Manifest Error) y/o en caso de volatilidad extrema de mercado y/o como resultado de cualquier cancelación/modificación de cualesquiera Transacciones, comoquiera que surjan, ya sean directos o indirectos, especiales o consecuenciales, incluyendo, sin limitación, pérdida de utilidades y pérdida de oportunidad, aun cuando Binance hubiera estado enterado de la posibilidad de que dicha pérdida o daño surgiera o cuando dicha pérdida o daño fuera razonablemente previsible.

35.3 Daño o interrupción. No somos responsables por cualquier daño o interrupción causada por virus informáticos, spyware, scareware, troyanos, gusanos u otro malware que pueda afectar su computadora u otro equipo, o cualquier ataque de phishing, spoofing u otro. Recomendamos el uso regular de un software de detección y prevención de virus reputado y fácilmente disponible. Usted también debe tener en cuenta que los servicios de SMS y correo electrónico son vulnerables a ataques de spoofing y phishing y debe tener cuidado al revisar mensajes que pretendan provenir de nosotros. Usted y, cuando corresponda, sus Usuarios Permitidos son responsables de todas las credenciales de inicio de sesión, incluyendo nombres de usuario y contraseñas, y deben mantener los detalles de seguridad seguros en todo momento.

35.4 Reclamaciones. Usted no podrá iniciar ningún procedimiento contra ningún directivo, empleado o agente de Binance respecto de cualquier reclamación que usted pudiera tener contra Binance o respecto de cualquier acto u omisión de cualquier tipo por parte de dicho directivo, empleado o agente en relación con este Acuerdo o los Activos Digitales.

RESOLUCIÓN DE DISPUTAS: FORO, ARBITRAJE, RENUNCIA A ACCIÓN COLECTIVA

Para evitar dudas, nada en esta sección le privará de cualquier derecho legal imperativo del que usted se beneficie conforme a las Reglas ADGM.

36. Aviso de Reclamación – Negociación, y Arbitraje

36.1 En caso de que una queja no pueda resolverse por el equipo de soporte al cliente de Binance dentro de ochenta (80) Días Calendario desde la fecha de recepción, usted y Binance buscarán primero resolver cualquier Reclamación presentando a Binance un “Aviso de Reclamación”, el cual debe:

36.1.1 describir la naturaleza y fundamento de la reclamación o disputa;

36.1.1 establecer el alivio específico solicitado;

36.1.1 proporcionar el número de ticket original; y

36.1.1 incluir su número de cuenta y correo electrónico.

36.2 La presentación del Aviso de Reclamación a Binance inicia el procedimiento de resolución de disputas. Las partes acuerdan negociar de buena fe por un periodo de noventa (90) días calendario tras la entrega del Aviso de Reclamación con miras a resolver amistosamente la disputa (y dichas conversaciones, el Aviso de Reclamación y todos los documentos y comunicaciones entre las partes en relación con estas negociaciones confidenciales, permanecerán confidenciales y estarán sujetas a las reglas aplicables que protegen las conversaciones de conciliación frente a su uso como prueba en cualquier procedimiento legal).

36.3 En caso de que la Reclamación no pueda resolverse satisfactoriamente mediante negociaciones confidenciales conforme a la Cláusula 36.2 dentro de noventa (90) días después de que usted haya presentado el Aviso de Reclamación a Binance, cualquiera de las partes podrá someter la Reclamación a arbitraje de conformidad con la Cláusula 37 (Acuerdo de Arbitraje) a continuación.

36.4 Para evitar dudas, la presentación de un Aviso de Reclamación a Binance constituye un requisito previo obligatorio para iniciar cualquier arbitraje.

37. Acuerdo de Arbitraje

37.1 Usted y Binance acuerdan que, sujeto a las Cláusulas 36.2 y 36.3 inmediatamente anteriores (Aviso de Reclamación – Negociación, y Arbitraje), cualquier Reclamación se resolverá exclusiva y finalmente mediante arbitraje individual (no colectivo) obligatorio, final y vinculante, administrado por la Cámara de Comercio Internacional (la “CCI”) de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la CCI vigente al momento de la presentación de la Reclamación (las “Reglas CCI”). Las Reglas CCI se consideran incorporadas por referencia a esta Cláusula 37.1.

37.2 El tribunal arbitral estará integrado por tres (3) árbitros que serán designados de conformidad con las Reglas CCI.

37.3 La sede del arbitraje será el ADGM.

37.4 No aplicarán las Disposiciones de Árbitro de Emergencia.

37.5 Las partes acuerdan expresamente que no aplicarán las Reglas de Procedimiento Acelerado.

37.6 El laudo arbitral será final y vinculante para las Partes y podrá ejecutarse en cualquier tribunal con jurisdicción.

37.7 Para evitar dudas, este acuerdo de arbitraje no perjudica el derecho de una parte a solicitar medidas provisionales ante el Tribunal del ADGM. Las partes acuerdan que los tribunales de los EAU (incluyendo todos sus Emiratos) no tendrán jurisdicción para supervisar el arbitraje.

37.8 El idioma del arbitraje será el inglés.

37.9 Este acuerdo de arbitraje se regirá exclusivamente por, y se interpretará de conformidad con las leyes del ADGM. Usted y Binance acuerdan expresamente que las leyes de los EAU, incluyendo cualesquiera leyes federales o de Emirato no directamente aplicables al marco legal del ADGM, no serán aplicables a este acuerdo de arbitraje ni a cualquier disputa que surja conforme al mismo.

37.10 No se publicará ningún laudo u orden procesal dictada en el arbitraje.

37.11 Usted y Binance acuerdan que los tribunales de los EAU (incluyendo todos sus Emiratos) no tendrán jurisdicción para conocer o determinar cualquier Reclamación. En consecuencia, usted y Binance renuncian irrevocablemente a cualquier derecho de iniciar procedimientos ante cualquier tribunal de los EAU (ya sea federal o de Emirato) respecto de cualquier Reclamación.

37.12 Las disposiciones de arbitraje establecidas en esta Cláusula sobrevivirán a la terminación de estos Términos.

37.13 Notificación. Si Binance inicia un arbitraje en su contra, Binance le notificará a su Cuenta de Correo Electrónico o a la dirección postal que usted haya proporcionado. Usted acepta que cualquier notificación enviada a dicho correo electrónico o dirección postal se considerará efectiva para todos los fines, incluyendo, sin limitación, para determinaciones sobre la suficiencia del emplazamiento. Es su obligación asegurar que el correo electrónico y/o la dirección postal registrada ante Binance esté actualizada y sea correcta.

37.14 Confidencialidad.

37.15 Las partes acuerdan que el arbitraje se mantendrá confidencial. La existencia del arbitraje, la existencia o contenido de la Reclamación, todos los documentos e información proporcionados o intercambiados en relación con el arbitraje, y cualquier escrito, orden o laudo emitido en el arbitraje se mantendrán confidenciales y ninguna parte divulgará nada de lo anterior a ningún tercero salvo al tribunal arbitral, la CCI, las partes, sus abogados, peritos, testigos, contadores y auditores, aseguradores y reaseguradores según corresponda, y cualesquiera otras personas necesarias para la conducción del arbitraje. No obstante lo anterior, una parte podrá divulgar dicha información confidencial:

a) si se obtiene el consentimiento por escrito de la otra parte;

b) en la medida requerida por las Reglas ADGM, la Ley Aplicable o por las regulaciones de cualquier autoridad regulatoria o supervisora de jurisdicción competente a la que la parte esté o pueda llegar a estar sujeta, o conforme a cualquier orden de un tribunal u otra autoridad competente o tribunal de jurisdicción competente;

c) en relación con el inicio, tramitación o defensa por una parte de cualquier procedimiento legal genuino para ejecutar o impugnar cualquier laudo dictado en el arbitraje; y



d) en la medida en que la información confidencial relevante esté en el dominio público por causa distinta de un incumplimiento de este acuerdo.

Este término de confidencialidad en esta Cláusula sobrevivirá la terminación de estos Términos y la conclusión o suspensión de cualquier arbitraje iniciado conforme a estos Términos.

38. Ley Governable

Estos Términos (incluyendo el acuerdo de arbitraje en la Cláusula 37 (Acuerdo de Arbitraje) anterior) se regirán exclusiva y exclusivamente por, y se interpretarán de conformidad con, la ley del ADGM. Cualquier Reclamación, disputa o asunto que surja de o en relación con estos Términos (incluyendo el acuerdo de arbitraje en la Cláusula 37), ya sea contractual o extracontractual, se regirá de conformidad con la ley del ADGM.

39. Renuncia a Acción Colectiva

Usted y Binance acuerdan que cualquier Reclamación se presentará contra Binance en arbitraje únicamente de forma individual y no como demandante o miembro de una clase en una supuesta acción colectiva o representativa. Usted además acuerda renunciar a cualquier derecho para que dichas Reclamaciones se presenten, conozcan o se arbitren como acción colectiva, colectiva, representativa o de “private attorney general”, en la medida permitida por las Reglas ADGM o la Ley Aplicable. No se permite combinar o consolidar arbitrajes individuales en un solo arbitraje sin el consentimiento de Binance.

GENERAL

40. Términos Generales

40.1 Ley Aplicable. Usted y cualquier Usuario Autorizado deben cumplir con toda Ley Aplicable y con la ley del ADGM, requisitos de licenciamiento y derechos de terceros (incluyendo leyes de privacidad de datos y leyes de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo) al utilizar los Servicios de Binance, su Cuenta Binance y la Plataforma Binance.

40.2 Notificaciones. Podremos notificarle por correo electrónico a su Cuenta de Correo Electrónico. Es su responsabilidad asegurar que la Cuenta de Correo Electrónico esté actualizada y sea correcta. Las notificaciones podrán darse, y se considerarán recibidas, si se envían a su Cuenta de Correo Electrónico, ya sea que se reciba o no un aviso de falla de entrega.

Usted solo podrá darnos notificaciones conforme a nuestras instrucciones, las cuales pueden cambiar de tiempo en tiempo.

Cualquier notificación, consentimiento u otra comunicación dada conforme al Acuerdo debe ser por escrito, en inglés, y firmada o de otro modo autorizada por la parte que la emite.

40.3 Anuncios. Todos los anuncios oficiales, noticias, promociones, concursos y Airdrops se listarán en el Sitio Web. Estos anuncios son importantes y pueden referirse a asuntos que podrían impactar el valor de sus Activos Digitales o su seguridad. Usted es responsable de monitorear el Sitio Web y leer y considerar dichos anuncios.

40.4 Acuerdo íntegro. El Acuerdo constituye el acuerdo total entre usted y nosotros respecto de los Servicios de Binance. Cada parte reconoce que no se ha basado en, y no tendrá derecho ni remedio



respecto de, cualquier declaración, manifestación, aseguramiento o garantía (ya sea hecha negligente o inocentemente) distinta de las establecidas expresamente en el Acuerdo.

40.5 Cesión y Novación. Usted no podrá ceder o transferir ninguno de sus derechos u obligaciones conforme al Acuerdo sin nuestro consentimiento previo por escrito, el cual puede, en algunos casos, requerir información adicional o la realización de debida diligencia reforzada. Sin embargo, nosotros podremos ceder o transferir cualquiera de nuestros derechos u obligaciones conforme al Acuerdo en cualquier momento a cualquier persona, incluyendo, sin limitación, en relación con cualquier fusión, adquisición u otra reorganización corporativa que involucre a Binance. Binance podrá ceder, transferir o novar la totalidad o parte de sus derechos u obligaciones conforme al Acuerdo a cualquier Afiliada de Binance sin restricción, siempre que dicha Afiliada de Binance acepte asumir plenamente todos los derechos y obligaciones a transferir. Usted por este medio consiente irrevocablemente, por anticipado y sin necesidad de acción adicional de su parte, cualquier novación o la adición de cualquier Afiliada de Binance como parte contratante adicional con usted respecto de cualesquiera Servicios de Binance. Cualquier novación se efectuará mediante un acuerdo entre Binance y la Afiliada de Binance relevante. A partir de la fecha efectiva de dicha novación, la Afiliada de Binance relevante asumirá esos derechos y obligaciones, y Binance quedará liberado de esos derechos y obligaciones así transferidos. El hecho de cualquier cesión o novación se publicará en nuestro Sitio Web y también podrá notificarse a los usuarios por separado por correo electrónico, a través de la Aplicación de Binance o por cualquier otro medio que Binance determine a su discreción. En caso de una novación, se informará a los usuarios sobre las nuevas entidades contratantes y sus roles como responsables del tratamiento de datos, incluyendo un [Aviso de Privacidad](#) actualizado, antes de la fecha efectiva. Cualquier transferencia de datos personales se llevará a cabo de conformidad con las leyes de protección de datos del ADGM y cualesquiera otras leyes de protección de datos aplicables a dicha transferencia.

40.6 Invalidez. Si, en cualquier momento, cualquier cláusula o subcláusula del Acuerdo es o deviene ilegal, inválida o inexigible en cualquier aspecto, la legalidad, validez o exigibilidad de las cláusulas o sub-cláusulas restantes no se verá afectada ni menoscabada de ninguna manera.

40.7 Registros. Usted acepta que podemos grabar cualquier conversación telefónica, por correo electrónico y por chat con usted, así como cualquier otra forma de comunicación, incluyendo comunicaciones utilizadas para dar Instrucciones o efectuar Transacciones, entre usted y nosotros, y que dichas grabaciones podrán utilizarse como evidencia en cualquier procedimiento relacionado con cualquier acuerdo con usted. Estos registros serán de nuestra exclusiva propiedad.

40.8 Idioma. El Acuerdo puede traducirse a un idioma distinto al inglés. Cualquier traducción se proporciona únicamente para su conveniencia. En caso de inconsistencia o ambigüedad, prevalecerá el texto en inglés.

40.9 Derechos de terceros. Salvo en relación con Afiliadas de Binance, nada de lo expresado o referido en el Acuerdo se interpretará en el sentido de otorgar a ninguna persona distinta de las partes del Acuerdo ningún derecho legal o equitativo, remedio o reclamación conforme al Acuerdo o respecto del mismo, o cualquier disposición, cláusula o subcláusula que cree derechos u obligaciones legales en el mismo. El Acuerdo y todas sus cláusulas y sub-cláusulas son para el beneficio único y exclusivo de las partes del Acuerdo y sus sucesores y cesionarios permitidos.

40.10 Supervivencia. Todas las cláusulas y sub-cláusulas del Acuerdo que, por su naturaleza, se extiendan más allá de la expiración o terminación del Acuerdo, continuarán siendo vinculantes y operarán después de la terminación o expiración del Acuerdo.



40.11 Relación entre las partes. Binance no es su agente en el cumplimiento del Acuerdo. El Acuerdo no se interpretará como hechos o evidencia de una asociación, empresa conjunta, sociedad o franquicia entre las partes.

40.12 Fuerza Mayor. No seremos responsables por cualquier demora o falla en el desempeño conforme al Acuerdo en la medida en que dicha demora o falla sea causada por un Evento de Fuerza Mayor.

40.13 No Renuncia. Ninguna demora u omisión por nuestra parte en el ejercicio de cualquier derecho o remedio conforme a este Acuerdo operará como una renuncia al ejercicio futuro de ese derecho o remedio o de cualquier otro derecho o remedio conforme al Acuerdo. Los derechos y remedios previstos en este Acuerdo son acumulativos y no excluyentes de cualesquiera derechos o remedios previstos por las Reglas ADGM.

40.14 Compensación. Además de cualquier remedio legal u otro disponible conforme al Acuerdo o por ley, podremos compensar contra cualesquiera montos que le debamos conforme a este Acuerdo, cualesquiera montos que usted nos deba conforme al Acuerdo o de otro modo. Usted debe pagar todas las sumas que nos deba libres de cualquier compensación, contrarreclamación, deducción o retención de cualquier tipo, salvo lo que sea requerido por Ley Aplicable.

40.15 Privacidad de otros. Si usted recibe información sobre otro usuario a través de la Plataforma o por utilizar los Servicios de Binance, debe mantener dicha información confidencial y solo usarla en relación con los Servicios de Binance y siempre de conformidad con la Ley Aplicable. Usted no debe divulgar o distribuir ninguna información de usuarios a ningún tercero ni usar dicha información de ninguna forma salvo en la medida razonablemente necesaria para efectuar una Transacción.

40.16 Publicación de Incumplimientos. Cuando usted haya incumplido el Acuerdo, Binance podrá publicar, o de otro modo proporcionar a sus usuarios, detalles del incumplimiento, incluyendo cualquier información que usted haya proporcionado a Binance. Binance solo podrá hacerlo cuando determine que hacerlo es necesario para la protección de otros usuarios y sea consistente con las Reglas ADGM y las leyes de protección de datos aplicables a nosotros.

40.17 Fallecimiento del titular de la Cuenta Binance. En caso de su fallecimiento o incapacidad, el(los) representante(s) o beneficiario(s) legal(es) de su sucesión deben notificarnos lo antes posible a través de nuestro portal dedicado de herencias, accesible mediante este [enlace](#). Si tenemos razones para creer que usted ha fallecido, podremos suspender su Cuenta Binance. Su Cuenta Binance permanecerá suspendida hasta que:

a) un representante de su sucesión o beneficiario autorizado complete exitosamente una solicitud de herencia para recibir los activos en su Cuenta Binance conforme a nuestros requisitos, los cuales pueden modificarse de tiempo en tiempo sin previo aviso; o

b) usted proporcione prueba satisfactoria de que no ha fallecido.

Nuestra capacidad de proporcionar a su(s) representante(s) los activos en su Cuenta Binance está sujeta a las restricciones impuestas por las Reglas ADGM y este Acuerdo. No nos comprometemos a ningún plazo específico para la transferencia de activos mantenidos acreditados a su Cuenta Binance.

La transferencia de Activos Digitales a un representante de su sucesión o a un beneficiario autorizado se realizará principalmente depositando Activos Digitales a la dirección blockchain o al custodio de Activos Digitales designado por el representante o beneficiario autorizado. Usted nos autoriza a



convertir los Activos Digitales disponibles en su Cuenta Binance en un solo Activo Digital (por ejemplo, un Token Referenciado a Fiat) para facilitar la transferencia.

40.18 Impuestos. Es su responsabilidad determinar qué impuestos, si los hay, aplican a los pagos que usted realiza o recibe, y es su responsabilidad recaudar, reportar y enterar el impuesto correcto ante la autoridad fiscal correspondiente. Usted acepta que no somos responsables de determinar si algún impuesto aplica al uso de los Servicios de Binance, ni de recaudar, reportar o enterar impuestos derivados de cualquier Transacción o uso de los Servicios de Binance.

Usted reconoce que podemos realizar ciertos reportes a autoridades fiscales respecto de Transacciones realizadas en la Plataforma Binance, y que podremos, a nuestra discreción o conforme lo requieran las Reglas ADGM u otras leyes fiscales aplicables a nosotros, proporcionarle documentación o registros adicionales que usted necesite para calcular cualquier obligación fiscal. También podremos retener y deducir en la fuente cualquier impuesto que estemos obligados a retener conforme a las Reglas ADGM u otras leyes fiscales aplicables a nosotros, a nuestra discreción.

41. Definiciones e interpretación

En estos Términos:

- a) los encabezados y la numeración de las cláusulas se incluyen únicamente para conveniencia y no afectan el significado, prioridad o interpretación de ninguna cláusula o subcláusula de estos Términos;
- b) cualquier referencia a una “Cláusula” se refiere a una cláusula de estos Términos;
- c) las palabras “incluye” o “incluyendo” significarán, respectivamente, “incluye sin limitación” e “incluyendo sin limitación”;
- d) cualquier obligación de hacer o no hacer algo se entenderá que incluye una obligación de no permitir ni tolerar la realización de ese acto o cosa;
- e) las palabras en singular incluyen el plural y viceversa, y las palabras que indiquen un género incluyen cualquier género;
- f) cualquier referencia a un documento se refiere a dicho documento según sea enmendado, modificado o novado de tiempo en tiempo, siempre que ello no ocurra en incumplimiento del Acuerdo o de dicho documento; y
- g) salvo que el contexto requiera otra cosa, los siguientes términos tendrán los significados que se indican a continuación:

“Token Referenciado a Moneda Fiduciaria Aceptado” significa, respecto de las Entidades Binance ADGM, un token referenciado a moneda fiduciaria aceptado conforme se define en la sección 258 de la FSMR.

“Activo Virtual Aceptado” significa, respecto de las Entidades Binance ADGM, un activo virtual aceptado conforme se define en la sección 258 de la FSMR.

“Credenciales de Acceso” significa los datos de su Cuenta Binance, nombre de usuario, contraseñas, números de identificación personal, claves API, claves secretas de API, o cualquier otro código o forma de autenticación que utilice para acceder a su Cuenta Binance o a los Servicios Binance, o para enviar Instrucciones.



“Historial de Cuenta” significa el registro escrito (incluidos los registros electrónicos) de sus Transacciones y de su Cuenta Binance.

“ADGM” significa Abu Dhabi Global Market.

“Entidades Binance ADGM” tiene el significado que se le atribuye en el preámbulo de este documento.

“Reglamento de Conducta de Negocios de ADGM” significa el reglamento de Conducta de Negocios emitido por la FSRA, según sea modificado de tiempo en tiempo por la FSRA.

“Reglas de ADGM” significa la FSMR, todas las normas aplicables de la FSRA (incluyendo las Reglas Generales (GEN), las Reglamento de Conducta de Negocios de ADGM (COBS) y las Reglas de Infraestructura de Mercado (MIR)), así como todas las demás leyes y reglamentos aplicables en el ADGM, según sean modificados de tiempo en tiempo, que resulten aplicables a las Entidades Binance ADGM al prestar los Servicios Binance desde el ADGM.

“Acuerdo” tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 1.3 (Acuerdo; Documentos Incorporados por Referencia).

“Política de IA” significa la política de uso de inteligencia artificial de Binance disponible en el Sitio Web.

“Airdrop” significa el intento de distribución o la distribución, a través de una red de Activos Virtuales o por otros terceros, de cualquier Activo Virtual a direcciones de Activos Virtuales de una red compatible.

“API” significa interfaz de programación de aplicaciones.

“Ley Aplicable” significa todas las leyes, estatutos, normas (incluyendo normas de derecho consuetudinario), principios de equidad, reglamentos, requisitos regulatorios, avisos, órdenes, mandamientos, medidas cautelares, sentencias, ordenanzas, resoluciones, directrices, proclamaciones, circulares, códigos de conducta obligatorios, lineamientos, notas de práctica e interpretaciones emitidas por cualquier autoridad gubernamental, regulatoria u otra autoridad competente, u organismo de autorregulación del que usted sea miembro, que le resulten aplicables en relación con su uso de los Servicios Binance.

“Derechos Cedidos” tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 11.1.1.

“Activos Digitales Respaldados” tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 20.4 (Activos Digitales Respaldados).

“Cuenta Binance” significa su cuenta única e integrada de Binance e incluye, sin limitación, cualquier cuenta (incluidas las Cuentas Binance Corporativas) o subcuentas (incluida cualquier Subcuenta Binance) que Binance abra para usted a fin de registrar su uso de los Servicios Binance.

“Afiliadas de Binance” significa, respecto de las Entidades Binance ADGM, cualquiera de sus respectivas afiliadas, subsidiarias o sucesoras, según corresponda, que operen o proporcionen la Plataforma Binance y/o los Servicios Binance.

“Binance AI” tiene el significado que se le atribuye en la Política de IA.



“**Aplicación Binance**” significa la aplicación móvil desarrollada o proporcionada por nosotros o por cualquier Afiliada de Binance que le permite acceder o utilizar los Servicios Binance y su Cuenta Binance en un dispositivo móvil compatible, según sea actualizada o sustituida de tiempo en tiempo.

“**API de Binance**” significa una API puesta a su disposición por una Afiliada de Binance como servicio, o aplicaciones de terceros que dependan de dicha API.

“**PI de Binance**” significa la PI Creada y todos los demás derechos de propiedad intelectual que sean propiedad de, o estén licenciados a, Binance (con derecho a sublicenciar), a la fecha de estos Términos, así como cualquier otro derecho de propiedad intelectual que sea adquirido o licenciado (con derecho a sublicenciar) después de dicha fecha, y que le sean proporcionados en el curso de la prestación de los Servicios Binance.

“**Entidad CM de Binance**” tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 8.3.2.

“**Plataforma Binance**” significa la plataforma digital que nosotros o cualquiera de las Afiliadas de Binance podamos poner a su disposición a través de los Sitios, la Aplicación Móvil, una API de Binance o por cualquier otro medio que las Afiliadas de Binance determinen de tiempo en tiempo para el uso de los Servicios Binance.

“**Binance RCH**” tiene el significado que se le atribuye en las Reglas de Compensación.

“**Binance RIE**” tiene el significado que se le atribuye en las Reglas del Exchange.

“**Servicios de Binance**” significa los servicios que le ofrecemos a usted a través de la Plataforma Binance.

“**Subcuenta Binance**” significa una subcuenta configurada bajo una Cuenta Binance principal.

“**Servicio de Chat**” tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 5.1.

“**Reclamación**” significa cualquier disputa, reclamación, diferencia o controversia entre usted y Binance que surja de, esté relacionada con o guarde relación de cualquier forma con:

- a) el Acuerdo, incluyendo su existencia, validez, objeto, interpretación, ejecución, incumplimiento, negociación, terminación, exigibilidad o las consecuencias de su nulidad;
- b) su relación con Binance como usuario (ya sea con base contractual, extracontractual, legal, por fraude, representación falsa u otra teoría jurídica, y ya sea que surja durante o después de la terminación de estos Términos); o
- c) cualquier obligación no contractual que surja de o esté relacionada con estos Términos, cualquier Término del Producto, o su relación con Binance.

“**Reglas de Compensación**” significa el reglamento que rige los servicios de compensación, liquidación y gestión de márgenes prestados por NCCL como Cámara de Compensación Registrada, incluyendo los procedimientos aplicables, según sea modificado o complementado de tiempo en tiempo.



“**Activos del Cliente**” significa cualquier Activo Digital u otro bien distinto de la Moneda que NCCL reciba o mantenga para usted o en su nombre en el curso de, o en relación con, la prestación de los Servicios Binance, y que deba mantenerse conforme a la Reglas de ADGM.

“**Dinero del Cliente**” si está habilitado y disponible en su jurisdicción, significa cualquier Moneda que NCCL reciba o mantenga para usted o en su nombre en relación con la prestación de los Servicios Binance, y que deba mantenerse conforme a la Reglas de ADGM y a la Cláusula 8.3.1.

“**Reglas de Distribución de Dinero del Cliente**” significa las reglas establecidas en la Regla 14.13 del Reglamento de Conducta de Negocios de ADGM, según sea modificado de tiempo en tiempo por la FSRA.

“**Reglas de Dinero del Cliente**” significa las reglas establecidas en el Capítulo 14 del Reglamento de Conducta de Negocios de ADGM, según sea modificado de tiempo en tiempo por la FSRA.

“**COBS**” tiene el significado que se le atribuye en la definición de Reglas de ADGM.

“**Políticas Clave**” significa las políticas enumeradas en la Cláusula 1.3.1.

“**Cuenta Binance Corporativa**” significa una Cuenta Binance mantenida para una corporación, entidad u otra organización para la prestación de los Servicios Binance.

“**Cuenta Fiat**” se refiere a la cuenta que usted podrá registrar y abrir para procesar transacciones en Moneda a través de los servicios proporcionados por un Proveedor Fiat, de conformidad con los términos y acuerdos aceptados, consentidos o celebrados por usted directamente con un Proveedor Fiat para recibir Servicios Fiat. La disponibilidad de Cuentas Fiat y la prestación de los Servicios Fiat por parte de Proveedores Fiat puede variar de jurisdicción en jurisdicción y pueden no estar disponibles en todas las Monedas.

“**Moneda**” significa una divisa que tenga curso legal en una o más jurisdicciones. Para evitar dudas, los Activos Virtuales o los Tokens Referenciados a Moneda Fiduciaria no son Monedas. Servicios relacionados con Monedas, incluidos, entre otros, los Servicios Fiat, pueden variar según la jurisdicción y pueden no estar disponibles para ti.

“**Registro de Custodia**” tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 1.1 a).

“**PI Creada**” significa cualesquiera Derechos de Propiedad Intelectual creados por usted de conformidad con estos Términos, incluyendo los Materiales del Usuario, pero excluyendo cualquier otra PI del Usuario.

“**Monto de Pago por Incumplimiento**” tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 34.3.

“**Reglas por Incumplimiento**” tiene el significado que se le atribuye en las Reglas de Compensación.

“**Liquidación Diferida**” tiene el significado que se le atribuye en las Reglas de Compensación.

“**Activo Digital**” significa, de manera colectiva, cualquier Activo Virtual, Token Referenciado a Moneda Fiduciaria o Valor Digital.

“**Valor Digital**” significa valores conforme se definen en la sección 258 de la FSMR que sean emitidos, transferidos y almacenados utilizando tecnología de registro distribuido u otra tecnología



similar, y que sean identificados y considerados como valores por la FSRA conforme a su “Guía – Regulación de Actividades de Valores Digitales en ADGM” y a las Reglas del Mercado.

“**Activo Digital Dominante**” significa un Activo Digital Bifurcado que tiene dominancia sobre una o más versiones de un Activo Digital que fue objeto del Fork correspondiente, según lo determinemos a nuestra discreción.

“**Cuenta de Correo Electrónico**” significa la(s) cuenta(s) de correo electrónico asociada(s) a su(s) Cuenta(s) Binance, según se acuerde con Binance de tiempo en tiempo, de conformidad con los procesos que Binance identifique al utilizar la Plataforma Binance.

“**Reglas del Exchange**” significa el reglamento (rulebook) que rige su acceso y uso de Binance RIE, incluyendo las reglas de conducta de mercado, los tipos de órdenes y los procedimientos de trading, según sea modificado y complementado de tiempo en tiempo conforme a sus propios términos.

“**Token Referenciado a Moneda Fiduciaria**” significan tokens referenciados a moneda fiduciaria según se definen en la sección 258 del FSMR que califican como “Tokens Referenciados a Moneda Fiduciaria Aceptados” para efecto del FSMR.

“**Eventos de Fuerza Mayor**” significa cualquier acontecimiento extraordinario que esté fuera de nuestro control y que dificulte o impida, total o parcialmente, el cumplimiento de nuestras obligaciones conforme al Acuerdo, cuando dicha obligación aún no haya vencido, o cualquier acontecimiento que, de continuar hasta la fecha de cumplimiento de la obligación correspondiente, dificultaría o impediría total o parcialmente el cumplimiento de cualquiera de nuestras obligaciones, incluyendo, entre otros:

- a) cualquier incendio, huelga, disturbio, conmoción civil, acto terrorista, guerra o acción industrial;
- b) cualquier desastre natural, incluidos inundaciones, tornados, terremotos y huracanes;
- c) cualquier epidemia, pandemia o emergencia de salud pública de alcance nacional o internacional;
- d) la suspensión o el cierre de cualquier Afiliada de Binance;
- e) la nacionalización de cualquier Afiliada de Binance;
- f) la imposición por parte de un gobierno de límites o condiciones inusuales sobre cualquier Activo Digital intercambiado a través de la Plataforma Binance;
- g) fallas técnicas en transmisión, comunicación o sistemas informáticos, incluidas fallas eléctricas y fallas electrónicas o de equipos;
- h) el incumplimiento de cualquier proveedor, intermediario, corredor, agente, custodio principal, subcustodio, distribuidor, exchange, plataforma de staking, pool de liquidez, proveedor de puentes, emisor de un Activo Digital Respalado, creador de mercado, cámara de compensación u organismo regulador de cumplir con sus obligaciones frente a nosotros;
- i) cualquier disputa laboral o comercial, huelga, acción industrial o cierre patronal (distintos, en cada caso, de los de Binance o sus Afiliadas); y/o



j) cualquier evento que altere de forma significativa el mercado de Activos Digitales, lo que puede incluir movimientos excesivos en el precio, la oferta o la demanda de un Activo Digital, ya sea regulado o no regulado.

“**Fork**” significa cualquier cambio planificado o no planificado, repentino, programado, esperado, inesperado, publicitado, poco conocido, consensuado y/o controvertido en las reglas operativas subyacentes de determinados Activos Digitales, que ocurra de tiempo en tiempo y que resulte en la creación de una o más versiones relacionadas de un Activo Digital existente.

“**Activo Digital Bifurcado**” significa un Activo Digital que resulta de un Fork.

“**FSMR**” significa la Financial Services and Markets Regulations 2015 del ADGM, según sean modificadas o sustituidas de tiempo en tiempo.

“**FSRA**” significa la Financial Services Regulatory Authority del ADGM, el regulador independiente de los servicios financieros realizados en o desde el ADGM, conforme se establece en la FSMR.

“**Comisión de Financiamiento**” tiene el significado que se le atribuye en las Reglas de Compensación.

“**GEN**” tiene el significado que se le atribuye en la definición de Reglas de ADGM.

“**CCI**” tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 37.1.

“**Reglas CCI**” tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 37.1.

“**Intención Impropia**” significa que Binance determine razonablemente que puede existir manipulación de mercado o abuso de mercado real o presunto por tu parte, incluyendo, sin limitación, aprovechar oportunidades en las que el precio ejecutable de una Transacción no refleje las condiciones prevalecientes del mercado, o aprovecharse injustamente de la forma en que Binance ofrece precios.

“**Reglas de Insolvencia 2022**” significa los *Insolvency Regulations 2022* de ADGM.

“**Instrucción**” significa cualquier instrucción, solicitud u orden dada a Binance por usted o por un Usuario Autorizado en relación con la operación de su Cuenta Binance o para ejecutar cualquier Transacción, a través del medio y en la forma que Binance requiera, e “Instruir” se interpretará en consecuencia.

“**Derechos de Propiedad Intelectual**” significa: (a) derechos de autor, patentes, derechos sobre bases de datos y derechos sobre marcas, diseños, know-how e información confidencial (registrados o no); (b) solicitudes de registro y derechos a solicitar el registro de cualquiera de los derechos anteriores; y (c) todos los demás derechos de propiedad intelectual y formas de protección equivalentes o similares existentes en cualquier parte del mundo.

“**Libro Interno**” (Internal Ledger) significa el registro controlado y conciliado en los libros y registros mantenidos por NCCL que acredita los activos mantenidos para usted, otros clientes de NCCL y para NCCL.

“**Lista de Países Prohibidos**” significa la lista de países disponible en el Sitio Web.

“**Términos Locales**” significa cualquier término acordado con una Afiliada de Binance o con un tercero autorizado por nosotros, que rija su uso de los Servicios Binance prestados por dicha entidad.



“**Pérdida**” significa cualquier pérdida, daño, costo, cargo y/o gasto, incluyendo, sin limitación, honorarios legales sobre una base de indemnización total, costos de financiamiento, pérdidas o costos incurridos como resultado de la terminación, liquidación o restablecimiento de cualquier cobertura o posición de trading relacionada, pérdida de utilidades, pérdida de ingresos, pérdida de oportunidad, así como daños o gastos consecuenciales, imprevisibles, especiales o indirectos.

“**Error Manifiesto**” significa cualquier error, omisión o cotización incorrecta (ya sea de Binance o de un tercero) que sea manifiesta o evidente, incluyendo una cotización incorrecta realizada por cualquier representante de Binance considerando el mercado vigente y las cotizaciones publicadas en ese momento, o cualquier error en cualquier información, fuente, funcionario, resultado oficial o pronunciación.

“**Reglas del Mercado (MKT)**” significa las reglas del mercado conforme a las cuales se ofrecen y listan Valores dentro del ADGM.

“**MFA**” significa autenticación multifactor utilizada para acceder a su Cuenta Binance y/o para autorizar acciones específicas en la Plataforma Binance, conforme se describe adicionalmente en la Cláusula 14 (Acceso a su Cuenta Binance).

“**MIR**” tiene el significado que se le atribuye en la definición de Reglas de ADGM.

“**Aplicación Móvil**” significa cualquier aplicación móvil desarrollada o proporcionada por nosotros o por cualquiera de las Afiliadas de Binance que le permita utilizar o acceder de otro modo a los Servicios Binance.

“**Evento de Red**” significa, en relación con un Activo Digital, cualquier evento (distinto de un Airdrop o un Fork) respecto de la blockchain o del contrato inteligente subyacente a dicho Activo Digital, que esté fuera del control de Binance y que resulte en: (a) la pérdida de control o titularidad por parte de Binance o de un tercero sobre cualquier cantidad de dicho Activo Digital; o (b) la alteración, reversión o invalidación de los registros de transacciones en la blockchain, ya sea por fraude o por consenso, lo que incluye, sin limitación, ataques de doble gasto, ataques del 51% o reorganizaciones de la blockchain, según lo determine Binance de buena fe y a su discreción.

“**Aviso de Reclamación**” tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 36.1.

“**Posiciones Abiertas**” tiene el significado que se le atribuye en las Reglas de Compensación.

“**Orden**” tiene el significado que se le atribuye en las Reglas del Exchange.

“**Usuario Autorizado**” significa cualquier persona identificada por usted y comunicada a nosotros, conforme a estos Términos, que esté autorizada para actuar en nombre de un usuario respecto de cualquier Cuenta Binance Corporativa, o, con nuestro consentimiento previo y por escrito, en nombre de un tercero respecto de una Subcuenta Binance asociada a una Cuenta Binance Corporativa.

“**Aviso de Privacidad**” significa el aviso de privacidad de Binance disponible en <https://www.binance.com/es-LA/privacy>.

“**Términos del Producto**” significa los términos y condiciones específicos de un producto que se aplican al uso de un Servicio Binance, además de estos Términos.

“**Información Propietaria**” tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 33.8.



“**Proveedor Fiat**” se refiere a cualquier proveedor externo de servicios o Afiliada de Binance, según corresponda, que le preste Servicios Fiat a los usuarios de la Plataforma Binance para procesar transacciones con Moneda.

“**Liquidación en Tiempo Real**” o “**RTS**” tiene el significado que se le atribuye en las Reglas de Compensación.

“**Autoridad Regulatoria**” significa cualquier autoridad gubernamental extranjera o nacional, estatal, federal, cantonal, municipal o local, autoridad ejecutiva, legislativa, judicial, administrativa, supervisora o regulatoria, agencia, autoridad cuasi-gubernamental, tribunal, comisión, organismo gubernamental, organismo de autorregulación con facultades regulatorias, tribunal arbitral, panel arbitral u organización supranacional, o cualquier división o instrumento de las anteriores, incluyendo cualquier autoridad fiscal.

“**Persona Restringida**” significa cualquier persona o entidad jurídica que: (a) esté incluida en, sea propiedad de, o esté controlada por cualquier persona o entidad incluida en listas mantenidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Unión Europea, los Estados Unidos u otra autoridad de sanciones que Binance determine de tiempo en tiempo (incluyendo, sin limitación, la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas mantenida por la *Office of Foreign Assets Control* (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos); o (b) esté ubicada, constituida, establecida de otro modo o sea residente en cualquier territorio incluido en la Lista de Países Prohibidos.

“**Advertencia de Riesgo**” significa la advertencia general de riesgos publicada en el Sitio Web.

“**Reglamentos**” significa las Reglas del Exchange (incluidos los Procedimientos del Mercado y las Especificaciones Contractuales, conforme se definan en dichas reglas) y las Reglas de Compensación (incluidos los Procedimientos de Compensación, conforme se definan en dichas reglas).

“**Reglas de Custodia Segura**” significa las reglas establecidas en el Capítulo 15 del Reglamento de Conducta de Negocios de ADGM, según sea modificado de tiempo en tiempo por la FSRA.

“**Obligaciones Garantizadas**” tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 11.1.1.

“**Propiedad Garantizada**” tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 11.1.1.

“**Valores**” significa valores conforme se definen en la sección 258 de la FSMR, excluyendo los Valores Digitales.

“**Incidente de Seguridad**” significa:

- a) que su Cuenta Binance o cualquiera de sus Credenciales de Acceso haya sido comprometida;
- b) la pérdida, robo o uso no autorizado de cualquiera de sus Credenciales de Acceso, o cualquier acceso y uso no autorizado de su Cuenta Binance o de los Servicios Binance en su nombre; o
- c) cualquier otro incidente de seguridad (incluido un ciberataque) que le afecte a usted y/o a Binance.

“**Servicios Fiat**” se refieren a aquellos servicios proporcionados a usted por un Proveedor Fiat que pueden consistir en (según aplique):



- a) el procesamiento de Moneda desde una Cuenta Fiat, tarjeta de débito o crédito para ejecutar órdenes de compra o venta de Activos Digitales en la Plataforma Binance;
- b) la acreditación en su Cuenta Fiat de una o más Monedas, ya sea a través de una transferencia bancaria, o con su tarjeta de débito o crédito;
- c) la compra de Activos Digitales a precios al contado con una o varias Monedas utilizando el saldo de su Cuenta Fiat, o bien su tarjeta de débito o crédito;
- d) la venta de Activos Digitales a precios al contado por Monedas y el pago del correspondiente producto de la venta en su Cuenta Fiat o en su tarjeta de débito o crédito; y/o
- e) el retiro de una o varias Monedas de su Cuenta Fiat, a su cuenta bancaria o a su tarjeta de débito o crédito.

Los Servicios Fiat proporcionados a usted pueden estar sujetos a limitaciones, variar en su disponibilidad en determinadas jurisdicciones, y pueden ser proporcionados por Proveedores Fiat ubicados en el extranjero.

“**Sitios**” significa nuestro Sitio Web y cualquier otro sitio web, página, funcionalidad o contenido que seamos propietarios u operadores.

“**Chat de Soporte**” tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 5.4.

“**Activos Digitales Admitidos**” significa aquellos Activos Digitales que, a nuestra discreción, ponemos a disposición en la Plataforma Binance en relación con su uso de los Servicios Binance.

“**Tecnología**” tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 33.7.

“**Términos**” tiene el significado que se le atribuye en el preámbulo de este documento.

“**Aplicaciones de Terceros**” tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 33.6.

“**Datos de Terceros**” tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 33.11.

“**Licenciantes Terceros**” tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 33.5.

“**Marcas**” significa los Derechos de Propiedad Intelectual sobre las marcas, marcas de servicio y logotipos utilizados y mostrados en o a través de la Plataforma Binance, los Sitios y/o los Servicios Binance.

“**Sistemas de Trading**” tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 33.5.

“**Transacción**” significa vender, comprar o celebrar cualquier otro tipo de transacción, o acordar vender, comprar o celebrar cualquier otro tipo de transacción que involucre Valores, Activos Digitales o Moneda, sus derivados u otros activos o productos que Binance autorice, habilite o ponga a disposición de tiempo en tiempo para ser realizados en la Plataforma Binance, así como la transferencia de Activos Digitales o Moneda, según esté disponible y habilitado en su jurisdicción, hacia o desde su Cuenta Binance.

“**Chat del Usuario**” tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 5.4.



“PI del Usuario” significa los Derechos de Propiedad Intelectual que sean propiedad suya o le hayan sido licenciados a la fecha del Acuerdo, así como cualesquiera otros Derechos de Propiedad Intelectual adquiridos o licenciados con posterioridad, excluyendo la Propiedad Intelectual de Binance.

“Materiales del Usuario” significa los Derechos de Propiedad Intelectual sobre cualquier reseña, publicación, información, dato o comentario que usted u otros usuarios nos proporcionen en los Sitios (a través de páginas de “Contáctenos” u otros medios), en la Plataforma Binance, mediante el uso de los Servicios Binance o por cualquier otro medio.

“Activo Digital” significan Activos Digitales conforme se definen en la sección 258 de la FSMR que califiquen como Activos Digitales Aceptados para efectos de la FSMR.

“Derechos de Voto” significa cualquier derecho de gobernanza o voto de protocolo asociado a Activos Digitales Admitidos, conforme se describe en la Cláusula 20 de estos Términos.

“Sitio Web” significa el sitio web ubicado en <https://www.binance.com/es-LA>.